課程名稱：行政法13

00:00:02 - 00:00:04
好，我臨時做一個調動。

00:00:04 - 00:00:05
這也不是什麼了不起啦。

00:00:06 - 00:00:07
就是那個，我們不是說要抄筆記嗎？

00:00:07 - 00:00:12
然後，可是今天的教室的黑板實在是太不友善於筆記了。

00:00:12 - 00:00:14
所以我們可能下次再抄。

00:00:14 - 00:00:15
好，不是故意的，

00:00:15 - 00:00:17
因為我做個動作給你看。

00:00:17 - 00:00:24
我要是抄抄抄抄抄這邊，比方說我們講撤銷的那個期間要件，

00:00:24 - 00:00:25
啊，三秒後就抄不到了。

00:00:25 - 00:00:30
然後，我就會開始，就是被迫被扭曲起到下面。

00:00:30 - 00:00:31
那就變成L型，那就很醜啊。

00:00:32 - 00:00:33
字已經很醜，還要更醜嗎？

00:00:33 - 00:00:35
所以，我們下次再做這個動作，

00:00:35 - 00:00:40
不然講義的話，就應該說筆記就會呈現非常奇妙的樣子喔。

00:00:40 - 00:00:44
好，那如果，但是如果大家還是很急迫說，啊，今天抄的話，

00:00:44 - 00:00:45
那我也是沒意見啦

00:00:45 - 00:00:47
那我們下堂課再做最後確認

00:00:47 - 00:00:50
總之先pass掉這件事情

00:00:50 - 00:00:51
然後我們下堂課

00:00:51 - 00:00:53
我是說中間休息，再做最後確認。

00:00:54 - 00:00:55
好，容我翻到頁數。

00:00:55 - 00:00:56
等我一下。

00:01:50 - 00:01:52
好，我們翻開到443頁。

00:01:54 - 00:01:56
443頁這邊呢，你可以看一下標題，

00:01:56 - 00:01:58
然後思考一下前後的關聯性。

00:02:00 - 00:02:02
他會說整個行政契約的設計，基本上在程序法這邊，就是，我叫你怎麼做就怎麼做，如果不這麼做的話就會無效，他是很僵硬的，就是100頁，該怎麼動就怎麼動。

00:02:11 - 00:02:13
好，那拉回到443頁喔。

00:02:14 - 00:02:16
443頁我們這邊講效果，那前面幾個蠻簡單的，快速講一下，括號一。

00:02:19 - 00:02:21
賦生契約預期效果，這廢話，這是寫起來比較帥而已。

00:02:22 - 00:02:25
再來括號二，給付返還請求權，這邊就借用一下你在總則的思維了，假設這個契約無效的話，請問這樣的互

00:02:30 - 00:02:32
給付義務是不是就沒了？沒的話，如果在邊的東西就要還回去了，所以這是一個衍生出來的道理嘛。

00:02:36 - 00:02:38
但是如果你精準要講的話，其實某種程度上，雖然它是一個契約為前提的概念。

00:02:43 - 00:02:46
但這邊是不是也有一點成分是不當得利？所以當然會衍生出所謂的給付返還了。

00:02:49 - 00:02:50
好，順著再繼續講喔。

00:02:51 - 00:02:54
請看一下括號三，履約處分。

00:02:54 - 00:02:59
履約處分的意思，請看一下黑板，怕大家還意識腦子沒有熱身完畢喔。

00:02:59 - 00:03:04
履約處分它是四個重要的字合在一起，前後兩個字重要合在一起。

00:03:05 - 00:03:07
某甲呢，跟行政機關呢，有簽約，那為了履行這個契約的約定，他會做事情。

00:03:11 - 00:03:12
那什麼叫履約處分？為了完成這個契約的約定，所以他給予處分。

00:03:16 - 00:03:17
好，那我問一個簡單的問題，如果這個契約無效，那這個某甲所得到的處分，不就變得很有趣了嗎？那我們就要去處理它，所以我們現在要講的東西就是當契約無效，那這個為了履約所做出來的處分，我們該怎麼面對它。

00:03:23 - 00:03:23
好,我們回來看講義。

00:03:25 - 00:03:27
好,請看一下你的第一行,如果一個處分是根據無效契約做出來的,又沒有其他根據,那這個處分很有可能就會違法了。

00:03:34 - 00:03:39
那做出來的時候如果違法的話,第三行中間,我們就會適用前面的規定來做撤銷或廢止。

00:03:40 - 00:03:41
所以這邊大家想一下,為什麼有時候是撤銷,因為如果他速及無效的話,那這邊他當然就是做成始就違法了嘛,對不對,那如果他向將來的話,那我們可能

00:04:00 - 00:04:00
會做廢紙。

00:04:00 - 00:04:01
好，那在下一段。

00:04:02 - 00:04:06
另外，如果處分沒有符合廢棄的要件，那維持的話，這邊的意思就是說，請看一下黑板，什麼叫做沒有符合廢棄的要件。

00:04:11 - 00:04:18
如果這個處分，我們去套用到117條，考慮到要撤銷的時候，這邊會不會有信賴保護的問題？會。

00:04:18 - 00:04:23
所以當這個處分的保有的私益，大於我們撤銷的公益的話，那處分就會被留下來。

00:04:26 - 00:04:29
那此一同時，放慢，放慢動作重播。

00:04:29 - 00:04:32
契約如果無效，履約處分我們要去調整。

00:04:32 - 00:04:36
假設要撤銷撤不掉的話，這時候就會進一步產生一個問題，什麼問題啊？

00:04:37 - 00:04:38
如果你是行政機關的公務員呢？

00:04:38 - 00:04:44
你一定會覺得很不公平，為什麼我什麼都沒有得到，他卻可以保留處分，這樣超不公平的對不對？

00:04:44 - 00:04:47
因此我們這邊就要有一個對應，回來講義。

00:04:48 - 00:04:50
這個時候呢，請看一下第二段第一行後面。

00:04:51 - 00:04:55
但人民這時候，已經按照契約給了某些對價。

00:04:56 - 00:04:59
那這時候他是不是可以進一步跟機關去要求返還？

00:04:59 - 00:05:03
這邊的行使返還是指人民跟誰要，是跟機關要，所以不要看錯。

00:05:04 - 00:05:04
好。

00:05:05 - 00:05:11
那往下念，基數處分下，人民本來就有做成處分的請求權，機關應返還之。

00:05:11 - 00:05:15
所以意思就是說，人民本來就做了他的努力，你不可以再去跟人民要別的東西。

00:05:16 - 00:05:17
所以這邊人民是可以要回去的。

00:05:18 - 00:05:19
所以機關要返還。

00:05:19 - 00:05:20
這邊OK吧。

00:05:20 - 00:05:21
好。

00:05:21 - 00:05:21
可是再往下念，阿拉伯數字二。

00:05:23 - 00:05:24
裁量處分，裁量處分的意思就是機關他本來就會考慮給與不給。

00:05:28 - 00:05:29
所以呢，考量誠信原則。

00:05:30 - 00:05:32
既然人民已經享受到好康了，那對應的他方就不能去跟他要。

00:05:34 - 00:05:36
所以呢,這邊就講完了,所以我們再幫你複習一次。

00:05:38 - 00:05:39
也就是說。

00:05:40 - 00:05:43
當履約處分，人民把它保留下來的同時，那此一同時的對面。

00:05:45 - 00:05:48
如果機關這邊得到一些物品，這邊只是舉例而已。

00:05:49 - 00:05:50
那這時候該不該還呢。

00:05:51 - 00:05:56
如果這個處分是羈束處分，這個物品要還，因為人民可以用其他方式取得這個處分嘛。

00:05:56 - 00:05:59
所以這個機關就不能另外擁有這個物品。

00:05:59 - 00:05:59
那。

00:06:00 - 00:06:01
那反之如果這個處分是裁量處分，

00:06:01 - 00:06:03
考量到人民已經得到的東西。

00:06:04 - 00:06:06
對等的機關也應該保留其既有得到的東西,

00:06:07 - 00:06:10
那這樣相安無事就不能繼續講這樣子。

00:06:10 - 00:06:10
好,

00:06:11 - 00:06:15
那這個是無效所衍生的一些討論,

00:06:15 - 00:06:18
是在無效這件事情之後所引發的一些討論,

00:06:19 - 00:06:20
那個時間點千萬不要搞錯。

00:06:21 - 00:06:22
好，那這邊有個深度學習，

00:06:22 - 00:06:26
我們下課後回來再延續來講，

00:06:26 - 00:06:27
我們先順順地看一下，

00:06:27 - 00:06:28
麻煩大家看隔壁頁。

00:06:29 - 00:06:31
然後我好奇問一下，你們會不會覺得有點熱？

00:06:32 - 00:06:32
會嗎？

00:06:32 - 00:06:33
會喔。

00:06:33 - 00:06:34
我去問一下冷氣的事情。

00:06:35 - 00:06:37
不然跟重訓沒兩樣，等一下。

00:07:02 - 00:07:05
同學請發揮同學愛，讓個位置給他吧。

00:07:09 - 00:07:09
好。

00:07:11 - 00:07:12
老實說我也是第一次在這間錄音室錄音，

00:07:13 - 00:07:15
這間錄音室有點微妙，

00:07:15 - 00:07:16
好。

00:07:18 - 00:07:21
話說回來喔，我們現在講的是444頁。

00:07:21 - 00:07:24
那請看最上面的括號四，損害賠償。

00:07:24 - 00:07:27
所以雖然契約無效，如同你在總的學習，

00:07:27 - 00:07:31
我們還是因為契約無效的關係，會衍生一些損害賠償。

00:07:31 - 00:07:33
所以比方說第一個，締約過失。

00:07:34 - 00:07:38
所以如果在締約的過程中,如果出現了讓契約無效的狀況的話,

00:07:38 - 00:07:42
那你在締約前造成對方信賴利益的損失,你還是要補,

00:07:42 - 00:07:43
但這邊請注意哦,

00:07:43 - 00:07:44
你看到第一行寫民法,

00:07:44 - 00:07:46
你會老師頭殼壞去喔,

00:07:46 - 00:07:47
怎麼會在這寫民法？

00:07:47 - 00:07:51
原因是因為，我們後面會詳細講，但這邊先記著。

00:07:51 - 00:07:54
行政程序法第149條規定，

00:07:54 - 00:07:58
我們的契約如果規定不足的話，可以去準用民法的東西，

00:07:58 - 00:08:00
所以，我

00:08:00 - 00:08:01
其實我昨天也略略提過,

00:08:01 - 00:08:08
在行政契約的世界裡面,我們的這個相關的爭議會因為149準用民法的關係而打開一個超級大蟲洞,

00:08:08 - 00:08:11
大家學程序法學得好好的,會掉進去那個民法的世界。

00:08:12 - 00:08:14
所以你們掉進的民法世界就是一,

00:08:15 - 00:08:20
民法的締約過失也會平行的因為149的傳送而送到這邊來,

00:08:20 - 00:08:21
所以你看第一行,

00:08:21 - 00:08:28
民法245之一，契約未成立時，為準備或商議締結契約而有左列行為者，非因過失自信契約能成立受損害於他方，

00:08:29 - 00:08:31
即負損害賠償責任。

00:08:32 - 00:08:32
舉例,

00:08:33 - 00:08:35
你看一下我們的第二款，第四行後面。

00:08:36 - 00:08:39
知悉或持有他方秘密，經他方因明示秘密或故意過失洩漏者，

00:08:40 - 00:08:42
或其他顯然方式誠實信用方法為之。

00:08:42 - 00:08:44
那比方說你去謾罵對方，

00:08:45 - 00:08:46
那為什麼我要特別講？

00:08:46 - 00:08:50
因為這邊有個真人真事，而這個真人真事被改編成題目。

00:08:50 - 00:08:56
好，所以我們就以第一題為例，以阿拉伯數字一為例，然後順順地先看下面的考古題。

00:08:56 - 00:08:57
來，麻煩你先看下面的考古題。

00:08:58 - 00:09:01
這是某一年的高考，世界難的。

00:09:01 - 00:09:02
好，請看第一行。

00:09:03 - 00:09:04
某勢力交響樂團，

00:09:04 - 00:09:06
這是真的存在，只是我們故隱其名。

00:09:07 - 00:09:09
在聘用人員聘用條例

00:09:10 - 00:09:11
好，那請把聘用兩個字圈起來。

00:09:12 - 00:09:14
圈起來的意思很簡單，

00:09:14 - 00:09:17
以後你看到聘用人員聘用條例的聘用，

00:09:18 - 00:09:19
靠！

00:09:19 - 00:09:21
這樣搞得好像我是在婚禮主持。

00:09:21 - 00:09:23
不是，我現在要拿椅子。

00:09:24 - 00:09:30
這個聘用人員聘用條例的聘用，這個聘約，它在食物上已經很穩定是行政契約。

00:09:30 - 00:09:36
所以以後看到聘用人員聘用條例，這個條例所衍生出來的約，它就是行政契約，你就不要想那麼多。

00:09:37 - 00:09:40
最多要去函攝的時候就是行禮如儀函攝就好了。

00:09:41 - 00:09:41
好,

00:09:42 - 00:09:47
往上念哦,在官方網站公告徵選專任的指揮跟徵選簡章,

00:09:48 - 00:09:50
假報名參加徵選,blahblahblah。

00:09:50 - 00:09:52
好,括號一我們晚點講,

00:09:52 - 00:09:54
你先幫我看一下445頁。

00:09:55 - 00:09:56
445頁的括號三，

00:09:57 - 00:10:00
在徵選過程，評審委員

00:10:00 - 00:10:03
洩漏假報名錶格個人隱私資料與他人，故意向媒體對峙，對其不實指控。

00:10:06 - 00:10:15
評審委員並以黑函投書政院高官信箱，汙衊獎項及甄選會議，並片面捏造會議結論，意圖假造當選。

00:10:15 - 00:10:18
各位，這三行話都是判決改的。

00:10:18 - 00:10:19
他有一個真實的判決。

00:10:20 - 00:10:22
所以這三行話都是真實存在的，嚇死人。

00:10:23 - 00:10:30
往下念，主張在甄選準備程序中，顯然有違反致上訴人受損害之情況，要求負損賠責任。

00:10:30 - 00:10:32
假主張實體上無理由。

00:10:32 - 00:10:34
所以請問他主張什麼東西？

00:10:35 - 00:10:38
他主張倒數第二行中間的損害賠償。

00:10:38 - 00:10:39
請你把損害賠償把它圈起來。

00:10:39 - 00:10:44
可是請問他主張的是什麼事由引發的損害賠償？

00:10:45 - 00:10:51
他主張的是締約過程中，預期而損失的這個締約過失的損害。

00:10:51 - 00:10:51
這樣OK嗎。

00:10:52 - 00:10:59
好,所以再講一次,你倒數第二行現在畫底線或圈起來的損害賠償,你要麻煩寫寫這個字,締約過失。

00:11:00 - 00:11:04
那我現在就要帶你慢慢去辨別,為什麼他是締約過失。

00:11:04 - 00:11:08
好,聰明的各位,締約過失就是在締約過程中,所受到的損害,對不對。

00:11:09 - 00:11:10
哪邊有寫到締約過程中。

00:11:11 - 00:11:14
你看括號三，甄選過程就是締約的過程啊。

00:11:15 - 00:11:16
他只是沒有寫締約兩個字嘛。

00:11:16 - 00:11:18
我們不要那麼望文生義嘛，對不對。

00:11:18 - 00:11:22
然後請問從第二行以下是不是在締約過程有給他一些損害？

00:11:23 - 00:11:24
那這些損害。

00:11:24 - 00:11:27
來，你慢慢地移動你的眼角，請看444頁。

00:11:27 - 00:11:29
請看阿拉伯數字1，你覺得它是245頁哪一款？

00:11:32 - 00:11:34
它應該不是第一，也不是第二。

00:11:34 - 00:11:36
它比較像是第三嘛。

00:11:36 - 00:11:39
所以這邊就是有其他顯然違反誠信方法的一個情況。

00:11:40 - 00:11:41
所以他這邊就該當這一條，所以就可以來主張。

00:11:43 - 00:11:45
好，所以這邊呢，請幫我注意一下。

00:11:46 - 00:11:48
請看445頁，我們收個尾巴。

00:11:48 - 00:11:50
你看一下那個第三個框框左邊。

00:11:51 - 00:11:56
甄選準備程序中，顯然有違反致上訴人受精神損害之情形，右邊是否能想到149準用民法地役權。

00:12:00 - 00:12:00
失的責任。

00:12:01 - 00:12:04
所以請各位在學東西的時候不要割裂，

00:12:04 - 00:12:09
割裂的意思就是說，哦，25之一超強的，我背得好熟，跟心經一樣熟，

00:12:09 - 00:12:12
但問題是你能不能發現這邊有25之一的情況，

00:12:12 - 00:12:13
這才是重點。

00:12:14 - 00:12:18
很多考生都沒有這個能力，導致就是365加加加加加加加加。

00:12:18 - 00:12:23
好，所以請大家一定要學會某一個觀念，它具體會怎麼考的辨認能力。

00:12:24 - 00:12:27
所以我們在平時的這個授課的過程中就反覆的在做這個事。

00:12:27 - 00:12:29
請大家一起有耐心這樣子。

00:12:29 - 00:12:30
好。

00:12:30 - 00:12:32
那麼，我們來看一下這邊的擬答。

00:12:33 - 00:12:34
請看一下你的擬答，

00:12:34 - 00:12:35
這邊幫你寫了一些東西。

00:12:37 - 00:12:38
請看446頁。

00:12:41 - 00:12:43
這題有三小題喔，所以我們先講第三小題。

00:12:43 - 00:12:46
請看一下446頁，請看最下面的括號三。

00:12:46 - 00:12:51
假的依照程序法149準用民法締約過失的責任向樂團請求損失。

00:12:52 - 00:12:54
好，那這邊請看阿拉伯數字一。

00:12:54 - 00:12:59
得準用民法締約過失之說明，第一行，149規定契約未規定者得準用民法相關規定。

00:13:00 - 00:13:00
所以請注意。

00:13:01 - 00:13:01
我只講一次，

00:13:02 - 00:13:02
以免囉嗦。

00:13:03 - 00:13:06
149是一個超級大蟲洞，

00:13:06 - 00:13:09
所以它會帶你傳送到民法各種爭議。

00:13:09 - 00:13:14
因此，你在債總學過的那頭拉鋸爭議，都可以平行移動到行政契約基本上。

00:13:15 - 00:13:16
所以你要有sense。

00:13:16 - 00:13:19
好，再來請看一下右邊447頁。

00:13:20 - 00:13:24
447頁呢，請看一下，你的這個阿拉伯數字3最下面。

00:13:25 - 00:13:28
本案該當前開規定，例如這個25之一。

00:13:28 - 00:13:36
第一行，甄選過程中，無論洩漏個人隱私或黑函投訴，片面捏造會議結論，皆屬假未當選之成因，屬違反誠信原則之行為。

00:13:36 - 00:13:37
好,

00:13:37 - 00:13:43
所以呢,倒數第二行最後面,就假所受的損害應負起締約上過失責任,所以假請求有理由這樣子。

00:13:43 - 00:13:44
好,

00:13:44 - 00:13:46
所以請拉回到你的444頁。

00:13:50 - 00:13:54
現在呢,老師要把這題剩下的部分跟你解完。

00:13:54 - 00:13:56
我稍微補充一下一個細節。

00:13:56 - 00:13:59
這一題的一跟二是真的考的。

00:13:59 - 00:13:59
（括號）

00:14:00 - 00:14:01
（括號三）是我找判決,

00:14:01 - 00:14:02
我發現，這個故事有延伸。

00:14:02 - 00:14:04
所以把括號三補上去。

00:14:04 - 00:14:06
所以106年高考考的是一跟二，

00:14:07 - 00:14:08
但括號三也是真的，

00:14:08 - 00:14:09
也是這麼判，

00:14:09 - 00:14:10
所以我們剛剛才練習完了。

00:14:10 - 00:14:12
所以現在我們要練習的是一跟二。

00:14:13 - 00:14:15
一跟二比較不是這邊的進度，

00:14:15 - 00:14:16
但是行政契約。

00:14:16 - 00:14:18
好，你思考一下這邊到底在問什麼？

00:14:18 - 00:14:20
它會讓你有點燒腦。

00:14:20 - 00:14:21
看看你能不能挑戰成功

00:14:21 - 00:14:22
你看一下。

00:15:29 - 00:15:31
好，請各位看一下黑板喔。

00:15:32 - 00:15:35
最後面就是聘用人員聘用條例所簽的行政契約嘛，

00:15:35 - 00:15:36
對不對？

00:15:36 - 00:15:37
這是故事的終點，

00:15:37 - 00:15:40
這個幸福快樂的人生從此開始。

00:15:40 - 00:15:41
往前推。

00:15:42 - 00:15:43
那前面有一些動作，

00:15:43 - 00:15:44
是實際做的動作。

00:15:44 - 00:15:45
是什麼評價，

00:15:45 - 00:15:46
我們馬上跟您說。

00:15:47 - 00:15:48
這邊會有招生簡章，

00:15:48 - 00:15:50
然後任何人看了簡章才會去報名嘛，

00:15:50 - 00:15:54
啊報名才會有錄取聘用跟不錄取未錄取的部分。

00:15:54 - 00:15:56
好,那這幾個點呢,它都有被問出來嘛,

00:15:56 - 00:15:58
你看一下括號一它怎麼問。

00:15:59 - 00:15:59
他說真

00:16:00 - 00:16:02
選簡章跟未錄取通知到底是甚麼碗糕?

00:16:03 - 00:16:05
好,這個甚麼碗糕的部分呢,請看一下黃色。

00:16:06 - 00:16:08
我們最後如果是行政契約的話,

00:16:08 - 00:16:15
請問前面的行為，我們到底是要把這邊當作是延續性的前階段，也就是締約前階段,

00:16:15 - 00:16:20
還是要割裂處理，哎呀，這邊都是單方行為，所以這邊全部都行政處分。

00:16:20 - 00:16:21
好，你要怎麼看？

00:16:22 - 00:16:22
基本上哦,

00:16:23 - 00:16:25
後面我們會詳細教。

00:16:25 - 00:16:29
但是基本上大家還有一個很簡單且純粹的觀念。

00:16:29 - 00:16:33
這樣的一段法律關係，從簡章一路到聘用，這樣的一個過程，

00:16:33 - 00:16:35
我們盡量把它單純化。

00:16:35 - 00:16:39
因為你沒事有事就把它切下去的話，法律關係會很複雜。

00:16:39 - 00:16:40
法律關係很複雜，隨便舉例。

00:16:41 - 00:16:43
假設這邊的錄取是行政處分，

00:16:44 - 00:16:45
那如果後面的聘約是無效，

00:16:46 - 00:16:47
那你這個錄取怎麼辦？

00:16:47 - 00:16:50
那反之如果這邊是有效，那這邊無效的話，那怎麼辦？

00:16:50 - 00:16:55
所以我們隨便切割法律關係會把法律關係弄得很複雜，千萬不要隨便這麼做。

00:16:56 - 00:16:58
因此我們在選的時候，先不要選這個選項。

00:16:59 - 00:17:03
好，那不要選這個選項的話，就是把這邊當成是締約的前階段。

00:17:04 - 00:17:04
好。

00:17:04 - 00:17:05
那我再請問你們。

00:17:05 - 00:17:10
借用你們民法的思維的話，在雙方合意成立之前，這邊會是什麼階段？

00:17:10 - 00:17:13
好，我們不要講這是聘用人員聘用條例的聘約。

00:17:14 - 00:17:14
這是租約呢？

00:17:15 - 00:17:18
那租約為什麼會有一個很像招生簡章的東西？

00:17:18 - 00:17:20
這邊叫急屋出租嗎？

00:17:20 - 00:17:20
好。

00:17:20 - 00:17:25
請問在民法課本裡面,你們看到急租房屋會當成是什麼民法的行為?

00:17:25 - 00:17:25
好,

00:17:26 - 00:17:28
什麼引誘,邀約的引誘嘛,對不對?

00:17:28 - 00:17:28
好。

00:17:29 - 00:17:32
所以在食物上，這邊就被當成是邀約的引誘。

00:17:33 - 00:17:34
邀約引誘，好。

00:17:35 - 00:17:36
那

00:17:36 - 00:17:37
報名是什麼？

00:17:37 - 00:17:39
我來邀約了，所以這邊當然就是邀約本身嘛。

00:17:39 - 00:17:41
邀約本人出現了。

00:17:42 - 00:17:45
好，那未錄取的話，就是拒絕你的邀約嘛，對不對？

00:17:45 - 00:17:46
所以這邊就是拒邀。

00:17:48 - 00:17:48
好，

00:17:49 - 00:17:51
看起來很無理頭，對不對？

00:17:51 - 00:17:52
兩個角度,

00:17:53 - 00:17:56
這一題考的是締約前階段的定性。

00:17:57 - 00:17:59
第二個角度,這個是真實案子,所以食物上

00:18:00 - 00:18:00
部上也是這樣判的,我們不是在好笑你。

00:18:02 - 00:18:03
來看一下我們的說明。

00:18:05 - 00:18:07
請看一下445頁。

00:18:08 - 00:18:15
括號一，甄選簡章係屬邀約的引誘，未錄取通知為處分亦或邀約拒絕的這樣的兩種狀況。

00:18:15 - 00:18:16
為什麼這樣說呢？

00:18:17 - 00:18:20
原因是因為這是下級審的認定，下級審認為是處分，可是

00:18:22 - 00:18:26
後來就把它駁掉，變成是更審，更審之後就做邀約的拒絕。

00:18:27 - 00:18:27
好。

00:18:27 - 00:18:29
所以來看一下阿拉伯數字一。

00:18:29 - 00:18:31
阿拉伯數字一的第一行：

00:18:32 - 00:18:34
各機關應用聘用人員條例聘用的人員。

00:18:35 - 00:18:36
這時候請注意。

00:18:36 - 00:18:42
你看一下它的第三行,相關人員係執行科學技術或專門性技術性的業務,所以它是一個

00:18:43 - 00:18:44
標的。

00:18:44 - 00:18:51
公益性格很強的標的,尤其是往下念,執行職務,此項聘用契約是以行政職務的執行為標的。

00:18:51 - 00:18:53
所以它的公法標的也很明顯。

00:18:54 - 00:18:58
所以形成聘用機關跟聘用人員之公法上法律關係為行政契約。

00:18:58 - 00:18:59
這一段是判決的文字。

00:19:00 - 00:19:01
我把它接過來用。

00:19:01 - 00:19:04
所以你要觀察的是它標的跟目的的操作。

00:19:05 - 00:19:06
它把標的寫得很清楚嘛。

00:19:07 - 00:19:07
好。

00:19:08 - 00:19:09
再來下一段。

00:19:09 - 00:19:09
倒數第二行。

00:19:10 - 00:19:16
他簽訂的契約性質上是行政契約，該樂團成立甄選小組的甄選，選定人來指揮。

00:19:16 - 00:19:19
那甄選過程乃契約締結前的準備程序。

00:19:20 - 00:19:22
所以那個簡章係屬要約的引誘。

00:19:22 - 00:19:23
假報名甄選及屬邀約。

00:19:24 - 00:19:24
好。

00:19:25 - 00:19:25
那再來

00:19:26 - 00:19:27
阿拉伯數字二。

00:19:28 - 00:19:32
未錄取通知的性質，請看括號二：行政契約之邀約拒絕說，這邊只是幫你整理。

00:19:33 - 00:19:34
這是更審的結論。

00:19:34 - 00:19:34
好。

00:19:35 - 00:19:36
更審就像後面的嘛，所以它後面是這個結論。

00:19:37 - 00:19:42
一、聘用人員聘用條例聘用指揮的甄選，甄選程序中發生簡章邀約的引誘已如前述。

00:19:43 - 00:19:46
報名甄選即是邀約，以系公告未錄取之動作屬於邀約的拒絕。

00:19:47 - 00:19:47
好。

00:19:48 - 00:19:48
所以請看一下黑板喔。

00:19:49 - 00:19:51
這間教室唯一的好處就是我可以滑來滑去喔。

00:19:53 - 00:19:56
那這個聘約既然最後是行政契約。

00:19:56 - 00:20:00
那麼我們在做整體判斷的時候，就不妨直接把它當成

00:20:00 - 00:20:02
像是民法的那個契約的觀察一樣，

00:20:02 - 00:20:03
我們這邊就不要想太多了。

00:20:04 - 00:20:08
好，所以你就可以很大方的把這邊當成是契約締結的種種前階段。

00:20:08 - 00:20:14
那拉到最前面，以這個契約關係的邊界來講，可能就是要約的引誘這樣子，

00:20:15 - 00:20:17
那就依序可以往往回推回來。

00:20:18 - 00:20:25
好，所以這一題要考的就是你能不能辨別締約之前這個真空地帶是什麼東西。

00:20:25 - 00:20:27
因為我們在學的時候就好像做夢一樣啊，

00:20:27 - 00:20:31
直接就，就直接從那個契約開始講，

00:20:31 - 00:20:34
可是契約之前是什麼，其實比較少人去談，

00:20:35 - 00:20:39
這個考試就是補足了那個拼圖，請大家認知一下這件事情。

00:20:39 - 00:20:41
好，那其他小題有寫你答，

00:20:41 - 00:20:45
而且是比較是救濟的部分，我們就先割愛一下。

00:20:45 - 00:20:46
請回到440頁。

00:20:51 - 00:20:53
請大家看一下440頁的阿拉伯數字2內文。

00:20:54 - 00:20:55
客觀給付不能。

00:20:55 - 00:20:56
來，邏輯問題，

00:20:56 - 00:20:59
請問客觀給付不能會不會讓行政契約無效？

00:21:40 - 00:21:40
會。

00:21:40 - 00:21:43
因為我們的程序法準用，對不起喔，

00:21:43 - 00:21:47
應該對的，準用民法無效事由，所以客觀給付不能會無效。

00:21:48 - 00:21:49
那這樣無效會衍生損害賠償啊

00:21:50 - 00:21:51
所以你看第一行，247規定

00:21:51 - 00:21:59
因不能給付標的而無效者，其締約時不能或可得而知者，對於非因過失信其有效害之他方當事人負損害賠償責任。

00:22:00 - 00:22:00
入學考題

00:22:00 - 00:22:03
然後他考的是締約過失

00:22:03 - 00:22:05
請你跟我一樣去找他的合約過世在哪裡,我現在唸給你聽

00:22:06 - 00:22:08
好,所以契約在哪裡

00:22:08 - 00:22:09
然後合約過世在哪裡

00:22:09 - 00:22:15
請看第一行,A公司參與政府促進民間參與公共建設所推動的BOT招商案

00:22:15 - 00:22:18
競爭選評定為最優申請人好,雙方議約

00:22:19 - 00:22:20
然後B也函知議約完成

00:22:21 - 00:22:24
好，可是請注意，議約等於簽約嗎？

00:22:25 - 00:22:26
好，各位未來的律師

00:22:26 - 00:22:27
不是嘛，對不對？

00:22:27 - 00:22:32
所以這個時候因新上任市長不知T議約完成，因此不定約超過六個月

00:22:33 - 00:22:36
在招商時須知1.1.12項規定

00:22:36 - 00:22:37
好，他念了好長

00:22:38 - 00:22:42
所以這個時候他這個倒數的第四行

00:22:43 - 00:22:45
B以政府採購方式自辦

00:22:45 - 00:22:48
A就以繳交保證金5千萬元跟損失求助於你

00:22:48 - 00:22:50
好，請把這個損失圈起來

00:22:51 - 00:22:53
請問這邊的損失是什麼損失

00:22:53 - 00:22:55
我們先問一個前提問題

00:22:55 - 00:22:56
這個約簽了嗎

00:22:57 - 00:22:58
這個約沒有簽

00:22:58 - 00:22:59
可是大家也不要急

00:23:00 - 00:23:03
好，這邊涉及到我們跳過去上課的一大部分

00:23:03 - 00:23:05
就是我們上課前不是跳過去一大部分嗎

00:23:06 - 00:23:07
這個部分我們先講一下結論

00:23:07 - 00:23:09
請看題目的第一行

00:23:09 - 00:23:11
題目第一行它是按照什麼法去做的

00:23:12 - 00:23:13
促參法嘛

00:23:13 - 00:23:17
所以促參法所衍生出來的約，食物上會認為是行政契約

00:23:17 - 00:23:20
所以回到你倒數第四行的中間

00:23:20 - 00:23:22
請問這個損失是基於什麼損失

00:23:23 - 00:23:25
行政契約締約前的損失

00:23:26 - 00:23:29
所以既然是行政契約締約前的損失的話

00:23:29 - 00:23:30
這邊我們要怎麼去

00:23:30 - 00:23:30
主張

00:23:31 - 00:23:33
一樣啊,149準用剛才25之一啊

00:23:33 - 00:23:35
去主張這邊的抵押權損失啊

00:23:35 - 00:23:36
這樣大家都明白了嗎

00:23:37 - 00:23:39
所以千萬不要小看老師剛跟你講的

00:23:39 - 00:23:43
149準用民法，我，你不要這麼這個釣魚

00:23:44 - 00:23:48
人家這是103年在成大入學考就考過的東西

00:23:48 - 00:23:50
現在已經是民國114年了

00:23:50 - 00:23:50
好

00:23:50 - 00:23:52
所以，我常講一句話

00:23:52 - 00:23:54
考試的點都會流通的

00:23:55 - 00:23:58
10年前你會放在公法組入學考題

00:23:58 - 00:24:00
10年後說不定有一次進來

00:24:00 - 00:24:02
在那個高考出現我跟你講

00:24:02 - 00:24:02
好

00:24:03 - 00:24:06
以上所說都是無效的討論

00:24:06 - 00:24:08
那你看第四點來最下面

00:24:09 - 00:24:10
無效的擴散

00:24:10 - 00:24:12
這個無效的擴散啊請比一下

00:24:13 - 00:24:16
我念完之後請你快速想一下處分會怎麼樣呢

00:24:16 - 00:24:17
請看第一行

00:24:17 - 00:24:19
程序法143條規定

00:24:20 - 00:24:22
契約一部無效者全部無效

00:24:22 - 00:24:23
好

00:24:23 - 00:24:27
請對比處分，處分一部無效的話根據142條

00:24:27 - 00:24:28
剩下一部分會怎麼樣呢

00:24:28 - 00:24:28
會有效

00:24:28 - 00:24:31
這時候哎呀一下有效無效弄得我好亂啊

00:24:32 - 00:24:33
一個簡單有效的記憶點

00:24:34 - 00:24:36
請問處分是單方還是雙方行為

00:24:37 - 00:24:37
單方

00:24:38 - 00:24:42
這意味著行政機關是死都想要讓他繼續有效

00:24:42 - 00:24:42
所以他就會他不有效

00:24:43 - 00:24:46
可是另外一方面,行政契約是單方還是雙方

00:24:46 - 00:24:47
雙方

00:24:47 - 00:24:51
所以一部無效的話,剩下來的東西是另外一個人想要的嗎

00:24:52 - 00:24:52
不一定

00:24:53 - 00:24:56
那我們常用一句老歌的歌名叫殘缺的溫柔

00:24:56 - 00:24:59
這個契約已經一部份無效了,是殘缺的嘛

00:25:00 - 00:25:02
那雙方不一定都想要

00:25:02 - 00:25:03
所以乾脆規定全部無效

00:25:03 - 00:25:06
所以這邊的一部或全部無效之類的

00:25:07 - 00:25:11
全部都是按照他想要的行為屬性去判斷的

00:25:11 - 00:25:12
這樣可能會幫助你記憶

00:25:13 - 00:25:13
好

00:25:14 - 00:25:15
所以注意看

00:25:15 - 00:25:16
這邊是小寫四

00:25:16 - 00:25:20
所以以上都是在此標題以上都是無效的討論

00:25:20 - 00:25:22
請在您腦中建立起消宇宙

00:25:22 - 00:25:27
所以舉凡像是無效的事由、無效的效果、無效的擴散諸如此類的

00:25:27 - 00:25:27
請你搞清楚

00:25:28 - 00:25:28
好

00:25:28 - 00:25:30
那我們接著往下,請看449頁

00:25:33 - 00:25:34
449頁大寫陸

00:25:34 - 00:25:36
這邊的邏輯就是恭喜你搶灘上岸

00:25:37 - 00:25:38
所以這邊就開始去履約,可是履約的時候

00:25:38 - 00:25:40
請看標題,指導跟協助,什麼意思啊

00:25:43 - 00:25:44
各位有沒有這種經驗

00:25:44 - 00:25:48
在家裡的時候，爸媽可能會看你在唸書

00:25:48 - 00:25:49
會碎念個兩句

00:25:49 - 00:25:53
教你說啊就是這樣看啊，多看一點啊，不要睡覺啊

00:25:53 - 00:25:53
不要開冰箱啊

00:25:53 - 00:25:55
不要看電視啊,現在5000字啊

00:25:55 - 00:25:59
所以這種指導,可能來自於爸媽很還

00:25:59 - 00:26:00
那可能來自於國家更還

00:26:00 - 00:26:00
所以第一行,

00:26:01 - 00:26:02
140條規定,

00:26:03 - 00:26:04
契約當事人一方為人民者,

00:26:04 - 00:26:09
機關得就相對人契約之履行，以書面約定的方式為必要之指導跟協助。

00:26:10 - 00:26:12
所以如果機關真的想要插手的話，

00:26:12 - 00:26:14
大家不知道有沒有聽過甲方跟乙方的概念，

00:26:15 - 00:26:17
乙方就是會被甲方給嚕小。

00:26:17 - 00:26:22
所以這邊的嚕小就限定在書面約定之方式為必要之指導,

00:26:22 - 00:26:24
所以這是兩個動作,

00:26:24 - 00:26:28
書面要約定，然後在書面約定的範圍內為必要之指導。

00:26:29 - 00:26:30
當然啦,

00:26:30 - 00:26:34
這個東西，就是某種簡單的規定。

00:26:35 - 00:26:38
實務上是否能真的落實，我是這個繼續觀望下去。

00:26:39 - 00:26:41
因為誰會真的用書面講清楚呢？

00:26:41 - 00:26:42
我不寫我也可以指導你啊。

00:26:43 - 00:26:44
因為人民去履約就是乙方啊。

00:26:45 - 00:26:46
機關就是甲方啊。

00:26:46 - 00:26:51
所以甲方跟乙方的這種勢力不對等應該是永恆的難題啊

00:26:51 - 00:26:52
好

00:26:52 - 00:26:55
再來你看大寫七，調整跟終止

00:26:55 - 00:26:56
所以這邊想像一下

00:26:57 - 00:26:59
各位在行政契約效力的

00:26:59 - 00:27:01
對不起,民法契約效力的結束,

00:27:02 - 00:27:04
我們二分法除了終止之外還有什麼？

00:27:04 - 00:27:05
解除。

00:27:05 - 00:27:06
所以請記得，

00:27:07 - 00:27:08
我們的效力調整。

00:27:09 - 00:27:14
我們只有，我是說，就是雙方之間要去調整的，不是因為違法，

00:27:15 - 00:27:19
雙方主動要去調整的機制，我們不像民法那樣是二分法，

00:27:20 - 00:27:20
解除或終止，

00:27:21 - 00:27:23
我們在程序法只規定終止，

00:27:23 - 00:27:26
所以聰明的各位，解除是不是漏洞？

00:27:27 - 00:27:32
算了吧,因為解除說不定是有很嚴重的問題,所以當事人一方也想解除啊,

00:27:32 - 00:27:33
所以聰明的各位,這邊漏洞要怎麼辦?

00:27:34 - 00:27:35
類推適用嗎?

00:27:35 - 00:27:36
好,不對。

00:27:37 - 00:27:38
啊,不類推適用嗎?不是漏洞嗎?

00:27:39 - 00:27:41
準用，因為149我們可以準用民法，懂嗎？

00:27:42 - 00:27:45
所以這邊不算是典型的立法漏洞，我們這邊可以去準用。

00:27:46 - 00:27:46
好。

00:27:47 - 00:27:50
不過這邊都有寫，我看到有人在動筆了，所以我想請你翻一下。

00:27:54 - 00:27:57
好，你看一下你的第451頁。

00:27:58 - 00:27:59
451頁你先看。

00:28:00 - 00:28:01
看深度學習。

00:28:01 - 00:28:03
深度學習的話,你看一下第二段。

00:28:04 - 00:28:06
另外行政契約並未規範

00:28:06 - 00:28:07
意思表示撤銷或解除的情形，

00:28:07 - 00:28:09
理論上也可以按照149規定

00:28:09 - 00:28:12
準用民法88至93或債務不履行的規定，

00:28:12 - 00:28:14
撤銷契約意思表示或解除行政契約。

00:28:15 - 00:28:17
好，要都已經講到就順便講一下。

00:28:18 - 00:28:19
請看下面的閃電命中。

00:28:20 - 00:28:22
96司法官跟98司法官。

00:28:22 - 00:28:26
所以第一行，別以為契約的考點只有固有明文衍生的問題。

00:28:27 - 00:28:28
這邊就在考準用民法。

00:28:28 - 00:28:31
也就是可不可以準用民法而解除契約。

00:28:31 - 00:28:33
所以呢,這邊就是提醒你的。

00:28:33 - 00:28:37
最後一行,可能因為準用的關係而擴張到民法世界,嚇死你。

00:28:38 - 00:28:40
買一顆送兩顆,沒有更划算的嘛。

00:28:41 - 00:28:46
好,請大家結束這個簡單的對應,你看一下449頁。

00:28:47 - 00:28:49
所以,再麻煩你看一下標題。

00:28:49 - 00:28:57
我們這邊的調整跟終止，就是雙方當事人，他們這樣子你來我去的個地方，跟前面因為違法而無效率有不同，這樣可以嗎？

00:28:58 - 00:29:02
那這樣你來我去的調整，我們不像民法那樣由終止跟解除的二分法。

00:29:03 - 00:29:04
我們這邊只有終止，這樣大家都可以嗎？

00:29:05 - 00:29:06
好。

00:29:06 - 00:29:11
所以請注意，以下的說明，我們都會考在一試，所以一試很喜歡拿這個條文出來考。

00:29:13 - 00:29:14
這是一個熟區。

00:29:15 - 00:29:17
所以相關的做法請你看清楚。

00:29:17 - 00:29:18
然後我也會提醒你。

00:29:18 - 00:29:20
請看第一個，契約調整。

00:29:21 - 00:29:23
契約調整跟終止，麻煩大家看一下黑板。

00:29:25 - 00:29:25
今天。

00:29:25 - 00:29:27
不管是調整

00:29:28 - 00:29:29
還是終止，

00:29:30 - 00:29:32
我們基本上都是兩大事由。

00:29:32 - 00:29:34
第一大事由是公益條款。

00:29:34 - 00:29:37
第二大勢由是情勢變更條款。

00:29:37 - 00:29:38
這個規定在146。

00:29:40 - 00:29:41
一個規定在147。

00:29:43 - 00:29:45
那147的，對不起，146的前提呢，是雙方之一方是人民。

00:29:50 - 00:29:53
那這個情勢變更是不管是誰都可以主張，所以雙方皆可主張。

00:29:53 - 00:29:56
不限於一方是人民，好，那我繼續跟你講黑板這邊。

00:29:59 - 00:29:59
所以呢。

00:30:00 - 00:30:01
我們可以因為公益呢，

00:30:01 - 00:30:02
而且這個他方為人民呢，

00:30:02 - 00:30:04
你是行政機關。

00:30:04 - 00:30:06
你就要用146來調整這個契約內容,

00:30:07 - 00:30:10
然後呢你也可以用146去終止這個行政契約。

00:30:11 - 00:30:12
那我們現在暫停一下。

00:30:13 - 00:30:15
各位在文獻上應該常看到說，

00:30:16 - 00:30:18
行政契約很偏袒行政機關對不對？

00:30:18 - 00:30:19
為什麼？

00:30:19 - 00:30:20
這就是一個例子。

00:30:21 - 00:30:22
一般的民法契約，

00:30:22 - 00:30:24
你會因為發生什麼事，

00:30:24 - 00:30:26
尤其是偏向某一方的事就讓這個契約不見嗎？

00:30:26 - 00:30:27
不會,

00:30:27 - 00:30:29
因為我們會尊重雙方的司法自治。

00:30:29 - 00:30:30
可是你可以看到,

00:30:30 - 00:30:31
146就明定了,

00:30:32 - 00:30:34
如果這個契約所要管的事情對公益產生影響,

00:30:35 - 00:30:39
那麼這個時候行政機關確實可以拿146去調整契約內容,

00:30:39 - 00:30:40
變更前面的約定,

00:30:41 - 00:30:43
甚至把這個合作給戛然而止,

00:30:43 - 00:30:45
所以它很偏重公益啊。

00:30:45 - 00:30:46
不過啊,

00:30:46 - 00:30:46
聰明的各位,

00:30:47 - 00:30:51
人民這樣子赤手空拳就這樣任人宰割嗎？

00:30:51 - 00:30:52
當然不是喔,

00:30:52 - 00:30:54
所以我們146有做一個配套。

00:30:55 - 00:30:56
如果因為公益喔,

00:30:56 - 00:30:57
要去做調整或終止喔,

00:30:57 - 00:30:59
人民這邊是可以獲得補償的。

00:31:40 - 00:31:42
所以這邊一定要注意這個配套。

00:31:42 - 00:31:42
好,

00:31:43 - 00:31:44
那同理喔,

00:31:45 - 00:31:47
情勢變更雙方都可以互為主張,

00:31:47 - 00:31:50
因為情勢變更是締約時雙方不能預見嘛,

00:31:50 - 00:31:50
對不對?

00:31:51 - 00:31:53
所以像將來要變動也是很合情合理的,

00:31:53 - 00:31:54
舉例,

00:31:54 - 00:31:56
假設各位有一天功成名就,

00:31:57 - 00:31:58
不是假設是一定會,

00:31:58 - 00:32:00
那那一天你可能也順便去考公費留學。

00:32:00 - 00:32:01
然後要什麼情況下去做補償,相對的147也是這樣子,所以我們就逐個來看。

00:32:05 - 00:32:07
請看一下你的449頁。

00:32:07 - 00:32:09
小寫一，契約調整。

00:32:10 - 00:32:14
根據程序法在法定要件下，契約一方得進行調整或請求他方，類型分數如下。

00:32:15 - 00:32:16
為什麼要分數？

00:32:16 - 00:32:18
因為它就是這兩大種。

00:32:18 - 00:32:20
括號一，避免公益重大危害。

00:32:21 - 00:32:27
所以第一行，當甚至一方為人民時，為除去或對公益的重大危害，得於必要範圍內來調整內容。

00:32:27 - 00:32:30
不過調整決定應書面說明理由。

00:32:31 - 00:32:34
來，我們來文字試讀一下。

00:32:34 - 00:32:37
非補償相對人因此損失不得為之。

00:32:38 - 00:32:42
請問按照這句話，損失要先給，還是可以後給？

00:32:43 - 00:32:50
請問根據這句話，這個補償的部分是當下就要給才能夠調整，還是可以先調整再補償？

00:32:51 - 00:32:52
先給。

00:32:52 - 00:32:53
一定要先給才能做。

00:32:54 - 00:32:56
如果不給的話是不能做的。

00:32:56 - 00:32:59
這個是很強、很強烈的規定。

00:32:59 - 00:32:59
好。

00:33:01 - 00:33:03
那順著看，括號裡面有一個東西。

00:33:04 - 00:33:05
然後等一下請你圈起來。

00:33:05 - 00:33:09
相對人對補償金額不同意時，得向行政法院提起給付訴訟。

00:33:09 - 00:33:10
好，這個是選項之一。

00:33:10 - 00:33:12
你把「給付」兩個字圈起來。

00:33:16 - 00:33:19
你不會打撤銷訴訟，你也不會打確認訴訟，你會打給付訴訟。

00:33:20 - 00:33:22
那相信原因到後面的第五章再告訴你。

00:33:23 - 00:33:25
總之它是一個錯漏字的選項。

00:33:25 - 00:33:25
好。

00:33:26 - 00:33:27
情勢變更。

00:33:28 - 00:33:32
再來，接著，因有情勢變更非當時所能預料。

00:33:32 - 00:33:33
各位啊。

00:33:33 - 00:33:34
什麼是非當時所能預料？

00:33:35 - 00:33:38
因為有一個，應該是舊制的考古題吧，思慮的。

00:33:39 - 00:33:40
他就考說有沒有情勢變更。

00:33:41 - 00:33:43
情勢變更是締約時不能預料。

00:33:43 - 00:33:44
好，我舉個例子。

00:33:44 - 00:33:46
比方說各位是地方的政府。

00:33:47 - 00:33:49
我就問，你們在地方要蓋焚化爐的時候。

00:33:49 - 00:33:52
能不能預料蓋的廠址附近會有居民抗議？

00:33:52 - 00:33:53
會吧。

00:33:53 - 00:33:54
你第一天出來跑政治嗎？

00:33:54 - 00:33:59
所以如果簽了一個約，然後題目裡面寫後面有民眾抗議，這邊算情勢變更嗎？

00:33:59 - 00:33:59
嗯。

00:34:00 - 00:34:00
這邊就可能不算了喔。

00:34:01 - 00:34:02
好，

00:34:02 - 00:34:02
往下念。

00:34:03 - 00:34:09
一元約定顯示公平者，當甚至一方（括號），這裡不限機關喔，得請求他方調整。

00:34:09 - 00:34:10
最後一行，例如。

00:34:11 - 00:34:14
簽訂公費生契約後發生金融風暴，貨幣大幅貶值。

00:34:14 - 00:34:19
那這時候公費給付顯失公平時，契約當事人如各位，就有機會調整契約內容。

00:34:19 - 00:34:20
好。

00:34:20 - 00:34:21
那這個同時往下念。

00:34:22 - 00:34:29
不過契約當事人一方為人民時，為維護公益，得以補償相對人損失後，命其繼續履行。

00:34:29 - 00:34:30
所以這邊的邏輯是這樣子的。

00:34:31 - 00:34:35
你是人民，你跟我申請這樣子一個情勢變更的調整。

00:34:36 - 00:34:40
那我就說，看你過去做得不錯，給你錢繼續做。

00:34:40 - 00:34:41
那這個錢叫做補償。

00:34:42 - 00:34:42
好。

00:34:42 - 00:34:48
所以請看第二行,得以補償相對人損失後,命其繼續履行,意思就是你本來說要調整,那我給你錢,你繼續做,大概是這個意思。

00:34:53 - 00:34:54
好,比方說下一段。

00:34:55 - 00:34:59
例子像是約定工費生去偏遠地區,結果契約地節後發生重大災害。

00:34:59 - 00:35:02
考量地區需求,還是給你錢,繼續在那邊給付義務這樣子。

00:35:03 - 00:35:03
好。

00:35:03 - 00:35:05
接著請看下面小寫二，契約終止。

00:35:07 - 00:35:08
契約終止的話，來看括號一，阿拉伯數字一。

00:35:09 - 00:35:15
契約當事一方為人民時，為防止或除去公益重大危害，得以必要範圍內終止。

00:35:15 - 00:35:16
但同理，非補償損失者不得為終止。

00:35:19 - 00:35:19
好。

00:35:21 - 00:35:22
這都在146條。

00:35:22 - 00:35:24
只是146條會有結構，好，再來阿拉伯數字二。

00:35:27 - 00:35:30
機關依同條規定，就是146條。

00:35:30 - 00:35:34
調整契約，確認人民難以履行者，舉例，你是人民。

00:35:36 - 00:35:38
我用146條叫你調整。

00:35:39 - 00:35:41
結果你覺得要了起來了，這是什麼鳥東西啊。

00:35:41 - 00:35:45
所以你就看第一行中間，人民難為履行者，人民就可以憤而終止契約。

00:35:49 - 00:35:50
好，憤而終止契約，懂嗎？

00:35:50 - 00:35:52
這邊是書面虛構理由來終止。

00:35:53 - 00:35:53
好。

00:35:53 - 00:35:57
這個是人民可以終止的其中一種狀況。

00:35:58 - 00:36:00
觸發點是機關。

00:36:00 - 00:36:00
機關如果太誇張,人民就怒指七月一波這樣子。

00:36:05 - 00:36:06
好,再請看括號二喔。

00:36:07 - 00:36:15
契約訂定後,因有情勢重大變更非當時所能預料,顯失公平者,當事人一方得請求他方調整,如不能調整的終止。

00:36:15 - 00:36:18
所以各位，這是一個建成的概念。

00:36:19 - 00:36:24
如果你要用147去終止的話，你必須先調整看看，如果不行，才能終止。

00:36:24 - 00:36:29
這邊跟一般民間企業去做之前有點像，它必須是階段式的調整這樣子。

00:36:30 - 00:36:30
好。

00:36:31 - 00:36:37
那麼下面一段也是，當事人一方為人民時，機關為維護公益時，得補償損失命其繼續履行，就不能終止了。

00:36:38 - 00:36:39
這是給你先趕快做這樣子。

00:36:40 - 00:36:42
好，那麼我們來看一下黑板喔。

00:36:44 - 00:36:45
借用一下這個圖喔。

00:36:46 - 00:36:50
假設他真的簽了這個行政契約，那這個行政契約不會永世賢存。

00:36:50 - 00:36:52
所以我們剛才學的是兩個東西。

00:36:52 - 00:36:55
就是如何去調整這樣的運作。

00:36:55 - 00:36:58
那如果真的不行的話，我們會把它終止。

00:36:58 - 00:37:00
但是聰明的各位，如同我們

00:37:00 - 00:37:00
剛剛一直講的。

00:37:01 - 00:37:07
這邊要把這個契約的效力，雙方去做一番廝殺，我們還是必須要有一個解除。

00:37:07 - 00:37:11
所以針對這個解除的部分呢，它是一個沒有被規定的東西。

00:37:11 - 00:37:14
那我們就必須額外用149去準用。

00:37:14 - 00:37:15
解除了相關規定。

00:37:15 - 00:37:16
這樣可以嗎？

00:37:16 - 00:37:19
你剛才學的是事後去做調整或終止，分別用公益條款或情勢變更條款。

00:37:22 - 00:37:25
但解除的話，這邊是149準用民法的部分。

00:37:25 - 00:37:27
這樣大家懂差別嗎？

00:37:27 - 00:37:27
好。

00:37:28 - 00:37:29
那除此之外，大家看一下藍色的。

00:37:31 - 00:37:35
這個行政契約，我們可以事後去做一些內容的一些改變，甚至把它變不見。

00:37:37 - 00:37:39
可是呢，我們在簽約的時候呢，請注意看喔。

00:37:40 - 00:37:42
我們在簽約的時候這邊會不會有意思表示？

00:37:42 - 00:37:42
會啊。

00:37:43 - 00:37:46
那假設這個意思表示是被脅迫的呢？

00:37:46 - 00:37:53
江湖大哥拿了槍叫你說，趕快給我簽這個約，我要去你，我想看著你去當這個樂團指揮。

00:37:53 - 00:37:57
那請問你被脅迫去做這個邀約,然後進一步簽這個行政契約的話,

00:37:58 - 00:38:00
你事後可不可以把這個邀約你

00:38:00 - 00:38:02
撤回,像你民法那樣做。

00:38:02 - 00:38:04
大家為什麼會有困惑的表情?

00:38:04 - 00:38:10
各位在民法契約是不是有這個要約的意思表示,如果是脅迫的話可以做撤回的動作,可以吧。

00:38:10 - 00:38:14
所以呢,國家考試曾經考過一樣的題目,只是故事沒那麼北爛。

00:38:14 - 00:38:20
故事就是說,題目裡面有一個人,他被江湖大哥逼著去做擔保。

00:38:20 - 00:38:26
故事其實邪惡程度沒有差多少,只是我剛剛那個比較北爛一點而已,大哥不會去叫別人做詐欺。

00:38:27 - 00:38:32
所以這個要約一樣是被脅迫的情況下,請問我們要怎麼事後去調整?

00:38:33 - 00:38:35
我現在的命題都是同樣的命題。

00:38:36 - 00:38:38
契約簽完之後，我們要怎麼去微調？

00:38:39 - 00:38:40
有法律規定的是紅色。

00:38:41 - 00:38:43
那你會發現沒有規定的是一片藍海。

00:38:43 - 00:38:44
包含了解除契約。

00:38:46 - 00:38:47
包含了要約可不可以事後撤回？

00:38:48 - 00:38:49
這邊都沒有規定，所以同理，

00:38:50 - 00:38:52
請問要約可不可以因為脅迫而撤銷？

00:38:53 - 00:38:54
這邊要怎麼處理？

00:38:55 - 00:38:58
答案是149準用民法91條還是92條規定，

00:38:58 - 00:38:59
這樣明白了嗎？

00:38:59 - 00:38:59
好。

00:39:00 - 00:39:04
好，那我們有寫，請看一下你的講義451頁。

00:39:05 - 00:39:07
451頁的第二段，來，再念一次。

00:39:08 - 00:39:11
行政契約並未規範意思表示撤銷或解除。

00:39:11 - 00:39:13
再強調一次，為什麼我把這句話寫在這邊。

00:39:14 - 00:39:15
不是因為我隨便貼,

00:39:15 - 00:39:22
因為撤銷，意思表示撤銷或解除跟前面的調整終止都是事後的對於契約成立後的微調,

00:39:22 - 00:39:26
所以我們把它放在一起，給你做整體的說明。

00:39:26 - 00:39:26
好。

00:39:27 - 00:39:29
好，那我們來看一下考古題。

00:39:29 - 00:39:31
關於解除的，關於解除的，

00:39:31 - 00:39:33
你看一下451頁的那個題目。

00:39:34 - 00:39:35
你看到它的出處。

00:39:35 - 00:39:38
98年司法人員，大家還在媽媽十塊的時候，這題就被考出來了。

00:39:39 - 00:39:40
所以你看它第一行。

00:39:41 - 00:39:44
老人養護中心因辦理院舍計畫向內政部申請獲準,

00:39:45 - 00:39:47
雙方簽訂補助款給付的行政契約,

00:39:48 - 00:39:48
停。

00:39:49 - 00:39:52
如同前面所講，這邊既然已經認定它是行政契約了，

00:39:53 - 00:39:57
所以大家就不要對契約的性質有所過度琢磨，浪費你的口水。

00:39:57 - 00:40:00
往下念,事後因老人養護中心機

00:40:00 - 00:40:06
工程款致所新建的院舍造成風波,無法如期營運,乃去函通知人中心解除其行政契約。

00:40:06 - 00:40:07
好,中間講了五。

00:40:08 - 00:40:09
好,那這個時候

00:40:10 - 00:40:12
解除後

00:40:12 - 00:40:13
對方抗辯嘛。

00:40:13 - 00:40:15
你看最後一行，抗辯有無理由。

00:40:15 - 00:40:15
來我們看一下抗辯。

00:40:16 - 00:40:17
請看括號二。

00:40:18 - 00:40:24
依行政程序法有關契約的規定，內政部應選擇終止，而非解除細徵補助的行政契約。

00:40:25 - 00:40:27
請問這句話是對還是錯？

00:40:27 - 00:40:32
你法條只規定終止，所以你不能選用額外的解除，這是對還是錯？

00:40:32 - 00:40:33
當然是錯啊。

00:40:33 - 00:40:34
可是錯在哪？

00:40:35 - 00:40:38
錯在我們149可以準用民法，所以是錯錯錯錯錯錯到底了。

00:40:39 - 00:40:41
大錯特錯。

00:40:41 - 00:40:42
好。

00:40:42 - 00:40:43
那同理你看括號一。

00:40:44 - 00:40:52
內政部解除契約之前，應給予陳述意見的機會，前接通知函也會告知救濟途徑，契約解除無效。

00:40:53 - 00:40:54
你有沒有覺得很熟？

00:40:55 - 00:40:56
陳述意見。

00:40:57 - 00:40:58
告知救濟教室。

00:40:58 - 00:41:00
這是什麼行為之下

00:41:00 - 00:41:01
的規定。

00:41:01 - 00:41:03
這是什麼行為下的規定？

00:41:03 - 00:41:03
處分啊。

00:41:03 - 00:41:06
我們是不是在96條要告知救濟教室,

00:41:06 - 00:41:08
102條告知陳述意見。

00:41:08 - 00:41:08
所以請問

00:41:10 - 00:41:11
如果把你抓到抬起來問的話,

00:41:12 - 00:41:14
這個教室超適合把人抓起來審問的，但我不會這麼做。

00:41:14 - 00:41:16
這是補習班。

00:41:17 - 00:41:18
括號一到底在問什麼？

00:41:20 - 00:41:20
括號一問的就是

00:41:21 - 00:41:27
我們解除的意思表示，有沒有跟行政處分一樣，有名文要遵守的要式行為，這樣聽懂了嗎？

00:41:28 - 00:41:28
好。

00:41:28 - 00:41:32
那你思考一下，請問我們程序法有做任何要求的規定嗎？

00:41:32 - 00:41:33
沒有。

00:41:33 - 00:41:33
所以答案就是不用，

00:41:33 - 00:41:34
因為法律沒規定啊。

00:41:35 - 00:41:36
準用之後也沒規定啊。

00:41:36 - 00:41:39
請問準用民法，你們在解除民法的契約的時候，有任何要式行為嗎？

00:41:40 - 00:41:40
沒有。

00:41:41 - 00:41:42
好，所以我們來看判決。

00:41:43 - 00:41:43
請看隔壁頁。

00:41:46 - 00:41:46
好。

00:41:46 - 00:41:48
452頁，請看第一段最上面。

00:41:49 - 00:41:53
按契約本法未定者，準用民法，程序法149規定。

00:41:53 - 00:41:58
又契約的解除，當生一方解除，而自始歸於消滅，恢復訂約前的狀態。

00:41:59 - 00:41:59
所以這個時候

00:42:00 - 00:42:01
欸，請看下一段，

00:42:02 - 00:42:03
一級有解除權之一方，

00:42:03 - 00:42:06
據以向他方當事人表示解除意思前，

00:42:06 - 00:42:09
他方表示瞭解或到達他方當事人時，始生效力，

00:42:10 - 00:42:10
換言之，

00:42:10 - 00:42:14
解除權的行使，因解除一方為當事人，意思表示為之即足發生效力。

00:42:14 - 00:42:17
是除別有約定外，原則上無須特定行使方式。

00:42:17 - 00:42:19
解約的意思表示明示默示均無不可。

00:42:19 - 00:42:24
以上所講的這幾段，都是民國90幾年的某一個行政法院判決。

00:42:25 - 00:42:27
所以呢，請記得一個觀念就好。

00:42:28 - 00:42:30
行政契約的解除是天方夜譚嗎？

00:42:30 - 00:42:31
不是。

00:42:32 - 00:42:35
人家90幾年的時候就在講意思就準用民法的問題了，

00:42:35 - 00:42:35
OK？

00:42:36 - 00:42:37
好，所以我們現在收尾。

00:42:38 - 00:42:40
好，收尾的點呢，借用一下黑板喔。

00:42:41 - 00:42:45
我們剛才都在講一個時點下的統一的大方向。

00:42:46 - 00:42:48
行政契約弄完之後，

00:42:48 - 00:42:49
如果我們看他不爽，

00:42:49 - 00:42:51
要怎麼去動它？

00:42:52 - 00:42:53
有小的調整，

00:42:53 - 00:42:55
有向將來的終止，

00:42:55 - 00:42:57
也有準用之後的解除，

00:42:57 - 00:43:01
也有根深蒂固找到一開始問題被脅迫的這個，

00:43:01 - 00:43:04
所謂的邀約的這樣的事後撤銷意思表示。

00:43:05 - 00:43:06
那請同理喔。

00:43:07 - 00:43:07
同理喔。

00:43:07 - 00:43:09
當然沒有考過，但也同理喔。

00:43:09 - 00:43:12
如果這個邀約有這個意思表示的錯誤呢？

00:43:12 - 00:43:13
可不可以撤銷？

00:43:13 - 00:43:15
這邊也有機會喔,

00:43:15 - 00:43:16
只是我們行政法沒有這樣考過。

00:43:17 - 00:43:17
好,

00:43:17 - 00:43:19
因為行政法老師每個都偏食,

00:43:19 - 00:43:21
你叫他去弄民法概念,他會死給你看,

00:43:21 - 00:43:24
所以這邊還沒有考過準用民法後的操作。

00:43:24 - 00:43:24
好,

00:43:24 - 00:43:27
所以這邊我們就自己心裡面有底就好。

00:43:28 - 00:43:28
好,

00:43:28 - 00:43:29
我們往下走。

00:43:30 - 00:43:31
452頁。

00:43:31 - 00:43:33
452頁請看大寫八，

00:43:33 - 00:43:35
不可預期的損失補償。

00:43:36 - 00:43:37
這個不可預期啊，

00:43:37 - 00:43:38
我為了幫助大家記，

00:43:38 - 00:43:40
各位應該聽過一個網路用語叫豬隊友,

00:43:41 - 00:43:41
沒錯,

00:43:41 - 00:43:44
這個不可預期呢,就是來自於神奇的豬隊友,

00:43:44 - 00:43:46
那這個豬隊友有多神奇呢?

00:43:46 - 00:43:46
請看一下第一行。

00:43:47 - 00:43:48
當事人一方為人民,

00:43:48 - 00:43:51
其締約後因締約機關所屬公法人,

00:43:51 - 00:43:52
注意請把所屬兩個字圈起來。

00:43:53 - 00:43:55
因為它必須是同一個公法人下面的。

00:43:56 - 00:43:56
好。

00:43:57 - 00:43:57
所以舉例，

00:43:59 - 00:44:00
你是交通部。

00:44:00 - 00:44:00
我是國防部

00:44:02 - 00:44:05
如果我衝康你的行政契約，這個時候我才是同個公法人下的豬隊友

00:44:06 - 00:44:08
那換個角度，假如是臺北市呢

00:44:08 - 00:44:11
臺北市市長講不聽，然後就衝康你，那怎麼辦？

00:44:12 - 00:44:15
那這個時候，臺北市跟你是同個公法人嗎？你是交通部。

00:44:15 - 00:44:16
就不是了，這樣懂嗎？

00:44:17 - 00:44:19
所以這邊一定是要同一個公法人。

00:44:20 - 00:44:20
再往下。

00:44:21 - 00:44:30
至其他機關第二行，其他機關於契約關係外行使公權力，致相對人履行義務時，顯增費用或不可預期的損失

00:44:30 - 00:44:34
145第一項規定，相對人得向締約機關請求補償之損失

00:44:34 - 00:44:38
好，所以請問，什麼情況下可以要求這個損失

00:44:38 - 00:44:40
豬隊友搞出來的錯

00:44:40 - 00:44:40
但是

00:44:42 - 00:44:43
豬隊友的錯誰賠錢

00:44:43 - 00:44:44
不是賠,是補償,誰

00:44:46 - 00:44:47
地政機關

00:44:47 - 00:44:49
所以這個在法感情上很容易不小心弄錯,所以要記得

00:44:51 - 00:44:54
同個法公法人下的豬隊友如果衝康你,弄來的損失

00:44:55 - 00:44:57
你要先補償第一波，OK。

00:44:59 - 00:45:00
所以你看下面一段例子

00:45:01 - 00:45:01
例如：

00:45:01 - 00:45:09
經濟部跟私人地節開發契約，因為土地鄰近國防部，後者管制行為，比方說把它封起來，開發延宕增加成本，豬隊友，所以經濟部應補償契約相對的損失。

00:45:12 - 00:45:12
好。

00:45:13 - 00:45:16
那下面一段是具體的操作，你們回去自己看一下，這很簡單

00:45:18 - 00:45:18
好

00:45:19 - 00:45:20
那順著講，請看453頁

00:45:21 - 00:45:23
大家感受一下那個標題的順序喔

00:45:24 - 00:45:27
契約已經成立後，它才會有調整、終止或不可預期的豬隊友，所以還有九

00:45:29 - 00:45:30
強

00:45:30 - 00:45:30
制執行,什麼意思

00:45:31 - 00:45:33
契約成立生效之後,你才會有強制執行的問題嘛

00:45:34 - 00:45:34
好

00:45:34 - 00:45:35
我們繼續看黑板,假設黑板上這個行政契約

00:45:35 - 00:45:38
真的存在了，那有一天這個行政契約沒有被履行嘛，債務不履行嘛，那怎麼辦？

00:45:42 - 00:45:43
好。

00:45:43 - 00:45:44
二選一，你是行政機關。

00:45:45 - 00:45:48
該死的人民死都不履行這個行政契約，那這個時候怎麼辦？

00:45:48 - 00:45:50
就像玩那個線上遊戲，這時候會出現兩個選項。

00:45:51 - 00:45:54
A選項各位玩家，你們要去打行政訴訟，B選項

00:45:54 - 00:45:57
派大軍去抄家做行政執行，所以行政執行

00:46:00 - 00:46:01
契約在這邊呢，

00:46:01 - 00:46:02
它跟行政處分不一樣。

00:46:03 - 00:46:03
行政處分

00:46:03 - 00:46:06
它是可以按照行政執行法，去抄他家,

00:46:06 - 00:46:08
行政機關自己去完成所有的執行。

00:46:09 - 00:46:10
我們的行政契約原則上,

00:46:11 - 00:46:12
如果不履行的話,

00:46:12 - 00:46:15
這邊就會延續到所謂的最可怕的夢魘。

00:46:15 - 00:46:16
訴訟。

00:46:16 - 00:46:17
換言之，

00:46:17 - 00:46:18
訴訟再怎麼快，

00:46:18 - 00:46:19
你也要個一年半載，

00:46:19 - 00:46:19
對不對？

00:46:20 - 00:46:21
所以假設各位是行政機關，

00:46:22 - 00:46:24
你們今年就是有個預算要消耗完，

00:46:24 - 00:46:25
你好不容易簽約，

00:46:25 - 00:46:28
結果那個廠商擺爛，擺到天荒地老，擺到外太空去了。

00:46:28 - 00:46:30
那這個時候你要打訴訟。

00:46:30 - 00:46:32
一年半後才能夠把這個契約結束,

00:46:32 - 00:46:34
那你一年半後才能夠寫結案報告,

00:46:34 - 00:46:35
那你今年考績就丙等了嘛。

00:46:36 - 00:46:39
那這個時候有沒有更快的方式可以不要讓我去打訴訟？

00:46:39 - 00:46:40
所以呢,

00:46:41 - 00:46:45
所以有槓桿效應的方式就是在立法規定裡面，

00:46:46 - 00:46:47
讓行政機關可以不要去打訴訟，

00:46:48 - 00:46:49
又可以去實現這個契約，

00:46:50 - 00:46:51
也就是保送

00:46:52 - 00:46:52
執行。

00:46:52 - 00:46:56
保送法院的執行處。

00:46:56 - 00:46:58
保送法院的執行處。

00:46:59 - 00:47:01
然後呢去啟動執行。

00:47:01 - 00:47:02
所以請繼續看黑板。

00:47:03 - 00:47:04
哇，什麼東西這麼好？

00:47:04 - 00:47:06
簽約完之後,

00:47:06 - 00:47:07
如果出問題,

00:47:07 - 00:47:08
不用去打訴訟,

00:47:08 - 00:47:10
可以直送法院的執行處,

00:47:10 - 00:47:11
哪這麼好？

00:47:12 - 00:47:13
對，沒有這麼好，

00:47:13 - 00:47:13
原因是因為，

00:47:14 - 00:47:16
如果真的要這樣直送的話，

00:47:17 - 00:47:19
你前面要先簽約。

00:47:20 - 00:47:20
簽什麼約？

00:47:21 - 00:47:22
請注意。

00:47:22 - 00:47:24
根據程序法148條，

00:47:25 - 00:47:27
如果將來的行政契約不履行，

00:47:27 - 00:47:30
要直送法院的執行處，

00:47:30 - 00:47:34
你必須在這個契約簽署的時候，必須要有一個條款。

00:47:34 - 00:47:36
雙方要自願接受執行,

00:47:36 - 00:47:39
這個條款定下去之後，才能夠直送執行處。

00:47:40 - 00:47:41
所以這個時候請看講義。

00:47:41 - 00:47:42
（一）第一行，

00:47:43 - 00:47:46
相較處分的內容可以由機關自為執行。

00:47:46 - 00:47:48
如果當事人一方不願履行契約的義務,

00:47:48 - 00:47:50
他方原則需向法院起訴。

00:47:50 - 00:47:51
那就很累。

00:47:51 - 00:47:52
所以第四項中間,

00:47:53 - 00:47:53
因此,

00:47:53 - 00:47:56
程序法148第一項特別規定,

00:47:56 - 00:47:58
當事人若於契約約定自願接受執行,

00:47:58 - 00:48:00
當債務人不為履行

00:48:00 - 00:48:04
給付時，債權得以契約為強制執行的名義。

00:48:04 - 00:48:05
藉此強化行政契約的便利。

00:48:06 - 00:48:09
所以請看下面的括號一，約定程序，第一行。

00:48:10 - 00:48:17
第二項規定，就自願接受執行的約定，締約一方為中央機關時，應該經過中央主管院會的認可。

00:48:19 - 00:48:21
我這邊講一下選擇題的考法。

00:48:22 - 00:48:24
等一下你會看到不同意的主體。

00:48:24 - 00:48:26
考試就會考對應的。

00:48:26 - 00:48:26
所以舉例。

00:48:27 - 00:48:32
締約之一方為地方自治團體時，應該經過地方自治團體首長的認可。

00:48:32 - 00:48:33
所以他要讓你考。

00:48:33 - 00:48:37
請問高雄市簽訂這樣的條款，要誰同意？

00:48:38 - 00:48:40
請問是行政院長，還是高雄市市長？

00:48:40 - 00:48:42
你看到行政院長就嗨了。

00:48:42 - 00:48:44
所以這時候你不能選。

00:48:44 - 00:48:49
因為根據這個款項，地方自治團體高雄市，他對應的是市長，這樣懂嗎？

00:48:49 - 00:48:52
所以考試會考這個一個蘿蔔一個坑。

00:48:52 - 00:48:56
這一題，這個段落很常被考選擇題，因為他會考一個蘿蔔一個坑。

00:48:56 - 00:48:56
好。

00:48:58 - 00:48:59
好，把它唸完，請看到倒數第二行。

00:49:00 - 00:49:04
契約內容涉及到委辦事項者，應該經過委辦機關的認可。

00:49:05 - 00:49:06
委辦我們沒有教過。

00:49:06 - 00:49:09
但是後面在第四章會詳細教。

00:49:09 - 00:49:11
委辦的意思很簡單。

00:49:11 - 00:49:16
今天我把事情，這個，怎麼講，委交出去給你辦。

00:49:16 - 00:49:19
我是故意講那麼rough的。

00:49:19 - 00:49:19
因為。

00:49:19 - 00:49:24
因為把事情交出去辦，我們有很多種類，委託、委任、委辦、委託行使公權力。

00:49:25 - 00:49:27
所以委辦只是把委外出去的一種。

00:49:27 - 00:49:29
那至於是如何委外？

00:49:29 - 00:49:30
我現在還不想定義。

00:49:30 - 00:49:30
太早了。

00:49:30 - 00:49:32
所以這邊是委外出去的意思。

00:49:32 - 00:49:34
那至於是哪一種委託出去,那未來再說。

00:49:35 - 00:49:36
好。

00:49:36 - 00:49:36
好。

00:49:36 - 00:49:37
那我們回到黑板喔。

00:49:38 - 00:49:41
所以這個時候為什麼他可以生鮮直送執行處,為什麼拿這麼好?

00:49:42 - 00:49:43
請注意時間點。

00:49:44 - 00:49:49
簽約之前根據148,你們就要搞定這個將來自願接受執行的條款。

00:49:49 - 00:49:51
將來自願接受執行的條款。

00:49:52 - 00:49:52
好。

00:49:52 - 00:49:53
那這邊請注意哦。

00:49:55 - 00:49:56
呃，這邊有個決議。

00:49:58 - 00:49:59
過去是申論題的考點。

00:50:00 - 00:50:02
但現在已經變成選擇題的愛將了，為什麼？

00:50:02 - 00:50:02
請注意聽這個問題。

00:50:04 - 00:50:07
這個簽，就是我同意，對不對？

00:50:08 - 00:50:10
剛才你們念過一個條文就是148第二項，如果這邊的同意

00:50:12 - 00:50:13
是機關的同意，

00:50:14 - 00:50:14
人民不算喔。

00:50:15 - 00:50:17
如果是機關的同意，必須要得到誰的認可，對不對？

00:50:18 - 00:50:19
我們剛剛學的是這個嘛。

00:50:20 - 00:50:21
所以請注意看我的紅色喔。

00:50:22 - 00:50:27
如果簽這個的時候，機關沒有簽，是人民簽only。

00:50:28 - 00:50:30
如果只有人民簽

00:50:30 - 00:50:34
跟這個東西，那機關還要根據148第二項得到他對應長官的認可嗎？

00:50:35 - 00:50:35
要還是不要？

00:50:36 - 00:50:38
所以這是一個邏輯問題。

00:50:38 - 00:50:39
那我們在前面有教過。

00:50:41 - 00:50:43
法律去解釋的時候，有四種解釋。

00:50:43 - 00:50:46
那對應到這邊就可以去解釋他的結論。

00:50:47 - 00:50:49
文義解釋、歷史解釋、體系解釋跟目的解釋。

00:50:50 - 00:50:52
好，這邊我們可以利用一下目的解釋。

00:50:52 - 00:50:55
請問根據148第二項的目的，

00:50:56 - 00:50:57
為什麼機關要得到認可？

00:50:58 - 00:51:00
因為怕機關下級機關隨便簽，

00:51:00 - 00:51:02
所以上級機關要doublecheck，對不對？

00:51:02 - 00:51:09
所以如果目的是守護機關不要亂簽，今天只有人民簽，根據目的，還有必要叫他的長官來認可嗎？

00:51:09 - 00:51:10
就沒有必要了。

00:51:11 - 00:51:12
所以這個東西就是目的解釋。

00:51:13 - 00:51:14
所以請記得，讀書技巧。

00:51:15 - 00:51:20
假說、乙說、丙說，隨便說，都是根據這原則，這四個解釋去交叉得出的結論。

00:51:21 - 00:51:24
所以你可以透過這四種解釋去觀察結論是怎麼得出來的。

00:51:24 - 00:51:25
好，我們來看講義。

00:51:27 - 00:51:28
請看一下

00:51:28 - 00:51:29
453頁的

00:51:30 - 00:51:31
括號

00:51:31 - 00:51:31
第二段

00:51:32 - 00:51:35
陳前若僅人民一方約定自願接受執行

00:51:35 - 00:51:37
是否仍需踐行上述認可程序，就是長官那邊。

00:51:38 - 00:51:44
99年高等行政法院座談會決議文及從認可程序的立法目的採否定說，你把目的圈起來。

00:51:44 - 00:51:46
所以就是目的解釋。

00:51:46 - 00:51:48
這真的是一個讀書技巧啊。

00:51:49 - 00:51:51
什麼事物見解，然後針對什麼爭點說了什麼結論，

00:51:51 - 00:51:53
那個結論有時候又忘記啊，

00:51:53 - 00:51:54
你就記四個字嘛。

00:51:55 - 00:51:56
目的解釋，

00:51:56 - 00:51:56
啊不就很好記嗎？

00:51:57 - 00:51:57
對吧？

00:51:57 - 00:51:59
所以請用方便你去推理

00:52:00 - 00:52:02
跟理解的這個東西去記。

00:52:03 - 00:52:05
好，那這個時候倒數第三行後面，

00:52:06 - 00:52:08
因此，如警政人民一方自願接受執行，

00:52:09 - 00:52:12
不生此等公益考量，就是機關被衝康的考量。

00:52:13 - 00:52:15
不在行政程序法148第二項規範之內，

00:52:16 - 00:52:17
無庸主管機關認可，

00:52:17 - 00:52:17
這樣明白了嗎？

00:52:18 - 00:52:20
好，那我們到此為止，來整理一下。

00:52:21 - 00:52:22
這一頁你學到了兩大東西。

00:52:23 - 00:52:30
來，第一大東西就是說，如果行政契約不履行要直送執行處，你必須要先簽這個自願執行條款。

00:52:30 - 00:52:37
第二個，如果簽的時候一邊是人民簽，一邊是機關簽，如果機關簽了要搞自己的話，必須要得到長官的認可，這是148條第二項。

00:52:38 - 00:52:42
那在148條第二項之餘呢，它的目的就是要保護機關不要被衝康的話，那如果只有人民簽呢？

00:52:43 - 00:52:45
那這邊還要適用148第二項讓機關簽嗎?

00:52:46 - 00:52:48
就不用了,他的長官就不用這個去認可了,

00:52:48 - 00:52:49
這樣OK嗎?

00:52:49 - 00:52:51
因為這是從目的去解釋的。

00:52:52 - 00:52:55
讓長官來認可的目的是要保護機關,

00:52:55 - 00:52:57
那機關不受保護的話，那長官也不用認可了。

00:52:57 - 00:52:58
這樣OK嗎？

00:52:58 - 00:52:59
好。

00:53:40 - 00:53:42
我們就學完了這個款項。

00:53:43 - 00:53:44
接下來有個選擇題的東西喔。

00:53:45 - 00:53:47
453頁的最下面，執行程序，

00:53:48 - 00:53:48
執行程序。

00:53:49 - 00:53:50
好，我們來看一下下一頁。

00:53:51 - 00:53:52
請看第一行。

00:53:53 - 00:53:58
148第三項規定，自願執行約定之強制準用行訴有關強制的規定。

00:53:58 - 00:53:59
好，快問快答。

00:54:00 - 00:54:01
老師超錯了嗎？

00:54:01 - 00:54:02
自己把它改成程序吧。

00:54:02 - 00:54:03
程序法沒有305條。

00:54:04 - 00:54:05
嚇死人了，沒有這麼多。

00:54:05 - 00:54:06
不過bytheway跟你講一下,

00:54:08 - 00:54:11
行政程序法真的在你我有生之年可能會變300多條,

00:54:12 - 00:54:15
因為行政程序法已經上路快20年了,

00:54:15 - 00:54:16
不，已經超過20年了,

00:54:16 - 00:54:21
所以很多公法界的那些前輩們都在修法當中。

00:54:22 - 00:54:24
那修法的數量已經膨脹到300多條了,

00:54:25 - 00:54:26
所以還是那句老話,

00:54:26 - 00:54:28
早考早享受,

00:54:28 - 00:54:30
晚考就被法條背到死,

00:54:30 - 00:54:33
所以你如果等到它修法再考上的話,

00:54:33 - 00:54:34
那就要再多背100多條,

00:54:34 - 00:54:36
現在它是175條左右,

00:54:36 - 00:54:38
你等於是要再多背200多條,

00:54:38 - 00:54:38
嚇死人了,

00:54:39 - 00:54:40
這樣比較並不會比較划算,

00:54:40 - 00:54:41
請趕快考上。

00:54:42 - 00:54:43
好，所以請回到你的講義。

00:54:44 - 00:54:45
第一行，305條規定，

00:54:46 - 00:54:47
債務人不為給付者，

00:54:47 - 00:54:51
債權人得以自願受償為名義，申請地方行政法院強制執行。

00:54:53 - 00:54:54
這邊bytheway講一下,

00:54:54 - 00:54:56
我們雖然還沒有講到法院的分類,

00:54:56 - 00:54:57
但是你看地方也知道,

00:54:58 - 00:54:58
什麼意思?

00:54:59 - 00:55:03
哎呀,這卡不了啊,給菜鳥來處理一下的概念,

00:55:03 - 00:55:04
懂嗎？

00:55:04 - 00:55:08
好，對此，地方行政法院，這邊沒有同時更改到。

00:55:08 - 00:55:10
應該是地方行政法院。

00:55:10 - 00:55:12
不是訴訟庭，現在已經沒有這個詞了。

00:55:12 - 00:55:14
但是它是地方行政法院。

00:55:14 - 00:55:15
抱歉，你自己幫我改一下。

00:55:16 - 00:55:18
好，不是地方法院行政訴訟庭，

00:55:19 - 00:55:20
是地方行政法院。

00:55:22 - 00:55:23
我們現在沒有這個庭了。

00:55:23 - 00:55:24
好。

00:55:25 - 00:55:26
概念差很多。

00:55:26 - 00:55:28
在修法前他真的是在地方法院,

00:55:29 - 00:55:29
有一個停頓,

00:55:30 - 00:55:32
但現在他把它拉到高等行政法院裡面去了,

00:55:33 - 00:55:34
所以完全不一樣。

00:55:35 - 00:55:35
好,

00:55:36 - 00:55:38
但動作不影響，請大家不要介意。

00:55:39 - 00:55:40
好，我們念一下第三行，

00:55:40 - 00:55:44
對此，地方行政法院應先定相當期間通知履行，

00:55:45 - 00:55:46
預期不履行的話才會啟動強制執行。

00:55:47 - 00:55:47
好,

00:55:48 - 00:55:49
好，請看下一個，阿拉伯數字2，

00:55:49 - 00:55:50
執行囑託。

00:55:51 - 00:55:54
這個囑託的意思就是說，拜託你，求求你，幫幫忙，我很忙，

00:55:54 - 00:55:58
好，所以你看第一行，306條規定，地方行政法院為辦理行政訴訟強制執行，

00:55:59 - 00:56:00
得

00:56:00 - 00:56:04
囑託地方法院的民事執行處跟行政機關代為執行，請把民事執行處畫一下底線，寫上阿拉伯數字一。

00:56:07 - 00:56:09
行政機關畫起來寫上二，為什麼？

00:56:09 - 00:56:11
不是標好玩的，有用，往上念。

00:56:12 - 00:56:18
而執行程序除別規定外，應視其機關為法院或機關而分別準用強制或行政執行。

00:56:18 - 00:56:20
請把強制執行法標上阿拉伯數字1。

00:56:21 - 00:56:23
請把行政執行法標起來阿拉伯數字2，為什麼？

00:56:24 - 00:56:26
因為1對1，2對2，這樣可以嗎？

00:56:27 - 00:56:30
哦，這個就是嗯，標註的意思。

00:56:33 - 00:56:39
好，以上就是我們契約好，從無到有的一些處理問題。

00:56:39 - 00:56:45
因為接下來要講述時呢，就進入到這個章節的最後一個條文，但不是最後一個爭點。

00:56:45 - 00:56:46
它是149條。

00:56:47 - 00:56:52
所以在這頁之前的東西就是你學過的一些，所有條文都在前面了。

00:56:52 - 00:56:54
從135條的契約定義。

00:56:54 - 00:56:56
到兩種有名契約。

00:56:56 - 00:56:59
到如何去弄程序跟書面要式行為。

00:57:00 - 00:57:06
然後一直到什麼生效要件，到無效事由，到什麼諸隊友條款，到什麼調整終止。

00:57:06 - 00:57:07
你已經學一輪了。

00:57:07 - 00:57:08
最後是執行條款。

00:57:09 - 00:57:12
所以呢，從135到148這邊，它都是有個邏輯。

00:57:14 - 00:57:16
從契約的定義到類型。

00:57:16 - 00:57:19
到生效無效，到執行。

00:57:19 - 00:57:20
它都會有個順序。

00:57:20 - 00:57:25
所以你回去的時候，就按照課本的標題把它默默地吃到你的腦袋裡面去。

00:57:26 - 00:57:27
接下來我們要教新進度。

00:57:27 - 00:57:30
因為簡單就跟火車過山洞一樣，一直教一直教。

00:57:30 - 00:57:32
大寫時民法適用規定。

00:57:33 - 00:57:35
來，我們看一個，這個在地人要知道的小故事。

00:57:35 - 00:57:37
請看一下標題。

00:57:38 - 00:57:40
臺北西站拆遷案判決。

00:57:40 - 00:57:41
國光客運獲補償。

00:57:42 - 00:57:44
那這個東西為什麼跟大家有關？

00:57:44 - 00:57:47
你再怎麼樣不喜歡臺北車站，你還是這個一個禮拜要來好幾天。

00:57:48 - 00:57:51
所以臺北車站旁邊就是西站的部分呢，它曾經有國光客運的站點。

00:57:51 - 00:57:56
那因為國光客運配合這個臺北市的那些，你看第一行。

00:57:57 - 00:58:00
2016年配合北市府。

00:58:00 - 00:58:01
的西區門戶計畫。

00:58:02 - 00:58:04
那2016年還是柯市府嘛,

00:58:04 - 00:58:06
所以柯市府當時有一個很大的行政案件,

00:58:06 - 00:58:07
先講結論,

00:58:08 - 00:58:09
你是國光客運。

00:58:10 - 00:58:12
好，我不知道大家搭國光客運的經驗有多少，

00:58:12 - 00:58:15
總之國光客運因為價格很便宜，是很多出外人的好朋友，

00:58:15 - 00:58:17
因為它超便宜的。

00:58:17 - 00:58:20
那話說回來，國光客運就被衝康啊。

00:58:20 - 00:58:20
怎樣被衝康？

00:58:21 - 00:58:23
你是國光客運，你答應北市府要搬家，

00:58:24 - 00:58:25
所以你們簽約。

00:58:25 - 00:58:28
你們簽約之餘呢，結果這個約就約定，它是定型化契約。

00:58:29 - 00:58:31
你搬遷是什麼的，我不付你補償費。

00:58:32 - 00:58:35
所以呢等於是你這個賠了夫人又折兵嘛,如果我們用成語。

00:58:35 - 00:58:37
好,所以這時候請看一下你的第二段。

00:58:38 - 00:58:40
好,對不起,請看第一段的第二行後面。

00:58:41 - 00:58:43
要賠償拆遷補償費,

00:58:43 - 00:58:46
預算都編好了,沒想到出現不同意見賠償喊價,

00:58:46 - 00:58:48
因為發現有定型化契約超爽的。

00:58:49 - 00:58:50
那這個時候,

00:58:51 - 00:58:51
下一段,

00:58:52 - 00:58:59
法院指出對於B棟而言,土地使用契約15、16關於國光客運不得請求補償,放棄任何權利的約定應屬無效,

00:58:59 - 00:58:59
停。

00:59:00 - 00:59:02
法院怎麼這麼好？

00:59:02 - 00:59:05
行政契約簽了約定，為什麼會無效？

00:59:05 - 00:59:09
所以聰明的各位，請用你債總的法理想一下。

00:59:09 - 00:59:13
根據債總的什麼條文，經過準用之後，這樣的行政契約條款它會無效了。

00:59:13 - 00:59:14
怎麼這麼厲害？

00:59:15 - 00:59:16
怎麼那麼厲害？

00:59:16 - 00:59:16
什麼條文？

00:59:18 - 00:59:20
定型化契約顯示公平無效的條款，

00:59:20 - 00:59:21
這樣懂了嗎？

00:59:22 - 00:59:24
好，所以你來看一下右邊455頁。

00:59:26 - 00:59:28
455頁呢,請看第二段。

00:59:29 - 00:59:35
那該如何準用民法條文,只待未來裁判跟學說就公法契約跟私法契約的差異來累積相關見解。

00:59:35 - 00:59:37
這句話不是我偷懶喔。

00:59:38 - 00:59:39
請注意一個點,

00:59:40 - 00:59:42
準用的民法是包山包海,

00:59:42 - 00:59:46
所以你想要在行政法這堂課把債總重新學一遍嗎？

00:59:46 - 00:59:48
不想嘛，對不對？已經學過了嘛。

00:59:48 - 00:59:48
我的重點是，

00:59:49 - 00:59:52
所以考試呢，我們也無法預測它一定會考什麼。

00:59:52 - 00:59:59
我只能說，準用如果要考在行政法這課的話，它只能考大的條文，也就是那些你在民

01:00:00 - 01:00:02
總在總一定會用到那些。

01:00:02 - 01:00:04
他不會考那些冷僻的東西,我敢保證,因為題目都沒有。

01:00:06 - 01:00:08
好,所以這個故事呢,請看下一段。

01:00:08 - 01:00:13
比方說,北高行98年訴更二字,就是在講一樣的判決。

01:00:14 - 01:00:15
可是這個是敗訴。

01:00:15 - 01:00:17
我們看勝訴的好了，比較快，請看下一段。

01:00:18 - 01:00:21
但同樣針對要不要類推適用民法247之一。

01:00:21 - 01:00:24
北高行107年訴字386號判決。

01:00:24 - 01:00:26
就新聞報導中的案子才肯定說。

01:00:27 - 01:00:30
103年土地徵收1516不得請求補償。

01:00:30 - 01:00:36
定型化約款，事先概括排除補償權益，叫違章建築事實上處分人無權再有更不利的地位，什麼意思？

01:00:38 - 01:00:41
國光客運是合法的建築物。

01:00:41 - 01:00:45
我配合市政府的情況，我搬遷，我沒有補償。

01:00:45 - 01:00:47
結果你違建拆除還有補償。

01:00:48 - 01:00:51
沒有道理違建還可以得到補償，我合法搬遷沒有補償吧。

01:00:51 - 01:00:55
所以這個時候倒數第二人後面，可見有顯失公平的情形。

01:00:55 - 01:00:57
而準用民法247條此部分約定無效。

01:00:58 - 01:01:00
所以我這邊只是想再次提醒你。

01:01:02 - 01:01:07
在總則的一些條文，如果可以把它用到行政契約的話，你就不要擔心。

01:01:08 - 01:01:10
舉例，下面這一題。

01:01:10 - 01:01:15
你看一下這個出處是106年檢事官，請問這一題可以用到民總什麼條文？

01:01:15 - 01:01:16
民總啊。

01:01:16 - 01:01:18
你大一的回憶啊，18歲的青春啊。

01:01:18 - 01:01:19
你看一下第一行。

01:01:19 - 01:01:24
某幫派大哥欠稅3000萬未繳，平日消費闊綽，為免財產遭管收，出具擔保書狀。

01:01:25 - 01:01:26
好。

01:01:26 - 01:01:27
擔保書狀也先畫一下底線。

01:01:28 - 01:01:29
擔保書狀是行政契約。

01:01:29 - 01:01:31
所以這邊會回到行政契約去討論。

01:01:32 - 01:01:33
好，那繼續往下。

01:01:33 - 01:01:35
請看第四行中間，以則提出。

01:01:36 - 01:01:38
其因受脅迫而擔保，故撤銷擔保之意思表示。

01:01:39 - 01:01:41
所以請看括號二，對此爭議。

01:01:41 - 01:01:44
應如何尋求救濟？他到底可不可以撤銷這個意思表示，可不可以？

01:01:47 - 01:01:48
可以啊，為什麼？

01:01:49 - 01:01:53
因為149準用民法經脅迫而撤銷意思表示的條文嘛,92條嘛,對不對?

01:01:55 - 01:01:56
好，所以。

01:01:56 - 01:01:57
我們冷靜地想一下。

01:01:58 - 01:01:59
你看一下出處。

01:01:59 - 01:02:00
100。

01:02:00 - 01:02:00
6年檢事官。

01:02:02 - 01:02:03
老師的重點還是一個。

01:02:04 - 01:02:06
不要以為準用民法是天方夜譚。

01:02:06 - 01:02:08
100年就在考這個挖溝了。

01:02:08 - 01:02:10
你114年還不注意嗎？

01:02:11 - 01:02:11
好。

01:02:11 - 01:02:14
這個請大家默默的，這個留心一下。

01:02:14 - 01:02:14
好。

01:02:14 - 01:02:19
那再次強調，準用民法的條文，它一定不會考冷的嘛。

01:02:19 - 01:02:20
因為連新法老師都不會用嘛。

01:02:20 - 01:02:22
半開玩笑是這樣子啦。

01:02:22 - 01:02:24
所以也不用太過於擔心。

01:02:24 - 01:02:26
好，再來看下面這一題。

01:02:30 - 01:02:31
456這邊呢。

01:02:32 - 01:02:39
有一半是真的國家考試，有一半是類似事實的決議，所以我把它並在一起了。

01:02:40 - 01:02:42
請看第一段，這部分是題目。

01:02:43 - 01:02:43
好。

01:02:45 - 01:02:47
算了，我們不要練這一題了。

01:02:47 - 01:02:50
因為這題唸唸好久，因為有一半不是現在的重點。

01:02:50 - 01:02:52
我們看下面的類似考點。

01:02:52 - 01:02:53
請看註釋75。

01:02:55 - 01:02:57
75這邊就是一樣的考點。

01:02:57 - 01:02:57
準用，準用。

01:02:58 - 01:02:59
假為警專學生。

01:03:00 - 01:03:02
依據入學時招生簡章規定。

01:03:02 - 01:03:05
畢業後兩年通過警察特考任職分發。

01:03:05 - 01:03:07
否則應賠償在校所有費用。

01:03:07 - 01:03:10
各位請把「賠償在校所有費用」畫底線。

01:03:11 - 01:03:11
各位。

01:03:12 - 01:03:13
我們一起動腦想一下。

01:03:13 - 01:03:17
請問公費的法律關係是什麼樣的行政行為？

01:03:18 - 01:03:18
昨天有講啊。

01:03:19 - 01:03:20
行政契約嘛，對不對？

01:03:21 - 01:03:25
所以第二行的賠償在校費用，它是契約裡面的什麼衍生的動作？

01:03:26 - 01:03:28
你不做就賠錢，你不做就賠錢。

01:03:28 - 01:03:29
而且是先約定的，所以這是什麼？

01:03:30 - 01:03:30
金。

01:03:31 - 01:03:32
發財金嘛，不是啊。

01:03:32 - 01:03:32
我違約金啊。

01:03:33 - 01:03:33
好。

01:03:34 - 01:03:35
所以是違約金。

01:03:36 - 01:03:37
那違約金往下念，假於畢業後第三年始通過警察特考。

01:03:39 - 01:03:41
分發任職，所以請注意。

01:03:42 - 01:03:44
阿拉伯數字一，假於警專所定應於兩年內通過任職。

01:03:44 - 01:03:48
否則應賠償的約定性質為何，違約金，我為什麼那麼篤定？

01:03:52 - 01:03:53
因為這是決議講的。

01:03:54 - 01:03:56
所以我們當然原則上可以用決議。

01:03:57 - 01:03:58
再來，二，請注意。

01:03:59 - 01:04:00
這是準你。

01:04:00 - 01:04:00
唷。

01:04:01 - 01:04:05
假於第三年通過特考，應如何主張始能縮減賠償範圍？我就問縮減什麼東西？

01:04:07 - 01:04:08
違約金。

01:04:08 - 01:04:09
所以我請問你一個問題。

01:04:10 - 01:04:13
我們程序法有規定任何規定來縮減契約的違約金嗎？

01:04:13 - 01:04:15
沒有，因此這邊就是準用。

01:04:16 - 01:04:18
那我不知道各位在總的學習啦。

01:04:18 - 01:04:24
所以請問你們知不知道適用在總什麼條文來縮減違約金，哪一條？

01:04:25 - 01:04:26
民法252嘛。

01:04:27 - 01:04:30
當然我為什麼知道，這是因為我讀了決議，我對

01:04:30 - 01:04:32
知道，因為我對在總也是很爛。

01:04:33 - 01:04:34
所以請不要著急。

01:04:34 - 01:04:38
我現在就要搭配這個考題，國家考試考題，告訴你決議講什麼。

01:04:38 - 01:04:40
所以這意味著什麼事情？

01:04:40 - 01:04:43
民法252的相關爭議你要很熟。

01:04:43 - 01:04:45
因為這個準用決議提過。

01:04:45 - 01:04:49
所以導致後面的選擇題跟現在你看到的申論題都被考出來，這樣明白了嗎？

01:04:50 - 01:04:51
啊，不要講那麼多。

01:04:52 - 01:04:56
這個賠償金的，怎麼講，縮減。

01:04:57 - 01:05:00
前三四年的那個二試也

01:05:00 - 01:05:00
有考過。

01:05:01 - 01:05:02
所以準用有很多條文。

01:05:02 - 01:05:06
可是這一條違約金的縮減，它是超熱的，不知道為什麼。

01:05:07 - 01:05:12
是從決議做出來之後，就是很像燈火通明，生意興隆都一直考這個。

01:05:12 - 01:05:14
好，那我們來思考一下決議。

01:05:15 - 01:05:16
我幫你看一下。

01:05:16 - 01:05:17
請看到458頁。

01:05:21 - 01:05:21
好。

01:05:21 - 01:05:22
458頁呢，

01:05:22 - 01:05:23
請看一下小寫二。

01:05:24 - 01:05:27
問假於訴訟中，因與合理由減免哦。

01:05:27 - 01:05:28
那

01:05:28 - 01:05:29
請注意以下跟您表示的

01:05:30 - 01:05:33
基本上就是決議裡面提到的文字。

01:05:34 - 01:05:34
好。

01:05:34 - 01:05:35
我們來看一下這個

01:05:37 - 01:05:37
呃

01:05:38 - 01:05:39
括號二，先看括號二。

01:05:40 - 01:05:42
違約金的減免要求應無理由。

01:05:42 - 01:05:44
先不要管結論，你先看他的文字。

01:05:45 - 01:05:46
請看出體字，就是反白的部分。

01:05:47 - 01:05:54
為確保學生畢業一定期間內考試及格分發的義務履行,否則應賠償費用,其性質屬違約金。

01:05:54 - 01:05:57
這是你第一行的106年決議講的。

01:05:57 - 01:06:00
所以這個已經是食物上的一個很固定

01:06:00 - 01:06:00
這個所謂的違約金。

01:06:03 - 01:06:03
好。

01:06:03 - 01:06:05
再往下念第三個後面。

01:06:05 - 01:06:11
有關減免之規定，既未經程序法，亦未於法規中明文規定者，準用民法的規定。

01:06:12 - 01:06:14
所以呢，請看一下跳過閃電命中，等下再回來。

01:06:15 - 01:06:17
試查民法252條規定。

01:06:17 - 01:06:21
約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額，請把相當兩個字畫底線。

01:06:23 - 01:06:26
所以決議就針對什麼是相當有提出標準。

01:06:27 - 01:06:29
再講最後一次，決議針對相當有提出標準。

01:06:30 - 01:06:31
所以我們要操作一下。

01:06:32 - 01:06:33
那個標準在什麼地方呢？

01:06:34 - 01:06:35
好，這時候你看下一行。

01:06:36 - 01:06:39
需一，對不起，順著念。

01:06:40 - 01:06:48
一、前述決議見解，雙方約定之為經是否相當，需以一般客觀事實、社會經濟狀況、當事人所受損害的情形為斟酌之標準，這個是

01:06:49 - 01:06:50
他提出來的元素。

01:06:51 - 01:06:51
大概知道一下就好。

01:06:52 - 01:06:53
好。

01:06:53 - 01:06:53
那各位。

01:06:54 - 01:06:56
好，我們有點耐心喔。

01:06:56 - 01:06:58
你幫我翻回去題目的問法。

01:07:01 - 01:07:02
我們回到四五六月。

01:07:04 - 01:07:05
四五六月住475。

01:07:06 - 01:07:07
你看一下阿拉伯數字是二。

01:07:08 - 01:07:11
甲於第三年通過警察特考，應如何主張？

01:07:12 - 01:07:14
三，法院對賠償範圍應如何認定？

01:07:14 - 01:07:15
二跟三要怎麼區分？

01:07:17 - 01:07:20
二，你就要寫149準用252，然後搭配決議。

01:07:20 - 01:07:22
提出剛才的那個縮減標準。

01:07:23 - 01:07:23
到目前為止就可以了。

01:07:24 - 01:07:26
這個是剛才跟你講的。

01:07:27 - 01:07:28
好，有沒有聽不懂問題的，OK嗎？

01:07:30 - 01:07:33
二的這一點就是149準用252，然後把決議剛才講到的地方維持，把它填上去，就是二的範圍。

01:07:38 - 01:07:39
那你說三的範圍是什麼？

01:07:40 - 01:07:41
三的範圍是具體涵攝喔。

01:07:42 - 01:07:47
也就是說準用252之後，到底本題到底該不該相當，減至相當，這樣大家都懂了嗎？

01:07:48 - 01:07:48
好。

01:07:49 - 01:07:51
那請大家不要急的原因是因為，我想

01:07:53 - 01:07:54
讓大家練習一下，因為有練習才會深刻，你想一下。

01:07:57 - 01:07:59
根據前面所講的，我們要配合雙方

01:08:00 - 01:08:02
算了損失去思考這邊相不相當。

01:08:02 - 01:08:03
好，我問你喔。

01:08:03 - 01:08:05
你是學校，我是警察。

01:08:05 - 01:08:07
如果我考上，但是遲到才考上。

01:08:08 - 01:08:10
這邊要不要把所有的錢吐回去？

01:08:12 - 01:08:13
哦，這邊當然有人搖頭。

01:08:13 - 01:08:15
你搖頭也不能說錯，因為

01:08:16 - 01:08:18
這個決議有部分的見解跟你一樣搖頭。

01:08:18 - 01:08:21
不用錢還，他要考上，他很厲害，他很棒了，讚讚讚。

01:08:21 - 01:08:23
但是決議認為

01:08:24 - 01:08:26
這個地方，我只是要求你把錢還回去。

01:08:27 - 01:08:29
我沒有額外叫你加重、加錢，沒有。

01:08:29 - 01:08:32
所以在這個時候，這個是相當的。

01:08:32 - 01:08:32
再講最後一次。

01:08:33 - 01:08:35
雖然聽起來跟你的法感情不一定合理。

01:08:35 - 01:08:40
但是我們的決議認為，這邊是把所有的學費還回去。

01:08:40 - 01:08:42
你沒有額外的損失。

01:08:42 - 01:08:44
你就是原本該繳多少，你就繳多少。

01:08:44 - 01:08:46
所以決議認為是相當的。

01:08:46 - 01:08:47
所以你翻到459頁。

01:08:50 - 01:08:51
459頁請看第二段。

01:08:52 - 01:08:59
本案中，甲方於約定期間內通過警察特考並分發任職，是雙方訂約目的無法達成。

01:08:59 - 01:09:00
注意

01:09:00 - 01:09:04
僅因返還受領之公費跟津貼，並未為額外之賠償。

01:09:05 - 01:09:07
故其其他固有財產未受剝奪。

01:09:07 - 01:09:07
所以

01:09:08 - 01:09:10
他從什麼角度認為是相當的？

01:09:11 - 01:09:12
我為什麼要放那麼慢？

01:09:12 - 01:09:13
我希望你跟我一樣看得出來。

01:09:13 - 01:09:15
他為什麼認為是相當。

01:09:16 - 01:09:16
兩個原因。

01:09:17 - 01:09:18
第一個錢沒有額外繳。

01:09:19 - 01:09:20
第二個固有財產沒有受損。

01:09:21 - 01:09:23
他就是把得到的好康吐回去而已。

01:09:23 - 01:09:24
這樣大家有看到嗎？

01:09:24 - 01:09:25
好。

01:09:25 - 01:09:26
往下念。

01:09:26 - 01:09:30
假若就業期間所完成警察的學位跟應試資格仍存在。

01:09:31 - 01:09:33
審酌雙方損益，金額並未過高。

01:09:33 - 01:09:35
各位，再講最後一次，為什麼沒有過高。

01:09:35 - 01:09:37
因為我只是叫你把領的錢還回去。

01:09:38 - 01:09:40
我沒有損害到你其他的既有利益。

01:09:41 - 01:09:42
不過

01:09:43 - 01:09:44
也許有人跟我一樣就會覺得說

01:09:46 - 01:09:48
把所有的受領的錢全部還回去太過分了，為什麼？

01:09:49 - 01:09:51
為什麼可能太過分？

01:09:51 - 01:09:52
當然決議不是這麼講。

01:09:52 - 01:09:53
但為什麼可能太過分？

01:09:53 - 01:09:54
我就問他有沒有考上。

01:09:55 - 01:09:56
他考上，他只是遲到考上。

01:09:57 - 01:09:59
所以假設他應該領100萬的學費，那他

01:10:00 - 01:10:02
他如果遲到考上的話，應該是等比例縮減就好了。

01:10:02 - 01:10:03
你們為什麼要全部還回去呢？

01:10:04 - 01:10:06
所以你可以看一下我們的注477。

01:10:07 - 01:10:07
第一行,

01:10:08 - 01:10:16
決議一有反對的見解指出,假雖於99年12月31號借至一年後始通過任職發生遲延給付。

01:10:16 - 01:10:18
那這個時候,

01:10:19 - 01:10:20
第三行後面,

01:10:20 - 01:10:25
警察專科學校跳過括號，僅受有延遲一年時補充人力的損害，

01:10:26 - 01:10:28
顯見締約的目的仍有部分達成，

01:10:29 - 01:10:31
這我跟他持的類似看法，為什麼？

01:10:31 - 01:10:36
締約目的部分達成的話，那你就要，那你當然可以保有部分利益不是嗎？

01:10:37 - 01:10:38
所以這個時候往下念。

01:10:39 - 01:10:40
締約的基礎並未全部喪失,

01:10:40 - 01:10:44
假使未喪失全部受領之公費待遇跟津貼的正當性。

01:10:44 - 01:10:45
不過,

01:10:45 - 01:10:48
這一段應該就被當成是少數說了嘛,

01:10:48 - 01:10:49
所以各位看看就好,

01:10:49 - 01:10:52
因為考試上我們還是以決議為主，

01:10:52 - 01:10:53
除非

01:10:53 - 01:10:56
他如果問你你個人的看法，你就可以補這一段，

01:10:56 - 01:10:58
當作是素材給你參考，

01:10:58 - 01:10:58
夠。

01:10:59 - 01:10:59
好,

01:10:59 - 01:11:14
所以請回到

01:11:14 - 01:11:42
你最上面的閃電命中。

01:11:43 - 01:11:46
來，這一頁最上面的閃電命中，我們來看一下考點。

01:11:46 - 01:11:50
如果你未來看到公費生契約，又從契約履行衍生後續賠償，

01:11:51 - 01:11:53
依照決議這邊就要留意違約金的存在。

01:11:53 - 01:11:57
而違約金是否能減免，根據決議就要準用民法看來相不相當。

01:11:57 - 01:11:59
最後，如果

01:12:00 - 01:12:00
的決議，OK嗎？

01:12:00 - 01:12:02
它是套裝行程，齁。

01:12:03 - 01:12:09
那麼接下來呢，我們來看一下這個459頁。

01:12:11 - 01:12:14
459頁呢，我們再教大概兩頁就休息一下，

01:12:14 - 01:12:18
因為這邊我需要一口氣把它教完會比較順喔。

01:12:19 - 01:12:22
我們先看一下第11，然後思考一下必要性。

01:12:23 - 01:12:25
來，我們念標題，處分並用的容許性。

01:12:25 - 01:12:28
光看這個詞喔，你可能會覺得霧煞煞。

01:12:28 - 01:12:30
啊我們再教行政契約呢。

01:12:30 - 01:12:33
老師你寫什麼處分，哈哈哈你寫錯了。

01:12:33 - 01:12:33
是這樣子的喔。

01:12:35 - 01:12:37
假設黑板上的行政契約真實存在。

01:12:38 - 01:12:40
可是你是行政機關。

01:12:40 - 01:12:46
你覺得我在做行政契約的時候有一些不妥，然後呢根據法律，你有一些規定可以做行政處分。

01:12:46 - 01:12:52
所以這個時候你可不可以在行政同一個就是基礎關係下，然後對我額外做處分。

01:12:54 - 01:12:55
那這邊就產生爭議。

01:12:55 - 01:12:56
那為何我等下跟你講。

01:12:57 - 01:12:58
所以這個爭議呢就叫做

01:12:59 - 01:13:02
處分並用於契約的容許性。

01:13:02 - 01:13:04
到底是該還是不該。

01:13:04 - 01:13:06
所以標題簡稱為處分並用容許性。

01:13:06 - 01:13:07
這個並用指的是

01:13:08 - 01:13:17
我們在簽約的前提下，在同一個契約所要規範的事實裡面，我們可不可以針對一些情況去並用處分。

01:13:17 - 01:13:19
那這邊為什麼會起爭議呢？

01:13:19 - 01:13:20
這邊要分可否兩說。

01:13:21 - 01:13:22
哦可以做，

01:13:22 - 01:13:23
哦不可以做。

01:13:24 - 01:13:27
好，不可以做這邊呢，是廣大的學理。

01:13:28 - 01:13:31
所以你會在很多行政法的課本裡面看到這個。

01:13:32 - 01:13:33
這個學理就是這樣講喔。

01:13:34 - 01:13:35
他說

01:13:35 - 01:13:38
契約呢是一種水平的行為。

01:13:38 - 01:13:40
大家是你好我好大家好。

01:13:40 - 01:13:43
所以雙方是這個兄友弟恭。

01:13:43 - 01:13:46
然後雙方都非常的客氣,因為是一個合意的行為。

01:13:47 - 01:13:49
那處分呢是一個垂直的行為。

01:13:50 - 01:13:51
所以學理認為

01:13:52 - 01:13:55
當我們簽約是一個水平互相互相合意的狀態下

01:13:55 - 01:14:00
你忽然針對某個事，機關就變臉了，變成是上對下單領。

01:14:00 - 01:14:01
的垂直的這樣的行政行為，所以這樣是不妥的，學理認為

01:14:04 - 01:14:08
你會破壞我們對契約的水平的信賴。

01:14:09 - 01:14:11
所以四個字做一下眉眼，為什麼不可以並用處分？

01:14:13 - 01:14:15
因為避免破壞信賴，OK？

01:14:16 - 01:14:17
好,所以你看一下講義。

01:14:21 - 01:14:23
請看一下460頁,在那邊等晚點再講。

01:14:24 - 01:14:33
來,你看一下460頁的小寫一,學理見解,來括號一否定說,所以這個說法就蹦出了第一行,處分並用禁止原則。

01:14:33 - 01:14:35
各位,這個蹦出來是一個結論。

01:14:35 - 01:14:37
他們就是反對到底,反對並用。

01:14:38 - 01:14:41
反對並用，所以這邊是處分並用禁止原則，但這個是結論。

01:14:43 - 01:14:45
你切記不要只被結論迷惑。

01:14:45 - 01:14:51
來，你看下一段，我是說第二段的第二行，倒數第二行中間。

01:14:52 - 01:14:57
不管何種領域，契約當事人多期待事後不再使用處分，等同默示放棄作為處分。

01:14:57 - 01:15:02
換句話說，若得在恢復被替代之處分，以發生變更消滅權利義務關係。

01:15:02 - 01:15:03
對信賴會造成突襲。

01:15:03 - 01:15:04
所以請看黑板。

01:15:04 - 01:15:07
為什麼否定見解認為不能併用處分?

01:15:07 - 01:15:09
因為避免破壞信賴。

01:15:09 - 01:15:10
這樣可以嗎?避免破壞信賴。

01:15:11 - 01:15:12
好。

01:15:12 - 01:15:13
好，請繼續看黑板。

01:15:14 - 01:15:15
還有一派就認為是肯定說啊。

01:15:16 - 01:15:18
哎呀，就用處分有什麼關係嘛，這派的人也不是隨便。

01:15:19 - 01:15:19
為什麼？

01:15:20 - 01:15:22
這派人持一個看法非常清楚。

01:15:23 - 01:15:23
好。

01:15:24 - 01:15:26
有法律，有處分，什麼意思？

01:15:27 - 01:15:33
法律如果規定他可以有，做處分的話，那為什麼不能按照法律做處分？

01:15:33 - 01:15:34
這樣哪邊奇怪？

01:15:34 - 01:15:35
所以請繼續看一版，因此採這一說的人就認為說

01:15:38 - 01:15:39
你們這說法否定說都是神經病，為什麼？

01:15:40 - 01:15:44
人家法律都給你了，你還在那邊反對處分，反對處分吃飽太閒是不是？

01:15:45 - 01:15:49
所以呢，立法者早就已經定了，那人民自然就不會有信賴保護的問題嘛，對不對？

01:15:49 - 01:15:49
好，所以我們來看講義。

01:15:53 - 01:15:55
請看一下，460頁，括號二。

01:15:57 - 01:15:58
肯定說。

01:15:59 - 01:16:00
相對前

01:16:00 - 01:16:04
人數部分學者認為與其稱之並用禁止原則，不如回歸容許性前線，也就是有沒有依據。

01:16:06 - 01:16:11
換句話說地，學契約後能否再對相對人做成處分，令一機關是否做成處分的權限為主。

01:16:12 - 01:16:15
並不存在一般化排除不得作為成處分的理由。

01:16:15 - 01:16:17
好，所以呢請注意。

01:16:18 - 01:16:21
一派認為是不可以做，因為他們堅信會破壞信賴。

01:16:22 - 01:16:25
而且蹦出一個就是你不知道哪邊看過的，這個並用禁止原則。

01:16:27 - 01:16:32
好，其實我在以前第一次碰到這個見解的時候也是莫名其妙。

01:16:32 - 01:16:33
好，老師請問你。

01:16:33 - 01:16:34
比例原則從哪邊來？

01:16:34 - 01:16:37
哦，憲法23條，平等原則從哪邊來？憲法第七條。

01:16:38 - 01:16:40
可是並用禁止原則到底是從哪邊來？

01:16:40 - 01:16:40
沒有人告訴過你。

01:16:41 - 01:16:47
所以這個說法基本上就跟水中撈月一樣，就是你怎麼撈都撈不起來的，嚇死人。

01:16:48 - 01:16:50
所以另外一說就批評的，我覺得個人有道理啊。

01:16:50 - 01:16:53
就是說有立法者規定的話，你為什麼不能做？

01:16:53 - 01:16:56
你哪來一種就是所謂的不能做的並用禁止原則呢？

01:16:57 - 01:16:59
好，沒關係，以上是簡單的小小分析，不必

01:17:00 - 01:17:02
這個完全都聽進去。

01:17:02 - 01:17:07
你只要在考試上抓準這兩說為什麼存在。

01:17:07 - 01:17:09
好，那我先預告一下，準備休息。

01:17:10 - 01:17:13
處分能不能在契約關係中並用？

01:17:13 - 01:17:15
我們不只是去背這兩說。

01:17:16 - 01:17:21
原因是因為能不能做，他會被國考用這樣的模式包裝出來。

01:17:21 - 01:17:22
我們先留一個伏筆，你先看一下。

01:17:24 - 01:17:25
你看到459頁。

01:17:31 - 01:17:33
請看下面的閃電名詞。

01:17:33 - 01:17:33
重喔。

01:17:33 - 01:17:36
來，本題跟本頁考點被包裝在得否提起訴願的問法中。

01:17:36 - 01:17:39
具體來說，訴願的對象是行政處分。

01:17:39 - 01:17:46
當先簽了協助驗測的行政契約，機關可否針對違規驗測的廠商另外並用處分，要求減少汽車檢驗數。

01:17:47 - 01:17:50
若這個都不能要求處分，還能拿去訴願嗎？

01:17:50 - 01:17:51
這就是本章的一個考點。

01:17:51 - 01:17:56
也就是他先簽一個行政契約，然後問你契約所產生的委屈能不能訴願。

01:17:57 - 01:17:59
那反過來問你就是能不能併用處分嗎？

01:17:59 - 01:17:59
讓大家理解。

01:18:00 - 01:18:00
問題嗎，所以他會這樣去包裝，因此呢，我們就必須判斷核心的問題

01:18:05 - 01:18:07
處分到底能不能併用

01:18:07 - 01:18:09
那並用的話,有什麼狀況

01:18:10 - 01:18:11
來我再講一個就收尾了

01:18:12 - 01:18:13
以上所講的是學理

01:18:15 - 01:18:17
食物採的是學理的這一說,就是肯定說

01:18:19 - 01:18:23
所以在食物上針對這個肯定,它做了一些決議

01:18:23 - 01:18:27
就是說，這邊有法律是可以做的，這邊另外有法律又可以並用的

01:18:27 - 01:18:28
所以請注意

01:18:28 - 01:18:30
食物做的三個決議

01:18:31 - 01:18:37
扣掉其中一個，三選二的一個不採，剩下兩個在國考是熱到不行

01:18:39 - 01:18:42
有的在24倍出過，有的在高考已經出現過幾次

01:18:42 - 01:18:45
所以呢,為什麼這個見解重要

01:18:45 - 01:18:47
契約關係中能不能並用處分

01:18:47 - 01:18:49
不只是肯佛兩說的學理之爭

01:18:49 - 01:18:56
而是這個在食物上真的很常見,食物也因此做決議,所以變成是萬夫所指的一個熱區

01:18:56 - 01:18:59
那至於說怎麼考,怎麼去討論食物,晚點我會再跟你講

01:19:00 - 01:19:01
我們先休息一下

01:19:06 - 01:19:08
兩個地方跟大家分享一下

01:19:09 - 01:19:10
第一個就是AI

01:19:11 - 01:19:13
那大家已經聽到AI爛掉了

01:19:13 - 01:19:16
我的重點是對各位工作的小影響的一個具體的面向

01:19:16 - 01:19:18
第一個面向就是你現在身處的環境

01:19:18 - 01:19:20
你現在頭上不是會有攝影機嗎

01:19:21 - 01:19:23
我們這邊攝影機使用的那個演變

01:19:23 - 01:19:24
在大概

01:19:24 - 01:19:27
各位進來之前五六年之前，在更之前都一直都是

01:19:29 - 01:19:30
會有一個工作

01:19:30 - 01:19:33
比方說坐在後面那個位置，然後用遙控器去調

01:19:33 - 01:19:37
就很像去玩電動遊樂場那種手把去這樣調那個遙控器

01:19:37 - 01:19:44
所以如果是在大教室老師走到東，它那個就跟到東，然後到西就跟到西

01:19:45 - 01:19:47
這是在AI出來之前

01:19:47 - 01:19:48
那AI出來之後

01:19:49 - 01:19:50
現在

01:19:50 - 01:19:53
同仁們只要在一個機器，他可以縱觀很多人

01:19:53 - 01:19:57
為什麼，因為大部分的時間AI都會偵測人臉，老師這樣的人臉，然後走到哪裡

01:20:00 - 01:20:00
機器就會，然後就過去，然後

01:20:03 - 01:20:13
同仁們只要去監測，就是在大學室，如果老師過了那條海峽中線，如果他站在中間，然後機器不能怎麼轉的時候，他才會手動去用。

01:20:13 - 01:20:15
所以呢，這個表徵是什麼？

01:20:15 - 01:20:22
這個表徵就是AI已經慢慢開始把手伸進去，去取代很多他可以做的工作，因為AI絕不含淚嘛。

01:20:24 - 01:20:27
AI也不是用勞基法嘛，AI不會有全民健保的問題嘛。

01:20:28 - 01:20:29
那跟律師有什麼關係？

01:20:29 - 01:20:29
我沒有不

01:20:30 - 01:20:31
是調攝影機的幹嘛怕？

01:20:32 - 01:20:34
大家應該在現在網路上應該陸續看到

01:20:35 - 01:20:39
AI的那個生成式的動畫會去產出。

01:20:39 - 01:20:43
甚至現在在坊間還開始出現用AI改題的東西嘛。

01:20:44 - 01:20:47
我AI改那個解題的東西,我不知道好不好用,這是一回事,但是問題是

01:20:49 - 01:20:53
他越可以解題的時候,我就會感覺到越害怕。

01:20:54 - 01:20:56
害怕的點不是因為我,而是整個法律圈。

01:20:57 - 01:20:59
如果AI連解題都可以掌握的話,

01:21:00 - 01:21:04
那我們這些靠文字吃飯的人還剩多少可以呼吸的空間。

01:21:04 - 01:21:09
所以就回到你現在準備考試的過程。

01:21:10 - 01:21:14
如果你準備考試的過程，也就是在培養你專業能力的同時，

01:21:14 - 01:21:21
如果你只著重記憶力，而不著重就是所謂的涵攝的能力，或者是創造出來新學說的能力的話，

01:21:24 - 01:21:27
那這邊未來就很有可能被AI取代，因為AI最強的就是記憶力。

01:21:29 - 01:21:35
你跟他去拼記憶力就好比你去跟拳王泰森比那個拳頭的磅數一樣，那根本就穩輸，所以你不要用自己的弱項去跟別人強項比。

01:21:38 - 01:21:41
你要記得田忌賽馬的那個典故，就是

01:21:41 - 01:21:44
你要用自己的強項去對別人的弱項。

01:21:45 - 01:21:47
那人類迄今為止還能夠贏過對方的

01:21:48 - 01:21:50
有點難盤點，但是很多書都共同指向一個東西，就是情感面向。

01:21:53 - 01:21:57
所以以律師服務業為例的話，什麼是你的情感服務面向？

01:21:57 - 01:21:59
就是如何跟客戶建立起

01:22:00 - 01:22:01
就是知識以外的關係

01:22:02 - 01:22:06
這個是你一定得做到，因為AI絕對無法取代這一塊

01:22:06 - 01:22:16
AI再怎麼講好聽話，它還是一種機器傳達出來的感覺，它絕對沒有辦法丟出文字以外，非語言能夠傳達的那種感受

01:22:16 - 01:22:20
好了，這是AI的一個小東西

01:22:20 - 01:22:23
第二個的話就是最近不是下大雨嗎

01:22:23 - 01:22:30
我下課才發現，哇，不得了，那個東臺灣花蓮那邊那個土石流很嚴重

01:22:30 - 01:22:32
都有人放那個網路影片的，應該不是AI做的

01:22:33 - 01:22:34
所以花蓮那邊真的很慘

01:22:34 - 01:22:37
然後我看到是光復鄉的影片

01:22:37 - 01:22:41
因為我大概七八月的時候才去光復鄉一趟，不是去玩，是去工作

01:22:41 - 01:22:43
因為老師的斜槓之一是出版社的主編

01:22:43 - 01:22:47
然後我們出了一本書去花蓮宣傳光復鄉

01:22:47 - 01:22:48
剛好就是那個災區

01:22:48 - 01:22:50
所以七八月去的時候還是很好的

01:22:50 - 01:22:53
那剛才那個就是土石流淹過去

01:22:53 - 01:22:53
我的天啊

01:22:53 - 01:22:55
那個嗯，蠻嚴重的

01:22:56 - 01:22:57
然後我剛好有同學

01:22:58 - 01:23:00
大學同學他是光復區的居民

01:23:00 - 01:23:03
我剛下課的時候傳訊息給他，問他好不好之類的

01:23:03 - 01:23:06
所以如果你沒有花蓮的朋友，傳個訊息問候他一下

01:23:07 - 01:23:08
好，我們回來上課吧

01:23:08 - 01:23:12
然後那個我們講到461頁，好，請看一下上面的小寫二

01:23:16 - 01:23:20
這邊的食物見解呢，是怎麼講，你要從那個

01:23:22 - 01:23:23
切入的角度好好抓

01:23:23 - 01:23:26
因為你切入的角度會是這個肯定說

01:23:27 - 01:23:30
那食物界才肯定說不是為了做而做

01:23:30 - 01:23:32
而是因為他覺得有法規就可以勇敢做

01:23:32 - 01:23:35
所以等一下觀察這個食物見解的時候,請觀察三件事情

01:23:36 - 01:23:37
哪三件事情，這都不需要擦掉

01:23:40 - 01:23:42
請觀察三件事情

01:23:42 - 01:23:44
第一個，他這邊是簽什麼約

01:23:45 - 01:23:47
因為這三種食物常見解題很常被考

01:23:48 - 01:23:52
所以你一定要能夠一眼辨認，喔，這邊出現的動詞是什麼契約，不是指行政契約是指內容

01:23:54 - 01:23:58
第二個，這邊簽約之後它並用的處分是什麼模樣？

01:23:59 - 01:24:00
這個待會再實際裡。

01:24:00 - 01:24:00
你不要只是理解它是處分，而是你要看到這邊的動詞能夠反射它是並用的處分。

01:24:05 - 01:24:07
第三個簡單知道一下依據就好。

01:24:08 - 01:24:10
因為我們不會直接考它的依據。

01:24:11 - 01:24:14
這些都是超級各論的條文，考試不會直接考這個。

01:24:16 - 01:24:17
所以等一下就注意三件事。

01:24:17 - 01:24:19
我待會就會點名這三件事。

01:24:20 - 01:24:24
數個決議分別涉及到什麼內容的契約、什麼內容的處分跟簡單看依據。

01:24:25 - 01:24:30
因為這兩個東西要記清楚的原因是題目總是很喜歡出這個動詞。

01:24:30 - 01:24:35
然後叫你去辨認出後面是什麼契約，然後呢是什麼樣的行為，也就是行政契約。

01:24:36 - 01:24:39
然後叫你去辨認出這邊並用的東西可不可以做，也就是處分這樣子。

01:24:40 - 01:24:40
好。

01:24:40 - 01:24:42
是不是會看461頁。

01:24:44 - 01:24:50
461頁括號一，最高行95年7月，破折號，本號涉及健保特約之停止特約。

01:24:51 - 01:24:54
所以我這邊還特別幫你加破折號。

01:24:54 - 01:24:57
他涉及到的是健保特約這個行政契約。

01:24:57 - 01:25:00
所以看到健保特約一定要反射它是行政契約。

01:25:00 - 01:25:04
不可以裝傻，我不知道，太過分了。

01:25:04 - 01:25:04
來。

01:25:05 - 01:25:08
停止特約，也就是他所要併用的處分。

01:25:08 - 01:25:14
所以換句話說，這個東西如果發生在民事契約，就是契約加上意思表示。

01:25:14 - 01:25:17
不不不，在這邊就會是健保特約加上行政處分。

01:25:18 - 01:25:19
好，我們念一下。

01:25:20 - 01:25:21
請看第二段粗體字。

01:25:22 - 01:25:23
保險人所為。

01:25:23 - 01:25:27
單方面認定保險醫師機構有無該特定情勢，單方面宣告停止特約的效果。

01:25:27 - 01:25:30
並無合約當事人容許磋商的餘地。

01:25:30 - 01:25:33
基於管理其公權力而發，應認為行政處分而非合約之意思表示。

01:25:34 - 01:25:36
所以為什麼要停止特約？

01:25:37 - 01:25:37
嗯。

01:25:37 - 01:25:40
簡單講就是你這間醫院做壞事。

01:25:40 - 01:25:41
那你做什麼壞事？

01:25:42 - 01:25:45
很常在題目裡面出現，就是這個人偽造文書。

01:25:46 - 01:25:50
然後偽造文書之後，就開始去申請不該領的補助。

01:25:51 - 01:25:52
就是詐欺之類的，所以這邊就停止特約。

01:25:54 - 01:25:54
好。

01:25:55 - 01:25:56
然後請回到你的第一段。

01:25:57 - 01:25:58
這邊是簡單的法規，看看就好。

01:25:59 - 01:25:59
全民。

01:26:00 - 01:26:04
請先把55條二項、全民健康保險醫事服務機構特約管理辦法第一條、66、70條。

01:26:04 - 01:26:08
由上屆規定可知，於特約期間有特定情事者，保險人應予停止特約定期間。

01:26:09 - 01:26:14
所以這邊就出現了依據了，看到沒有，由法律及有處分，這是食物跟學說部分的看法。

01:26:15 - 01:26:22
好，再來，我們先看一下括號三，你沒有聽錯，因為我們先跳過括號二，括號二是比較棘測的地方。

01:26:22 - 01:26:23
來，我們看464。

01:26:25 - 01:26:25
464。

01:26:27 - 01:26:28
來,括號三。

01:26:30 - 01:26:33
最高行政法院108年3月份決議

01:26:33 - 01:26:36
—本號決議涉及公立學校聘任，

01:26:36 - 01:26:38
也就是他的那個行政契約，

01:26:38 - 01:26:41
之年中成績考核跟平時考核獎懲。

01:26:41 - 01:26:44
所以就是這個之,後面這兩個動作就是併用的處分。

01:26:45 - 01:26:47
好,那我們先念那個考核。

01:26:47 - 01:26:49
什麼是年中成績考核？

01:26:49 - 01:26:52
假等、一等等平，這個是年中成績考核。

01:26:52 - 01:26:53
所以這個是併用的處分。

01:26:53 - 01:26:53
OK？

01:26:54 - 01:26:56
再來平時考核獎懲，這個獎懲指的就是

01:26:56 - 01:26:58
什麼升階啊，小過啊之類的，OK？

01:26:58 - 01:27:00
就跟我們年輕時代的

01:27:00 - 01:27:00
記憶一樣。

01:27:01 - 01:27:01
好。

01:27:01 - 01:27:03
那我們來看一下這個文字。

01:27:03 - 01:27:06
465頁，請看第一段出體字。

01:27:07 - 01:27:17
顯見公立高中以下學校機關對所屬教師所為年中成績考核跟平時考核獎懲，並非基於契約關係意思表示，而是基於公法上強制規定，看到沒有？

01:27:17 - 01:27:18
它是基於規定。

01:27:19 - 01:27:22
就具體事件所為公權力對外發生效果之單方行為。

01:27:22 - 01:27:24
核屬程序法92條第一項的行政處分。

01:27:25 - 01:27:25
好。

01:27:26 - 01:27:28
那此一同時，他的依據在哪裡？

01:27:28 - 01:27:30
他的依據在第二段的

01:27:30 - 01:27:30
第一行。

01:27:31 - 01:27:35
公立高中以下學校因依辦法第八條第九條組成考核會，我就不念了，這好囉嗦。

01:27:36 - 01:27:37
總之就是

01:27:38 - 01:27:39
我念錯斷了，但是

01:27:39 - 01:27:40
也是那個辦法啦，他的完整文字在

01:27:42 - 01:27:44
465頁的第一段，

01:27:44 - 01:27:45
第一段的第一行中間。

01:27:45 - 01:27:54
高級中等教育法33條跟教育法18條二項明定公立學校以下學校辦理成績考核，並授權訂定教學，這個學校教育考核辦法。

01:27:54 - 01:27:55
這個都是依據，我就不念了。

01:27:55 - 01:27:57
因為知道一下就好。

01:27:58 - 01:27:59
好，所以請回到黑板。

01:28:02 - 01:28:11
我們現在教的觀念就是說可不可以在締約之後針對同一事實，如健保的運作跟學校的日常運行去並用一個處分，這樣OK嗎？

01:28:11 - 01:28:19
所以呢,否定說就說哎喲,我們怎麼可以忽然出現一個垂直的東西,破壞性來不行,但是另外一說認為可以,有法律及有處分,那食物顯然是站在這邊,所以你三號決議的話,分別都有一些依據,OK?

01:28:24 - 01:28:30
好,那我們理解這個東西,我是說跟,跟食物見解有什麼意義?

01:28:30 - 01:28:37
因為食物見解就會問你,當不是食物見解,題目就會問你,我們剛剛上課下課前跟你預告的。

01:28:38 - 01:28:44
行政契約運作到一半,如果作為某一些行為,可不可以把它當作是處分而去訴願,他會這樣來問你。

01:28:45 - 01:28:51
那二方面,那如果要把它當成是處分的話,那你就並用啊,所以你到底是支持並用還是不支持並用,那食物又對同一見解怎麼看,那你就必須要知道這些素材,好。

01:28:55 - 01:28:57
好,那我們回到這個決議。

01:28:57 - 01:29:01
所以剛剛你學到兩個決議,一個是95年的7月的決議。

01:29:01 - 01:29:04
他說的是健保特約,然後停止特約是處分。

01:29:04 - 01:29:09
然後呢,另外一個是老師的這個聘約,所以他聘約是行政契約。

01:29:09 - 01:29:18
那年中考核跟這個,怎麼講,年終一個年之間的那個獎懲考核都會是行政處分,好,好,那我們繼續往前看。

01:29:23 - 01:29:24
回到括號二這邊。

01:29:27 - 01:29:31
這個地方之所以跳掉是因為這號見解被變更過。

01:29:31 - 01:29:33
它等於是一個怎麼講?

01:29:33 - 01:29:35
東非大遷徙,很多東西都不一樣了。

01:29:36 - 01:29:37
你回到461頁一下。

01:29:39 - 01:29:45
好，你回到461頁之後呢，我們來看一下黑板，我們來看一下這個東非大遷徙。

01:29:46 - 01:29:48
請黑板講一下它的那個演變。

01:29:49 - 01:29:53
演變史是這樣的，98年7月的時候呢，它曾經做出一個決議。

01:29:54 - 01:29:55
它做出的決議認為呢，如果你把老師的那個行政契約做了三個動作，第一個是

01:30:00 - 01:30:01
是解聘。

01:30:02 - 01:30:03
第二個是停聘,

01:30:04 - 01:30:06
然後第三個是不予續聘，就是說合約到期了，

01:30:06 - 01:30:08
但是我不要跟你好了，

01:30:08 - 01:30:13
那這個時候這三個動作在98年7月的邏輯下，

01:30:14 - 01:30:15
他們三個都是行政處分。

01:30:16 - 01:30:19
所以他在98年7月的時候會是一個併用的行政處分,

01:30:19 - 01:30:19
OK?

01:30:20 - 01:30:22
好,那解聘跟停聘意思不一樣。

01:30:22 - 01:30:24
解聘的話就是向後終止,

01:30:24 - 01:30:24
拜拜。

01:30:25 - 01:30:27
那停聘的話就是暫時停下來，有一天就會回去。

01:30:28 - 01:30:34
那不予續聘的話特別指的是就是時間到了，我們約沒了，可是呢我之後就篤定地跟你不要再繼續了。

01:30:34 - 01:30:35
這個叫不予續聘。

01:30:35 - 01:30:37
那以前這三個都是行政處分。

01:30:37 - 01:30:41
好，到了某一個年的憲法判決。

01:30:41 - 01:30:42
就是這兩三年的,

01:30:42 - 01:30:43
我一下忘記字號,

01:30:43 - 01:30:45
不過不重要,等下再詳細補給你。

01:30:45 - 01:30:48
憲法判決指出,大法官認為,

01:30:48 - 01:30:53
這個不予續聘的部分呢,是意思表示。

01:30:54 - 01:30:57
所以就產生了第一個變動等級的轉變。

01:30:57 - 01:30:59
以前95年7月,

01:31:00 - 01:31:03
在十幾年間都是三個處分。

01:31:03 - 01:31:07
那大法官雄雄的把不予續聘變成意思表示的話,

01:31:07 - 01:31:10
那最高行政法院也不是笨蛋啊,

01:31:10 - 01:31:12
他就感覺到大法官的這樣的善意啊,

01:31:12 - 01:31:18
所以他感受到這個善意之後，他也被這個感化了，啊，我們多年來這樣的隱忍終究是錯付了。

01:31:18 - 01:31:24
所以這時候就把這個處分通通在下一個最高行的見解裡面,

01:31:29 - 01:31:33
把它從這個處分通通把它變成意思表示,

01:31:33 - 01:31:35
透過最高行的最新的看法。

01:31:36 - 01:31:39
所以為什麼老師要跟你講，而且擺在最後講，

01:31:39 - 01:31:44
原因是因為針對教師聘約的解聘、停聘、不續聘，

01:31:44 - 01:31:49
我們就從處分改變成為契約的意思表示。

01:31:49 - 01:31:51
那各位千萬不要小看這樣的轉變喔。

01:31:52 - 01:31:52
我就問。

01:31:52 - 01:31:56
如果你不喜歡這邊的行為，以前是處分的話，

01:31:56 - 01:31:57
你要怎麼救濟？

01:31:57 - 01:31:59
打一個撤銷救濟啊，

01:31:59 - 01:31:59
對不對？

01:31:59 - 01:32:00
最後是

01:32:00 - 01:32:01
去打撤銷訴訟啊,

01:32:01 - 01:32:03
可是如果這邊是意思表示的話,

01:32:03 - 01:32:03
我就問,

01:32:04 - 01:32:06
如果解聘是意思表示,

01:32:07 - 01:32:10
那請問針對一個解聘的意思表示,人民要怎麼救濟?

01:32:10 - 01:32:11
是打撤銷訴訟嗎?

01:32:11 - 01:32:13
當然不是啊，沒有處分怎麼撤？

01:32:13 - 01:32:15
所以請用你民訴的法理，

01:32:15 - 01:32:18
如果有一個員工，他被僱主解聘了，

01:32:18 - 01:32:21
那請問針對解聘的契約，員工不爽的話，要怎麼打契約？

01:32:21 - 01:32:23
對不起,要怎麼打訴訟?

01:32:23 - 01:32:24
確認之訴啊,

01:32:24 - 01:32:25
確認契約關係存在嘛。

01:32:26 - 01:32:29
所以呢,就要去打一個契約關係成立之訴。

01:32:30 - 01:32:31
所以話說回來喔,

01:32:32 - 01:32:35
這個98年決議一直到最高行政法院的見解演變,

01:32:35 - 01:32:37
不只是演變而已,

01:32:37 - 01:32:42
而是中間的法律關係突變，導致很多衍生的問題都會產生突變。

01:32:42 - 01:32:45
那我先縱觀跟你講一下考情喔。

01:32:45 - 01:32:52
是因為大法官的判決跟最高行政法院的這個見解驟變,

01:32:52 - 01:32:58
所以這兩三年，驟變的這兩三年，它變成是選擇跟申論都很熱門的東西。

01:32:58 - 01:33:02
所以我們要把握這個餘溫，誰知道它這個餘溫會燃燒到多久？

01:33:02 - 01:33:04
所以我們就緊盯下去。

01:33:04 - 01:33:05
那我現在帶你看一下轉變。

01:33:08 - 01:33:11
請看一下461頁，請看最下面的括號二。

01:33:11 - 01:33:16
最高行98年7月破折號，本號決議涉及公立學校聘任之解聘、停聘、不續聘。

01:33:16 - 01:33:18
好，所以你看462頁。

01:33:20 - 01:33:22
來，請看舊的見解，

01:33:22 - 01:33:23
第二段粗體字。

01:33:24 - 01:33:30
解聘、停聘、不續聘，由公立學校依法令程序通知當事人，依公立學校明定之要件、程序、法定方式。

01:33:31 - 01:33:32
看到沒有，有法律依據。

01:33:32 - 01:33:36
立於機關之地位，就公法上具體事件對外發生效果之單方行為，具有處分之性質。

01:33:36 - 01:33:39
所以囉，這個時候它是處分。

01:33:39 - 01:33:43
可是你看下面的釋字，公立大學，不管，

01:33:44 - 01:33:47
你看一下裁判字號，111年憲判字第11號。

01:33:47 - 01:33:49
好，麻煩你看一下463頁。

01:33:49 - 01:33:53
463頁，你看一下括號二，不予續聘改為什麼性質？

01:33:53 - 01:33:54
請看粗體字。

01:33:54 - 01:33:59
不續聘其法效僅使教師原受聘學校不予聘任，

01:33:59 - 01:34:00
性質。

01:34:00 - 01:34:04
和系單純基於聘與任契約所謂的意思表示，所以對教師工作權有重大影響，違於大師大學教師資格審定及系委託形式公權力行為處分的性質有別。

01:34:13 - 01:34:22
講白話，我們的契約不予續聘，就被硬生生改成這個意思表示了。

01:34:23 - 01:34:25
所以請跳過閃電命中，這個待會再講。

01:34:26 - 01:34:32
閃電命中的下一行，對此最高行110年上字19號判決就表示，請看阿拉伯數字一。

01:34:33 - 01:34:35
為何討論解聘的法律性質？

01:34:35 - 01:34:38
這將影響教師提起何種類型的訴訟。

01:34:38 - 01:34:41
教師因解聘事由，因令受益一定期間不得聘任等等。

01:34:42 - 01:34:49
請看一下倒數第二行，徵詢本院其他庭意見，業經受徵詢庭回復本庭所採法律見解。

01:34:49 - 01:34:53
所以根據大法官這個機制，雖然他沒有直接走到大法官裡面。

01:34:57 - 01:34:59
但是因為他有一個事前的程序。

01:34:59 - 01:35:00
大家都說

01:35:00 - 01:35:01
好好好好，我贊同你。

01:35:01 - 01:35:03
所以這個東西算是食物穩定劑了。

01:35:04 - 01:35:06
所以你看一下阿拉伯數字二，順便翻下一頁。

01:35:09 - 01:35:10
來出題。

01:35:12 - 01:35:13
來出題字哦，因為看大家在翻頁哦。

01:35:14 - 01:35:20
解聘意思表示的性質，至於不續聘之意思表示性質相同。

01:35:21 - 01:35:23
均屬基於聘約之意思表示。

01:35:23 - 01:35:29
因此教師認為解聘不合法，係對聘任契約法律關係存否之爭執，應對公立

01:35:30 - 01:35:33
大學提起確認聘約關係存在之訴以為之救濟。

01:35:34 - 01:35:35
所以各位，

01:35:35 - 01:35:36
我們這邊

01:35:37 - 01:35:38
就是要打一個這樣的訴訟。

01:35:39 - 01:35:41
因此我們的區別是超級大。

01:35:42 - 01:35:43
簡單講，並用原本是處分的話。

01:35:45 - 01:35:47
那他的救濟程序可能就是撤銷事宜。

01:35:48 - 01:35:51
可是這邊如果改為契約的這樣的一個後續。

01:35:52 - 01:35:53
他就沒有再併用任何東西。

01:35:53 - 01:35:54
他就是契約的延伸。

01:35:55 - 01:35:56
他是意思表示。

01:35:56 - 01:35:58
那這邊可能就會180度轉彎。

01:35:59 - 01:35:59
好。

01:36:00 - 01:36:01
那這邊請幫我一個忙喔，

01:36:02 - 01:36:03
請看黑板。

01:36:05 - 01:36:06
我們針對，

01:36:06 - 01:36:08
可不可以並用處分？

01:36:09 - 01:36:14
在98年7月針對教師聘約裡面的解聘、停聘、不續聘，

01:36:15 - 01:36:17
我們算是把這個前因後果跟你講完了。

01:36:18 - 01:36:19
那這號決議呢，

01:36:19 - 01:36:20
對不起。

01:36:20 - 01:36:23
這三個動作呢還會衍生一個不同的東西，

01:36:24 - 01:36:26
這個最高行有補充一些看法，

01:36:26 - 01:36:29
而這個補充的看法也成為了這幾年，

01:36:29 - 01:36:31
一兩年申論題的焦點。

01:36:31 - 01:36:34
這個最高行針對這三個東西的後續，

01:36:34 - 01:36:35
額外講了別的東西，

01:36:36 - 01:36:37
跟這三個不直接相關，

01:36:37 - 01:36:38
直接講。

01:36:39 - 01:36:42
如果教師是因為一定事由而解聘，

01:36:43 - 01:36:45
這個解聘本來只發生在學校跟老師之間，

01:36:46 - 01:36:47
可是這個人太可惡了，

01:36:47 - 01:36:51
我們不應該讓這種人繼續在臺灣擔任其他學校的老師，

01:36:51 - 01:36:52
所以呢，

01:36:52 - 01:36:54
如果是一定事由而解聘，

01:36:55 - 01:36:55
這時候，

01:36:55 - 01:36:57
可以經過程序，

01:36:58 - 01:37:00
那教育主管機關就會核定,

01:37:00 - 01:37:02
核定這個人怎樣？

01:37:02 - 01:37:04
不予聘任。

01:37:04 - 01:37:05
注意動詞完全不一樣喔。

01:37:06 - 01:37:07
長得很像啦,

01:37:07 - 01:37:09
但不予聘任是不一樣的字啊。

01:37:10 - 01:37:11
這邊是不予續聘啊,

01:37:11 - 01:37:13
是指原來的契約關係不續聘,

01:37:14 - 01:37:16
這邊的不予聘任指的是向將來

01:37:16 - 01:37:18
你之後別的學校都不要想去了,

01:37:18 - 01:37:20
甚至是全國都不能聘用你,

01:37:20 - 01:37:21
你就會被全部關起來了,

01:37:21 - 01:37:22
大門全部關起來了。

01:37:23 - 01:37:26
所以解聘是指學校跟老師之間的法律關係。

01:37:26 - 01:37:27
就是那個契約,

01:37:28 - 01:37:31
可是這邊所衍生的是後續其他學校都不能聘任。

01:37:32 - 01:37:32
那注意聽,

01:37:32 - 01:37:34
這個不能聘任呢,

01:37:34 - 01:37:37
是教育主管機關單方所下的決定。

01:37:37 - 01:37:39
跟學校沒有什麼關係，

01:37:39 - 01:37:42
所以這個主管機關所下的聘任決定，

01:37:42 - 01:37:43
這個是行政處分，

01:37:43 - 01:37:45
那如果各位是這個老師的話，

01:37:45 - 01:37:47
你就打撤銷系列的救濟。

01:37:47 - 01:37:47
好。

01:37:47 - 01:37:48
這個當然有文字喔，

01:37:49 - 01:37:49
不用擔心。

01:37:50 - 01:37:50
好，

01:37:50 - 01:37:51
所以我再強調一次。

01:37:52 - 01:37:53
兩個區塊,

01:37:54 - 01:37:55
前面如果是解聘,

01:37:55 - 01:37:57
那這邊是意思表示,

01:37:57 - 01:37:59
契約關係消滅後,

01:37:59 - 01:38:00
如果經過學

01:38:00 - 01:38:00
到移送給主管機關做核定的話，那同一個老師會另外吃到不予聘任的行政處分。

01:38:06 - 01:38:06
這是順序。

01:38:07 - 01:38:09
然後我們來看一下這個不予聘任。

01:38:12 - 01:38:14
麻煩看一下你464頁的三。

01:38:15 - 01:38:17
後續不得聘任。

01:38:17 - 01:38:18
我為什麼標題要講後續？

01:38:19 - 01:38:20
那就真的是後續啊。

01:38:20 - 01:38:21
所以你看第一行。

01:38:21 - 01:38:23
第14條第二項第三項規定，

01:38:23 - 01:38:26
教師有同條第一項第13款行為，

01:38:26 - 01:38:28
違反法令經查證屬實的情事，

01:38:28 - 01:38:31
經教育評議會議決議解聘或不續聘，

01:38:31 - 01:38:32
除情節重大外，

01:38:33 - 01:38:37
應並審酌情節，議決一到四年不得聘任，並報主管機關核准。

01:38:37 - 01:38:38
停。

01:38:38 - 01:38:40
第三行後面，你把議決圈起來。

01:38:41 - 01:38:43
議決只是說要送過去。

01:38:44 - 01:38:45
所以議決不是處分喔。

01:38:45 - 01:38:47
你不要把學校這個錯付了，往下念。

01:38:49 - 01:38:52
不得聘任教師並報主管機關核准，所以核准的是這個機關。

01:38:55 - 01:38:55
但是老師請問你。

01:38:56 - 01:38:58
主管教育行政機關等於教育部嗎？

01:39:00 - 01:39:00
哦，不等於喔。

01:39:01 - 01:39:07
哦，因為主管教育行政機關在地方可能是教育局，在中央可能是教育部，所以你不要永遠都認為等於是教育部。

01:39:07 - 01:39:09
教育部也是很吃力的喔。

01:39:10 - 01:39:11
好，再下一段。

01:39:12 - 01:39:14
13上開規定所謂不得聘任教師的行為，具有剝奪教師受聘於全國各級學校的自由跟工作權的效力。

01:39:19 - 01:39:24
以非教師以及原聘任學校的法律關係的事項，何為單方具有規製效力的行政處分？

01:39:25 - 01:39:26
所以你很清楚看到他是處分。

01:39:27 - 01:39:28
所以在下一段，阿拉伯數字四。

01:39:29 - 01:39:30
不得聘任之宣告。

01:39:30 - 01:39:31
那這個時候。

01:39:33 - 01:39:34
請看下第二段。

01:39:34 - 01:39:37
從而公立大學將教育部所謂的核準決定轉知，對不起，我念太快了，我們上去點好了。

01:39:37 - 01:39:38
第一段。

01:39:38 - 01:39:45
學校對解聘事實最為熟知,為學校對教評會議決報,請主管機關核准,其指非單純使原學校跟這個教師的聘任關係。

01:39:45 - 01:39:54
而是使教師一定期間全面退出,限制工作權重大,故賦予主管機關統籌議決的審查,並作成決定的權責。

01:39:59 - 01:39:59
從而。

01:40:00 - 01:40:08
大概將對此核准決定轉至之息,對不得聘任之處分循序救濟,因以核准之教育主管機關教育部為原處分機關以為被告。

01:40:08 - 01:40:14
住486，為什麼底線沒有畫在教育部，這是因為地方教育主管機關做成犧牲核准，就要以他們為被告。

01:40:15 - 01:40:15
OK？

01:40:15 - 01:40:17
所以千萬不要搞錯了。

01:40:17 - 01:40:22
我們是以核准的主管教育機關為主，而不是以教育部為主，千萬不要搞錯。

01:40:23 - 01:40:23
好。

01:40:24 - 01:40:25
那麼我馬上帶你看考古題喔，但是先別急。

01:40:28 - 01:40:29
弄清楚

01:40:30 - 01:40:32
本來的主軸跟暗外案。

01:40:32 - 01:40:35
我們本來的主軸是在行政契約當中能不能併用處分，但偏偏在教師聘任契約當中。

01:40:37 - 01:40:43
我們除了在講意思表示的這樣的行為定性變更之外，還衍生出暗外案就是不予聘任這件事情。

01:40:44 - 01:40:50
所以呢,這個是地籍等級的變動,從處分變為這個意思表示,然後這個又衍生額外案例。

01:40:52 - 01:40:54
所以這兩個東西就很常被並在一起考。

01:40:55 - 01:40:59
因為這個本來就是地籍變動之餘,它二來又是順勢可以考到這個東西。

01:40:59 - 01:41:01
所以這幾年很常出這個連續劇。

01:41:02 - 01:41:02
真的。

01:41:02 - 01:41:04
我們來看一下一個新的考古題。

01:41:51 - 01:41:53
嗯，你看一下469頁。

01:41:58 - 01:42:00
469頁，你看它出處是高考法制，所以各位同學如果明年有興趣的話，也可以去考考高考法制，畢竟它是一個視力前哨站，它的科目幾乎都重疊了。

01:42:00 - 01:42:03
聘任，上開教評會依法令程序報經市政府核准在案。

01:42:03 - 01:42:05
假若不服，應如何之救濟？

01:42:06 - 01:42:07
所以老師請問你,

01:42:07 - 01:42:09
這邊有解聘、有不得聘任,

01:42:10 - 01:42:10
那請問,

01:42:11 - 01:42:15
那這個假不爽的話，他到底在注意哪個地方？

01:42:16 - 01:42:17
其實答案很簡單啦！

01:42:18 - 01:42:21
兩個都要啦,但是,他要去弄解聘嘛,

01:42:21 - 01:42:22
可是解聘很難翻嘛,

01:42:22 - 01:42:25
所以這題的重點應該就會是倒數第二行,

01:42:25 - 01:42:27
不得聘任這件事情該怎麼辦？

01:42:27 - 01:42:29
因為解聘那邊看起來很明顯。

01:42:29 - 01:42:31
所以呢,不得聘任這邊是可以拼一下,

01:42:32 - 01:42:33
因此你看下面的得分關鍵字,

01:42:34 - 01:42:38
上開丙校教評會決議續由法令程序報經核准在案,

01:42:38 - 01:42:44
右邊,依前述實務,應否以核准主管機關就是市政府當作被告,提起撤銷訴訟。

01:42:44 - 01:42:45
這樣OK嗎?

01:42:45 - 01:42:46
好,

01:42:47 - 01:42:49
所以老師放慢動作再講最後一次重點,

01:42:50 - 01:42:52
這個題目的最後一行,

01:42:52 - 01:42:55
假不服如何權利救濟?

01:42:55 - 01:43:12
所以假最能夠抗辯的

01:43:12 - 01:43:30
不服就是那個『不』，

01:43:30 - 01:43:40
不得聘任。

01:43:40 - 01:43:42
所以這邊你就要就不得聘任的定性

01:43:43 - 01:43:46
定性下來，然後決定它對應的救濟類型

01:43:46 - 01:43:51
因為前面不予聘任、不得聘任是行政處分

01:43:51 - 01:43:53
所以後面我們就要去打撤銷訴訟

01:43:53 - 01:43:56
而且不要忘記了，撤銷訴訟要以核准的主管機關為主

01:43:57 - 01:44:00
所以這邊如果是市政府核准的話，我們就以市政府為被告。

01:44:00 - 01:44:02
轄區內線道破損不堪，

01:44:02 - 01:44:05
常造成用路人摔車，涉及國家賠償責任。

01:44:06 - 01:44:08
而與假公司簽訂路平契約。

01:44:08 - 01:44:10
這個時候請看括號一。

01:44:10 - 01:44:13
該路平契約到底是民事契約還是行政契約。

01:44:14 - 01:44:16
這邊有一個取巧的方式給你參考。

01:44:17 - 01:44:20
就是說你完全不用你的大腦，你用你的膝蓋頭就可以想說。

01:44:20 - 01:44:23
如果這邊我寫民事契約的話，下面的題目還寫得下去嗎。

01:44:24 - 01:44:24
答案是寫不下去的。

01:44:24 - 01:44:27
所以這個時候通常我會往行政契約去寫。

01:44:27 - 01:44:33
因為你在一個行政法的考科，你的考科上面寫說憲法與行政法，或者你去考法制行政法。

01:44:33 - 01:44:37
不然你寫滿滿的民法，你一定聞到一種就是三百六十五行的味道。

01:44:37 - 01:44:40
所以這個時候你一定會往行政法那邊去寫啊。

01:44:40 - 01:44:41
當然這是一個取巧的說法。

01:44:41 - 01:44:42
所以我們拉回來。

01:44:43 - 01:44:44
路平契約的標的是什麼？

01:44:45 - 01:44:46
出錢出力吧。

01:44:46 - 01:44:48
所以它應該是一個中性的契約對不對？

01:44:49 - 01:44:50
所以這個時候你要往標的去想。

01:44:50 - 01:44:53
來標的就是你，去看他和大家有什麼關係嗎？

01:44:53 - 01:44:55
請問，第一行話他和大家有什麼關係？

01:44:57 - 01:44:59
常造成用路人摔車，自身國家賠償。

01:44:59 - 01:45:00
所以這是一個公益性很強的東西嗎？

01:45:00 - 01:45:01
性很強的東西嗎？

01:45:01 - 01:45:03
所以路平契約有沒有機會解釋為行政契約？

01:45:03 - 01:45:03
有的。

01:45:04 - 01:45:05
好，那我們往下念，你看括號二。

01:45:09 - 01:45:09
呃...

01:45:09 - 01:45:11
先看一下下面的關鍵字吼。

01:45:11 - 01:45:14
補一下免得大家吵，就是寫字寫不停，你看一下。

01:45:14 - 01:45:19
路平契約的性質右邊是否能在標的中屬中心的前提下，參酌全部利益與公益密切。

01:45:19 - 01:45:19
好，都幫你寫了嗎，對不對。

01:45:20 - 01:45:21
好，你來看括號二。

01:45:22 - 01:45:23
來一起專心看括號二喔。

01:45:24 - 01:45:29
若路平契約約定，若不完全給付一定數額之違約金。

01:45:30 - 01:45:34
則不完全給付之情形，得否逕以處分命支付違約金。

01:45:34 - 01:45:35
所以各位。

01:45:35 - 01:45:38
逕以行政處分，你把處分兩個字圈起來。

01:45:38 - 01:45:39
所以各位。

01:45:39 - 01:45:41
前面都有行政契約了，你是這個機關。

01:45:43 - 01:45:48
你在對方沒有滿足你這個機關的前提下，你可不可以額外併用處分叫他用，看懂了嗎？

01:45:48 - 01:45:50
你有沒有看到併用的味道？

01:45:50 - 01:45:51
很清楚嘛，先有行政契約。

01:45:51 - 01:45:53
然後你又併用，生氣氣嘛，對不對？

01:45:54 - 01:45:55
好。

01:45:55 - 01:45:56
那這題怎麼寫？

01:45:57 - 01:45:58
這題你看一下下面的關鍵字，左邊：

01:46:00 - 01:46:07
違約金、A線處分得否進於處分命其支付；右邊：是否能以學理分別說明並用之處分可否兩說。

01:46:07 - 01:46:09
聰明的各位，為什麼這邊只用學理？

01:46:10 - 01:46:12
就沒有食物啊，所以這邊你要像黑板一樣，你要列出並用與否的否定說跟並用與否的肯定說。

01:46:17 - 01:46:19
可是這時候你要兩說選一說，所以我們先排一遍。

01:46:20 - 01:46:25
否定說，堅硬派，實音派，就是避免破壞信賴，都不可以用處分。

01:46:26 - 01:46:29
另外一派比較彈性，有法理就可以有這個處分。

01:46:29 - 01:46:32
可是各位，按照這一題給你的線索。

01:46:33 - 01:46:35
這邊有看到任何準許用處分的法律嗎？

01:46:36 - 01:46:37
沒有吧。

01:46:37 - 01:46:43
所以這邊不管可否容許，最後怎麼樣，仲裁肯定說還是不能用處分，所以這邊不能用處分，這樣懂了嗎？

01:46:44 - 01:46:45
哦。

01:46:45 - 01:46:46
好，有沒有聽不太懂的？

01:46:47 - 01:46:47
可以嗎？

01:46:47 - 01:46:48
好，那我繼續喔。

01:46:51 - 01:46:51
えっと

01:46:56 - 01:46:59
好，下面的話就先不管它，因為那是救濟的問題。

01:47:00 - 01:47:02
那我們來看下面的二式。

01:47:02 - 01:47:03
先不要翻頁喔。

01:47:03 - 01:47:08
原因是因為467頁，你在上面看到了這個是斯特四等。

01:47:08 - 01:47:10
有時候是這樣子的。

01:47:10 - 01:47:15
有一些比較基礎的考試，他考的是這個prototype，他考的是原型。

01:47:16 - 01:47:18
他考的是某一種考法的原型，所以我們先凝聚一下。

01:47:19 - 01:47:25
請問這一題，我是說這一頁最上面的括號12，它考的是哪兩種子題。

01:47:26 - 01:47:28
一，行政契約與否。

01:47:28 - 01:47:31
二，契約關係中可不可以並用處分。

01:47:31 - 01:47:33
它考的是這個原型。

01:47:33 - 01:47:35
那我們現在把這個prototype擴大一下，麻煩你看一下467頁的最下面。

01:47:37 - 01:47:39
這是二式考題。

01:47:39 - 01:47:44
假汽車修理廠與公路監理機關簽訂這個委託檢驗合約書，請看下一頁。

01:47:46 - 01:47:48
成為定期檢驗的代檢單位。

01:47:49 - 01:47:50
從事汽車檢驗工作。

01:47:50 - 01:47:52
反正總之中間就放槍擺爛了。

01:47:53 - 01:47:55
因此報跳一下行數哦。

01:47:56 - 01:47:57
啊不是行數,行數。

01:47:57 - 01:47:57
從倒數。

01:47:58 - 01:48:00
1234

01:48:00 - 01:48:00
第四五第五行假汽車這邊開始假汽車

01:48:03 - 01:48:06
假汽車修理廠做臨時檢查時

01:48:06 - 01:48:09
發現假排氣量分析儀器已逾有效期限,

01:48:09 - 01:48:11
未依規定校正檢驗,

01:48:11 - 01:48:13
以違規為由通知違規登記

01:48:13 - 01:48:14
並依約減少

01:48:15 - 01:48:16
請把依約減少四個字畫底線

01:48:17 - 01:48:18
所以它是按照契約去做

01:48:20 - 01:48:26
每條檢驗線這個12輛為期三個月,三個月後又發現此延繳納應繳納這個8萬元的違約金

01:48:26 - 01:48:26
好,所以括號一

01:48:27 - 01:48:29
請問此違約書的性質為何

01:48:30 - 01:48:34
好，所以在這邊就是在問它是公法契約還是私法契約

01:48:34 - 01:48:35
好，那邊我們講兩次喔，第一遍

01:48:36 - 01:48:37
請問這個標的是什麼

01:48:39 - 01:48:40
標的是什麼，這個違約檢驗

01:48:40 - 01:48:41
對不起，委託檢驗是

01:48:41 - 01:48:42
標的是什麼？

01:48:43 - 01:48:44
一方給錢嘛，一方面怎麼樣？

01:48:45 - 01:48:46
這個代替檢驗嘛。

01:48:46 - 01:48:49
可是你看一下這個檢驗，你看63條。

01:48:50 - 01:48:57
63條這邊,你看第一行,汽車修理業加油站具備完善之設備者,經主管機關合格發起證照,得受委託為定期[檢驗]

01:48:57 - 01:48:58
請你把[檢驗]兩個字圈起來

01:48:59 - 01:49:01
所以這邊的[檢驗]原本是國家的

01:49:01 - 01:49:02
它是一個公權力

01:49:02 - 01:49:04
今天你透過這個契約把這個公權力交給別人

01:49:04 - 01:49:06
所以這個標的是公法標的還是私法標的？

01:49:07 - 01:49:07
公法標的嘛。

01:49:07 - 01:49:09
你都把權力交給別人了嘛，所以是公法標的嘛。

01:49:10 - 01:49:13
所以這邊冷靜地記得，我們在判斷契約的標的

01:49:14 - 01:49:16
是否為典型的公法手段的時候，你要注意。

01:49:17 - 01:49:19
注意看一下參考法條有沒有順便寫

01:49:20 - 01:49:22
你這樣子才能夠參考得很完整

01:49:23 - 01:49:24
好，所以回到括號一

01:49:24 - 01:49:25
講第二遍，請問這個性質為何？

01:49:26 - 01:49:28
標的目的混合說這個出類，那

01:49:30 - 01:49:33
標的裡面搭配參考法條，它是公權力的展現

01:49:33 - 01:49:35
所以這邊會是行政契約，OK嗎

01:49:36 - 01:49:37
好

01:49:37 - 01:49:39
行政契約的話，你看括號二

01:49:39 - 01:49:42
如不服登記的通知，得否提起訴願

01:49:42 - 01:49:44
你把訴願圈起來，寫上一個字，處分的處

01:49:45 - 01:49:49
因為我們打訴願只能針對處分去打訴願

01:49:50 - 01:49:51
所以這邊等同在問什麼

01:49:51 - 01:49:52
你把它帶進去，請問前面的這樣的通知

01:49:54 - 01:49:56
是不是為處分，這樣聽懂了嗎

01:49:57 - 01:49:59
所以括號一既然在問行政契約

01:50:00 - 01:50:02
括號二又問你可不可以並用這個處分，那在考什麼問題？

01:50:03 - 01:50:06
這個問題的核心就在問，請問這邊能並用處分嗎？

01:50:07 - 01:50:08
這樣聰明的各位理解了嗎？

01:50:08 - 01:50:09
好，我們來看一下。

01:50:10 - 01:50:15
那既然這邊是在問能不能在契約關係中並用處分，那就是這個兩說把它儲於嘛。

01:50:16 - 01:50:19
那兩說給他儲於之餘，再問你一次。

01:50:20 - 01:50:22
仲裁肯定說這邊有法律依據嗎？

01:50:22 - 01:50:23
你看一下那個參考法條。

01:50:24 - 01:50:29
這邊參考法條有說，哦，你不乖的話，我就用法律來把你的這個檢驗數給這個減少。

01:50:30 - 01:50:30
有嗎？

01:50:32 - 01:50:32
沒有。

01:50:32 - 01:50:33
為什麼？

01:50:33 - 01:50:38
因為我們剛才齊心合力做了一件事情。

01:50:39 - 01:50:40
請看倒數第三行內文。

01:50:41 - 01:50:43
我是不是叫你畫一個減少？

01:50:43 - 01:50:47
所以這個減少是依法條規定減少，還是依照約定而減少？

01:50:47 - 01:50:48
約定。

01:50:48 - 01:50:49
所以這邊沒有法條規定。

01:50:49 - 01:50:50
這樣各位看懂了嗎？

01:50:51 - 01:50:51
好。

01:50:52 - 01:50:56
所以這個違約減少不是依法條規定的話，仲裁肯定說能做處分嗎？

01:50:56 - 01:50:57
不能做處分啊，對不對？

01:50:58 - 01:50:58
好。

01:50:59 - 01:51:00
會不會太快？

01:51:00 - 01:51:00
可以嗎？

01:51:01 - 01:51:01
好。

01:51:01 - 01:51:02
我繼續囉。

01:51:02 - 01:51:03
所以你回到黑板。

01:51:04 - 01:51:05
所以這個問題啊。

01:51:06 - 01:51:07
嗯。

01:51:07 - 01:51:07
好，我寫在右邊。

01:51:09 - 01:51:10
請注意看就好，這很簡單，這不是筆記。

01:51:12 - 01:51:14
他表面上在問你能不能訴願。

01:51:15 - 01:51:18
但是骨子裡就在問你說，他通知是不是處分。

01:51:19 - 01:51:21
那通知如果是處分的話。

01:51:21 - 01:51:22
這邊等著再問什麼？

01:51:22 - 01:51:23
他能不能併用。

01:51:24 - 01:51:26
那能不能併用的話，就會跑到這邊的兩說。

01:51:27 - 01:51:29
所以大家一定要懂得翻譯這個問題。

01:51:29 - 01:51:32
他表面上在問你最後能不能訴願。

01:51:32 - 01:51:35
其實就在問你說相關的通知是不是行政處分。

01:51:35 - 01:51:38
那就等同在這個契約關係中能不能併用處分，那就可兩說。

01:51:39 - 01:51:40
所以寫的順序是什麼？

01:51:41 - 01:51:43
你要先寫兩說。

01:51:43 - 01:51:44
確認這邊沒有處分。

01:51:45 - 01:51:46
最後說他不能去訴願。

01:51:46 - 01:51:47
這樣明白嗎？就倒回去寫了。

01:51:48 - 01:51:48
好。

01:51:48 - 01:51:49
好。

01:51:49 - 01:51:50
所以我們仔細觀察一下命題。

01:51:52 - 01:51:54
來，跟前面的那個prototype是不是差不多？

01:51:55 - 01:51:58
括號一，其性質為何，就是行政契約。

01:51:58 - 01:52:00
括號二，這邊能不能

01:52:00 - 01:52:00
併用

01:52:00 - 01:52:02
它根本就是一個同樣的問題嗎

01:52:03 - 01:52:05
那第二個問題只是略作包裝，什麼意思

01:52:05 - 01:52:09
它本來想問能不能並用，但是它用能不能訴願去把它遮起來

01:52:10 - 01:52:13
遮起來讓你沒注意到這邊是在考契約並用

01:52:13 - 01:52:14
這樣各位聽懂了嗎

01:52:15 - 01:52:21
哦,所以我們要培養一個能力就是看穿某些題目的本質

01:52:21 - 01:52:25
那當然這是需要經驗,因為你要對概念很熟,你才能夠看穿

01:52:26 - 01:52:29
好,我們這種專科老師當然已經教幾百遍了,所以當然看穿看到爆

01:52:30 - 01:52:33
但是各位一定是需要有耐心的去培養這個功夫

01:52:33 - 01:52:35
好,考上本來就是要一些功夫嘛,哦

01:52:37 - 01:52:38
好，這題結束了喔

01:52:39 - 01:52:41
那我們的這個練習也差不多結束了

01:52:42 - 01:52:43
對，差不多了喔

01:52:44 - 01:52:49
好，因為括號三我們還沒有教，因為他教的是行政執行，現在講有點微妙

01:52:49 - 01:52:52
好，那我們來看一下，這個469頁

01:52:53 - 01:52:56
469頁請看最下面哦，贈送程序

01:52:57 - 01:53:00
贈送程序的意思就是說，碰到契約的委屈

01:53:00 - 01:53:04
你要怎麼樣去打法院的救濟，讓你的委屈比較不會那麼痛

01:53:05 - 01:53:10
那這個時候，因為這邊涉及到第五章的範圍，我們這邊大概看一下就好

01:53:10 - 01:53:11
它不是全部的，這是比較重要的幾個

01:53:12 - 01:53:17
好,第一行,本部分只是要簡單提醒發生爭議到底有什麼爭訟程序

01:53:18 - 01:53:24
有如前述相對人因調整或終止的補償金額不滿,得向法院行政法院提起給付訴訟

01:53:24 - 01:53:30
再來,針對給付的履行,亦可根據第八條第一項,人民跟地方間因公法上發生

01:53:30 - 01:53:31
給付

01:53:31 - 01:53:33
然給付,或者是做成處分以外的非然給付的提起給付訴訟

01:53:34 - 01:53:36
因公法上契約發生給付義務，也就是契約的給付

01:53:36 - 01:53:39
如果發不出來，債務不履行，我們就用這考去打

01:53:40 - 01:53:44
好，所以未來你會聽到很多行政契約versus第八條的一個組合

01:53:46 - 01:53:48
好，那再來針對契約是否無效

01:53:48 - 01:53:48
對不對

01:53:48 - 01:53:49
我們前面講到很多無效嘛

01:53:49 - 01:53:53
比方說你沒有按照書面，比方說你違反什麼強制禁止規定諸如此類

01:53:54 - 01:53:57
這個時候我們就可以打第二行，確認法律關係成立不成立之訴

01:53:58 - 01:53:59
喔，那這邊

01:54:00 - 01:54:00
前點到為止了

01:54:00 - 01:54:00
好

01:54:00 - 01:54:00
好

01:54:02 - 01:54:07
那麼下面是附錄,我們上過了,所以榮老師不再贅述了

01:54:09 - 01:54:12
好,請大家翻到473頁

01:54:17 - 01:54:18
是這樣子的

01:54:19 - 01:54:23
那因為黑板就是比較窄嘛

01:54:23 - 01:54:28
所以我們下次大概是禮拜一的時候，我們再來做那個筆記，就把那個下次處理好好來處理一下

01:54:29 - 01:54:33
那我們現在就要上新進度，就是你現在看到的法規命令跟行政規則

01:54:35 - 01:54:37
這邊考大家的記憶喔

01:54:37 - 01:54:38
應該不是金魚腦吧

01:54:38 - 01:54:38
超過七秒吧

01:54:38 - 01:54:39
應該吧，應該吧

01:54:39 - 01:54:43
所以請問我們在一開始講法源的時候，行政命令講到哪些

01:54:43 - 01:54:49
哦，就是講緊急命令，講到行政命令，講到什麼自治規章，講到什麼國際條約

01:54:49 - 01:54:57
所以呢，在行政命令這個部分呢，我們談到從緊急命令開始講，講到那個行政法規、命令、行政規則、職權命令，對不對

01:54:58 - 01:54:59
所以我要講的重點是

01:54:59 - 01:55:02
你還記得那時候我們講職權命令跟行政規則的二分法嗎

01:55:03 - 01:55:04
那樣的一個二分

01:55:04 - 01:55:07
主要是因為在時空的洪流當中

01:55:08 - 01:55:11
早期我們有中央法規標準法這個法中之法

01:55:13 - 01:55:13
只是說啊

01:55:15 - 01:55:17
中標法它有兩種類型

01:55:17 - 01:55:18
一種是職權命令

01:55:18 - 01:55:19
一種是授權命令

01:55:20 - 01:55:22
那現在授權命令已經被什麼

01:55:22 - 01:55:25
已經被行政程序法下面的法規命令給取代了

01:55:26 - 01:55:27
我是說實質取代

01:55:28 - 01:55:30
因為大部分人都不會再說我是授權命令

01:55:30 - 01:55:31
就會直接說我是法規命令

01:55:31 - 01:55:32
所以這兩個應該畫上等號，就沒有再談了

01:55:33 - 01:55:34
唯一的差別就是

01:55:36 - 01:55:39
同樣是職權鎖定，這個職權命令可不可以對人民發生效力？

01:55:39 - 01:55:41
當時我們花了一點時間在講，基本上是不可以的。

01:55:41 - 01:55:44
因為根據重要性理論，對人民發生效力

01:55:44 - 01:55:46
你原則上還是要經過授權，除非這個東西是細節性事項。

01:55:46 - 01:55:49
對吧,有印象吧

01:55:50 - 01:55:54
那另外一方面,行政程序法這個是要經過授權的法規命令

01:55:55 - 01:55:57
那另外一邊就是職權做的,這個叫行政規則

01:55:58 - 01:55:59
好,那我們先快速講一下喔

01:56:01 - 01:56:02
職權,行政規則。

01:56:03 - 01:56:04
講什麼呢？

01:56:04 - 01:56:06
注意一下它的主詞。

01:56:06 - 01:56:12
不管是中標法去弄這坨東西，還是行政法弄這坨東西，這兩個的主詞都會是行政機關。

01:56:14 - 01:56:15
那我就問你，

01:56:16 - 01:56:17
我們不是有五院嗎？

01:56:17 - 01:56:18
五院之一是立法院嘛,

01:56:19 - 01:56:23
立法院有113個立法委員,那為什麼臺灣的規範不是由那113個立法委員去立?

01:56:24 - 01:56:29
為什麼我們要去讓行政機關去立這樣的,不管是法規命令也好,還是行政規則也好,

01:56:29 - 01:56:31
幹嘛把它讓出去?

01:56:32 - 01:56:33
道理非常簡單,

01:56:33 - 01:56:37
你是立法委員，就算你全心全意全天候都待在立法院，

01:56:38 - 01:56:46
你能夠針對大大小小的事，舉凡COVID-19，我們的疫苗怎麼分配，然後去訂那個很嚴肅很完整的法條，

01:56:46 - 01:56:51
亦或者新的其他政治局勢，你去弄什麼普發一萬、兩萬、三萬、十萬的類似法條，

01:56:51 - 01:56:52
全部都給你用好不好？

01:56:53 - 01:56:54
一個月給你50萬好不好？

01:56:54 - 01:56:55
你搞不定啊,

01:56:55 - 01:56:59
所以工作量太龐大，權力分立必須要做分擔。

01:57:00 - 01:57:02
好，權力分立不只是制衡,

01:57:02 - 01:57:05
好，釋字613就提到，我們要把它權力分給適當的人。

01:57:05 - 01:57:11
因此，這時候行政機關也很適合被發包去做一些細節性的規範。

01:57:11 - 01:57:14
好，所以這個時候，我們來看一下。

01:57:15 - 01:57:16
來，為何要學？

01:57:17 - 01:57:21
在法律保留原則下，重要性交由立法機關來做這個考量，

01:57:21 - 01:57:24
但基於功能最適，行政機關仍就一定事務享有規範權限。

01:57:25 - 01:57:26
這如同釋字614就提到，

01:57:27 - 01:57:33
憲法上法律保留，這個時候第二行，不僅規範國家人民的關係，也涉及到行政立法的權限。

01:57:33 - 01:57:37
也就是說立法者難免力有未逮，行政機關又要負起相關的制定責任。

01:57:38 - 01:57:38
好，

01:57:39 - 01:57:40
那大協議就講得更完整。

01:57:41 - 01:57:43
為何行政要來制定命令？

01:57:43 - 01:57:45
主要就是依專業性的界線。

01:57:45 - 01:57:54
換言之，COVID-19的這樣的一個管制，到底要不要戴口罩，到底要不要去做整體的口罩徵用，

01:57:54 - 01:57:57
這些東西都涉及到防治的專業。

01:57:57 - 01:57:59
我就問，你把防治的專業通通交給

01:58:00 - 01:58:00
顏寬恆去，你能夠放心嗎？假設立法院有123個顏寬恆，你能夠放心把這個防疫的東西交給顏寬恆們嗎？我們恭喜顏寬恆他最近被二審判決有罪喔，下來秒不知道怎麼辦，反正他要上訴三審，我們就緩驗他。

01:58:15 - 01:58:19
好，那專業性的界線這邊當然就是嚴重的被挑戰嘛。

01:58:19 - 01:58:22
我是說立法委員，所以呢，丟出去也是一種考量。

01:58:23 - 01:58:25
再來小寫二效率的界線。

01:58:25 - 01:58:29
尤其是中華民國立法院的立法委員，他們很多時候都不在立法院裡面。

01:58:30 - 01:58:32
比方說他們去跑紅白帖。

01:58:32 - 01:58:39
那這個時候請看第一行，議會既然由不同利益的議員所組成，其運作方式及著重政治妥協跟折衷，問題是。

01:58:40 - 01:58:43
理論上要折衷的一個院會或者是委員會。

01:58:43 - 01:58:44
委員就不在了。

01:58:44 - 01:58:46
所以這個時候實際上總要讓人去cover吧。

01:58:46 - 01:58:54
所以效率的考量我們還是得把一些東西丟出去給行政官去做，even他是外部的這樣的效力而弄法規命令這樣子。

01:58:54 - 01:58:54
好。

01:58:55 - 01:58:57
所以這一頁呢，算是一個開場白。

01:58:57 - 01:59:01
考試的時候除非你去考法研所，不然這一頁你就當作沒看到也可以。

01:59:01 - 01:59:03
你只要知道一個觀念。

01:59:03 - 01:59:07
臺灣的規範制定不會只是立法院的工作。

01:59:08 - 01:59:12
基於專業考量跟效率考量，我們就會發包出去，就這麼簡單。

01:59:13 - 01:59:15
那發包出去之後，就有兩個體系在程序法裡面。

01:59:15 - 01:59:19
第一個體系是474頁的法規命令。

01:59:20 - 01:59:20
好。

01:59:20 - 01:59:22
那學任何新的行政行為呢。

01:59:22 - 01:59:24
你一定要記得就是它的定義規定。

01:59:25 - 01:59:26
好，快速複習一下，來。

01:59:26 - 01:59:29
行政處分的定義規定在92條。

01:59:30 - 01:59:32
行政契約定義規定在135條。

01:59:32 - 01:59:35
那麼法規命令的定義規定在，很棒。

01:59:35 - 01:59:36
來，小寫一，第一行150條。

01:59:39 - 01:59:39
那為什麼要記？

01:59:40 - 01:59:44
因為考試很喜歡考你定性的這種指題。

01:59:44 - 01:59:46
所以什麼時候出現了法規命令？

01:59:47 - 01:59:48
喔，你看一下下面這個。

01:59:49 - 01:59:50
這是第一行。

01:59:50 - 01:59:55
教育部根據高級中學法第八條二項，請問題目的最後一行中間。

01:59:55 - 01:59:59
請問103年高中課綱的性質為何？

02:00:00 - 02:00:00
天啊！

02:00:00 - 02:00:01
高中課綱是什麼？

02:00:01 - 02:00:02
我又不是教育部部長，

02:00:02 - 02:00:04
我演講稿寫的是教育部部長嗎？

02:00:04 - 02:00:05
可是這個時候，

02:00:06 - 02:00:08
你在大學跟保成補習班都學過150條啊。

02:00:09 - 02:00:10
所以麻煩你回到第一段。

02:00:10 - 02:00:11
這頁的第一段

02:00:11 - 02:00:11
中間。

02:00:12 - 02:00:14
本法所稱法規命令

02:00:15 - 02:00:15
係指機關

02:00:15 - 02:00:16
對。

02:00:16 - 02:00:17
等一下會有機關

02:00:17 - 02:00:18
基於法律授權

02:00:18 - 02:00:18
對

02:00:18 - 02:00:19
等一下會有授權

02:00:19 - 02:00:21
對多數不特定人民聽。

02:00:22 - 02:00:23
請問課綱對誰做？

02:00:24 - 02:00:25
你們都經過高中嘛，

02:00:25 - 02:00:26
請問課綱給誰做？

02:00:27 - 02:00:27
給學生啊，

02:00:27 - 02:00:29
學生要有一定的學分啊。

02:00:29 - 02:00:31
那請問只有學生在學校嗎?

02:00:31 - 02:00:33
還有誰也在學校一起受苦?

02:00:33 - 02:00:34
老師啊,

02:00:34 - 02:00:36
老師的苦你們看不見而已啊。

02:00:36 - 02:00:37
往下念,

02:00:37 - 02:00:40
就一般抽象的一個對外發生效果之規定,

02:00:40 - 02:00:41
什麼效果？

02:00:41 - 02:00:44
學習一定學分或是如何上課的效果嘛，

02:00:44 - 02:00:44
對不對？

02:00:45 - 02:00:45
好。

02:00:45 - 02:00:46
所以請注意,

02:00:46 - 02:00:48
請回到你下面的最後一句話。

02:00:49 - 02:00:51
請問103年高中課綱性質為何？

02:00:51 - 02:00:52
答案是法規命令。

02:00:53 - 02:00:53
欸,

02:00:53 - 02:00:54
不信是不是？

02:00:54 - 02:00:54
好，

02:00:54 - 02:00:55
我們來看題目第一行喔。

02:00:56 - 02:00:59
教育部依高級中學法第八條第二項，

02:01:00 - 02:01:03
於103年2月10號以某某號令發布修正綱要。

02:01:03 - 02:01:04
所以請問這個有沒有授權？

02:01:05 - 02:01:05
有啊。

02:01:06 - 02:01:06
那我再問你，

02:01:06 - 02:01:08
他有沒有不特定的對象？

02:01:08 - 02:01:09
有啊。

02:01:09 - 02:01:11
請看一下倒數第三行。

02:01:12 - 02:01:12
教材編選、

02:01:13 - 02:01:13
實施、

02:01:13 - 02:01:14
教師專業成長、

02:01:14 - 02:01:15
學習評量

02:01:16 - 02:01:18
請問他有沒有約束不特定的師生？

02:01:18 - 02:01:18
有沒有？

02:01:19 - 02:01:19
有吧。

02:01:19 - 02:01:20
有沒有法律效果？

02:01:21 - 02:01:21
也有啊。

02:01:22 - 02:01:23
什麼,

02:01:23 - 02:01:24
你看一下倒數第二行，

02:01:24 - 02:01:26
除教科書審定跟編定外，

02:01:26 - 02:01:28
也包含必修跟選修的配置，

02:01:28 - 02:01:29
這全部都是法律效果啊。

02:01:30 - 02:01:30
所以綜上所述，

02:01:30 - 02:01:32
它是不是法規命令？

02:01:32 - 02:01:32
它是。

02:01:33 - 02:01:34
所以這邊給你一個啟發。

02:01:35 - 02:01:38
我們題目很喜歡考定性的規定。

02:01:38 - 02:01:41
所以你各種行政行為的定性規定都要記起來,

02:01:41 - 02:01:43
以防他叫你測驗的時候,

02:01:43 - 02:01:44
你答不出來。

02:01:45 - 02:01:45
好,

02:01:45 - 02:01:46
你看一下475頁。

02:01:47 - 02:01:51
475頁最上面的這個食物，大聲說是剛才那個子題的類似命題。

02:01:51 - 02:01:52
我們長話短說。

02:01:53 - 02:01:54
所以你看一下，

02:01:54 - 02:01:54
粗體字。

02:01:55 - 02:01:57
細增高中課綱規範的對象。

02:01:57 - 02:02:00
包含全國各類中學教師學生。

02:02:00 - 02:02:02
其規約之效力並非發布時一次性，

02:02:02 - 02:02:06
凡事後於任教就讀的師生及高級中學，

02:02:06 - 02:02:06
每年規劃，

02:02:07 - 02:02:07
均應遵守。

02:02:08 - 02:02:09
我就不念完了，

02:02:09 - 02:02:12
所以它是不是向不特定對象將來一直發生？

02:02:12 - 02:02:13
對，

02:02:13 - 02:02:15
所以它完全符合150條的要素。

02:02:16 - 02:02:17
這樣全班都明白了嗎？

02:02:17 - 02:02:18
好,

02:02:18 - 02:02:19
好,所以請看一下黑板,

02:02:20 - 02:02:21
提醒一下。

02:02:25 - 02:02:26
法規命令跟行政規則有共通點,

02:02:27 - 02:02:28
它都是對不特定對象,

02:02:29 - 02:02:30
但是兩個地方不一樣。

02:02:30 - 02:02:31
第一個，

02:02:31 - 02:02:33
它可以對外部人民發揮效力，

02:02:34 - 02:02:36
所以它有經過授權這個動作。

02:02:36 - 02:02:40
另外一個它只會對內部的成員產生不特定的效力。

02:02:40 - 02:02:42
所以這邊就是職權就做就可以了。

02:02:43 - 02:02:44
所以法規命令有兩個特色。

02:02:44 - 02:02:45
第一個，

02:02:45 - 02:02:47
經過法律的授權。

02:02:47 - 02:02:48
第二個，

02:02:48 - 02:02:50
對外部的不特定人民發生效力。

02:02:51 - 02:02:53
但是我要從一個集訓班的角度跟你講，

02:02:54 - 02:02:55
我在改考卷的時候，

02:02:55 - 02:02:56
集訓班嘛，

02:02:56 - 02:02:57
就是考前衝刺班。

02:02:57 - 02:02:58
很多同學呢，

02:02:59 - 02:02:59
注意喔，

02:03:01 - 02:03:03
看到有外部效力的規範，

02:03:03 - 02:03:04
就很爽，

02:03:04 - 02:03:06
就直覺覺得它是法規命令。

02:03:06 - 02:03:07
那哪邊錯？

02:03:07 - 02:03:09
錯點就在於，

02:03:10 - 02:03:11
題目如果沒有跟你講這個東西，

02:03:12 - 02:03:13
有外部效力的規範，

02:03:13 - 02:03:14
有經過授權的話，

02:03:15 - 02:03:17
你憑什麼在題目裡面認定它是法規命令？

02:03:18 - 02:03:18
那你說，

02:03:18 - 02:03:21
剛才的課綱就可以認定成是法規命令啊。

02:03:21 - 02:03:23
請看課綱題目的第一行，

02:03:23 - 02:03:24
它就跟你講什麼？

02:03:25 - 02:03:26
高級中學法嘛,

02:03:26 - 02:03:26
對不對？

02:03:27 - 02:03:28
所以它這邊題目一定要有暗示。

02:03:28 - 02:03:29
有暗示,

02:03:30 - 02:03:30
配合了元素,

02:03:31 - 02:03:34
你才能夠加起來召喚出一條叫做法規命令的神龍。

02:03:34 - 02:03:35
這樣懂嗎？

02:03:35 - 02:03:36
你不能夠覺得說，

02:03:36 - 02:03:39
哦，有外部效力就一定是法規命令。

02:03:39 - 02:03:41
有外部效力說不定是違法的職權命令啊。

02:03:41 - 02:03:42
對不對？

02:03:42 - 02:03:43
所以你不能夠那麼篤定。

02:03:44 - 02:03:44
好，

02:03:44 - 02:03:46
所以這個子題呢，

02:03:46 - 02:03:48
算是跟你介紹完畢了。

02:03:49 - 02:03:49
好,

02:03:50 - 02:03:50
再來,

02:03:52 - 02:03:53
我們看一下476頁。

02:03:56 - 02:03:57
476頁呢,

02:03:57 - 02:03:58
這邊會進入到,

02:03:59 - 02:04:00
很簡單的。

02:04:00 - 02:04:00
觀念。

02:04:01 - 02:04:02
很簡單的觀念，所以這邊就榮老師就是當講故事給你聽好了，因為剛好涉及到兩號字。

02:04:06 - 02:04:09
請看一下這個括號一。

02:04:09 - 02:04:12
括號一的標題叫授權明確性，因為第一項規定。

02:04:13 - 02:04:17
150條第二項就說，法規命令之內容應明列其授權之依據，所以他要明確。

02:04:19 - 02:04:24
那明確與否，我是說授權明確與否，我們前面教過，所以這邊榮老師這個不再教第二次。

02:04:25 - 02:04:26
不再教第二次。

02:04:27 - 02:04:30
那我們來看一下那個就是後面的故事喔。

02:04:33 - 02:04:36
後面的故事，我先快速跟你講一下。

02:04:36 - 02:04:41
請看一下你的那個1478頁，478頁。

02:04:43 - 02:04:46
478頁你看到最上面的括號三是因為。

02:04:46 - 02:04:50
我們前面提到150條說你要明列其授權。

02:04:50 - 02:04:52
可是接著看第二行中間。

02:04:53 - 02:04:59
同樣的150條第二項後段就接著規定，法規命令之內容不得逾越法律授權之範圍跟立法精神。

02:04:59 - 02:05:00
所以再看。

02:05:00 - 02:05:00
是第三項。

02:05:00 - 02:05:03
法規命令的內容，不可以越界。

02:05:03 - 02:05:04
所以越界有兩個界。

02:05:05 - 02:05:06
好，我們來跟你講一下故事。

02:05:07 - 02:05:08
請看一下阿拉伯數字一。

02:05:09 - 02:05:10
預約法律授權之力。

02:05:11 - 02:05:14
這個預約法律授權之力的意思就是說。

02:05:14 - 02:05:16
你是行政機關。

02:05:16 - 02:05:19
當我授權給你的時候，你不可以超出我指定的範圍。

02:05:20 - 02:05:24
比方說我說ABC，結果你這邊好心亂如麻跑去弄豬了。

02:05:24 - 02:05:27
我只叫你說ABC啊，你幹嘛這個好心好意跑去弄豬，不對。

02:05:27 - 02:05:27
這個叫預約授權的範圍。

02:05:30 - 02:05:33
那曾經有個例子呢，我們在真實世界叫他直銷。

02:05:34 - 02:05:37
直銷有他這個陰暗面跟光明面，但是呢。

02:05:38 - 02:05:40
為了控制陰暗面，你看一下第一行。

02:05:41 - 02:05:43
四字602表示。

02:05:43 - 02:05:45
公平交易法23條第二項規定。

02:05:46 - 02:05:49
多層次傳銷管理辦法，由中央主管機關制定。

02:05:49 - 02:05:53
所以直銷這樣子老鼠會，老鼠會有點貶義喔，應該說。

02:05:54 - 02:05:55
為了管制直銷。

02:05:55 - 02:05:59
他在法律上其實被叫做多層次傳銷，非常。

02:06:00 - 02:06:00
這個

02:06:00 - 02:06:01
這個偷偷示好的樣子

02:06:02 - 02:06:03
好，可是請注意喔

02:06:04 - 02:06:08
這個授權訂定的規範，為什麼超出法律所無的限制？

02:06:08 - 02:06:10
因為你看一下我們的觸體字

02:06:11 - 02:06:18
涉及人民退出多層次傳銷計畫及組織權利義務事項，以非單純機關對事業行使公權之管理辦法

02:06:18 - 02:06:21
好，請把那個「退出」兩個字圈起來

02:06:22 - 02:06:22
我請問你喔

02:06:23 - 02:06:24
你是立法者

02:06:25 - 02:06:27
你授權給我去做這個管理規範

02:06:27 - 02:06:30
請問你授權給我的管理是管理到什麼階段

02:06:31 - 02:06:34
你會授權叫我管理退休的事情嗎

02:06:35 - 02:06:35
不會吧

02:06:35 - 02:06:39
你叫我去處理這個直銷，你應該是叫我處理直銷的過程吧

02:06:40 - 02:06:42
怎麼會去處理這個人退出之後的問題呢

02:06:43 - 02:06:45
顯然就是超出那個越界了嘛，對不對

02:06:45 - 02:06:47
好，所以你再讀一次那個味道

02:06:48 - 02:06:49
你看是第二行粗體字

02:06:49 - 02:06:53
多層次傳銷的管理由中央主管機關制定

02:06:53 - 02:06:58
這句話，他授權的含義有包含叫你處理退休之後的問題嗎

02:06:59 - 02:06:59
沒有

02:06:59 - 02:07:00
因此

02:07:00 - 02:07:07
該處體字，涉及人民退出多層次傳銷計畫之義務事項，並非單純對事業行使公權力的管理

02:07:07 - 02:07:10
顯然逾越公平交易法23條二項的授權範圍

02:07:10 - 02:07:11
所以

02:07:11 - 02:07:14
這個款項,為什麼,不是說款項,我講錯

02:07:15 - 02:07:18
這個法規命令為什麼被認為踩到線

02:07:19 - 02:07:21
它逾越了母法給它的範圍

02:07:22 - 02:07:23
好,那我這邊跟你講一下

02:07:25 - 02:07:26
這個點雖然很無聊

02:07:26 - 02:07:29
可是大家還記得我們前面法律保留的題目嗎

02:07:30 - 02:07:31
法律

02:07:31 - 02:07:32
保留有三種考法

02:07:32 - 02:07:36
其中一種考法就在考說我們的執法有沒有逾越母法的授權範圍

02:07:36 - 02:07:37
就在考這個東西

02:07:37 - 02:07:39
所以呢,歷史讀多一點也好,因為你這樣就會辨認了

02:07:40 - 02:07:40
好

02:07:41 - 02:07:44
所以千萬不要忘記,我們前面的法律保留有這樣的一個考點

02:07:45 - 02:07:47
執法有沒有逾越母法的授權範圍

02:07:47 - 02:07:50
人家說ABC，你跑去弄EF，神經病啊，拉回來

02:07:51 - 02:07:54
另外一個故事呢，請看一下479頁

02:07:55 - 02:07:56
講太快了，不是79

02:07:58 - 02:07:59
請看一下478頁

02:08:00 - 02:08:00
食物大聲說。

02:08:01 - 02:08:04
食物大聲說這邊有兩個食物見解，我只講一個。

02:08:05 - 02:08:06
來看479頁。

02:08:07 - 02:08:10
479頁的部分呢，請你看解釋字號778。

02:08:11 - 02:08:12
這個778，你看一下黑板。

02:08:13 - 02:08:14
幫你換個心情。

02:08:15 - 02:08:17
涉及某個法規命令。

02:08:18 - 02:08:20
那只是說，母法授權的時候。

02:08:22 - 02:08:22
授權A。

02:08:23 - 02:08:25
就是你只能針對A去做限制喔。

02:08:25 - 02:08:27
結果這個法規命令呢。

02:08:27 - 02:08:32
好去連這個A以外的B啊C啊全部都做限制。

02:08:32 - 02:08:41
所以以結論上來講就是，雖然母法有授權給你去做法規命令，但是你做的內容太超過，我沒有講那麼多，所以這邊是逾越母法的授權範圍。

02:08:41 - 02:08:41
好，怎麼說呢。

02:08:42 - 02:08:47
這邊要從一個比較略為古早味的制度切入。

02:08:47 - 02:08:48
各位有聽過醫藥分業嗎？

02:08:48 - 02:08:53
也就是說各位去診所看病，醫師就算給你開了一堆藥。

02:08:53 - 02:08:57
可是醫生會從他的口袋拿出來，這是安眠藥，不會嘛。

02:08:58 - 02:08:59
所以他不會直接開藥給你。

02:09:00 - 02:09:03
他會想辦法將你請到旁邊的那個小房間。

02:09:03 - 02:09:11
就算在診所，他隔了一個超級小的房間，只有肩膀寬的小房間，然後出現一個很陰鬱的藥劑師說，你的藥在這邊，一天吃三次。

02:09:11 - 02:09:13
那這個時候他還是醫藥分業。

02:09:13 - 02:09:16
那為什麼我們在形式上要這麼做到醫藥分業呢？

02:09:17 - 02:09:20
原因是因為，當然講好聽的理由就是：

02:09:20 - 02:09:22
希望讓這個醫師專心開藥。

02:09:23 - 02:09:26
然後那個藥師呢專心配藥，減少這個醫療風險。

02:09:26 - 02:09:28
大家都各自把關。

02:09:28 - 02:09:30
那至於說背後有沒有商業考量，

02:09:30 - 02:09:31
我就不知道了。

02:09:31 - 02:09:34
但anyway,這樣在都會區你去搞醫藥分業是合理的啊。

02:09:34 - 02:09:37
因為就有一海票的醫師跟一海票的這個藥學的這些專家。

02:09:39 - 02:09:41
他們可以去做這樣的醫藥分業。

02:09:41 - 02:09:43
可是如果我們把眼光放到偏鄉好了。

02:09:44 - 02:09:45
最近那個新聞大家有看嗎？

02:09:46 - 02:09:47
在臺東。

02:09:48 - 02:09:50
那個南迴公路上面。

02:09:50 - 02:09:55
有一個專門在協助南迴偏鄉這個專業的醫師,他最近往生了。

02:09:55 - 02:09:56
他50幾歲就往生了。

02:09:56 - 02:10:00
他當時的心願就是要再南迴蓋一個就是可以不用奔波。

02:10:00 - 02:10:01
跑半天的醫院,可惜壯志未酬。

02:10:02 - 02:10:07
那我們以那邊為例，假設在臺東這樣子靠近南迴很偏遠的地方，他們這樣子要去跑醫院，要可能要好幾個小時，我舉另外一個實際聽到的數據。

02:10:14 - 02:10:15
我自己很喜歡騎車，所以

02:10:16 - 02:10:19
我，有一次去中橫，然後我就跟當地居民閒聊。

02:10:19 - 02:10:24
然後他們就說，如果他們在中橫如果出事的話，他們最近的醫院是一個多小時車程。

02:10:25 - 02:10:27
一個多小時，所以想像一下你如果肚子痛。

02:10:27 - 02:10:28
或是懷孕那種，你要

02:10:28 - 02:10:32
一個肚子痛，啊，好痛好痛，然後一直叫叫一個多小時才會有醫院。

02:10:33 - 02:10:37
所以在這種偏鄉的情況下，你醫院都不夠了，怎麼可能會有藥劑師呢？

02:10:38 - 02:10:40
所以故事就發生在就是說，嗯

02:10:41 - 02:10:46
我們呢，無法有授權用法規命令來規定所謂的醫藥分業的例外。

02:10:50 - 02:10:54
在某些條件下，法規命令可以規定就是醫藥不用分業了，醫師可以直接開藥。

02:10:55 - 02:10:56
那他開什麼，他用什麼條件呢？

02:10:57 - 02:10:59
他用的條件就是說，你看一下這個文字。

02:11:00 - 02:11:02
因為講太多不好舉例。

02:11:03 - 02:11:04
那個

02:11:04 - 02:11:07
你看一下479頁，你看一下778號，你看一下第一行。

02:11:07 - 02:11:10
要司法事行細則的第50條，所以這是被授權的。

02:11:10 - 02:11:12
那他被什麼授權呢？你看一下492助角。

02:11:14 - 02:11:15
助角第一行。

02:11:15 - 02:11:19
主管機關依藥師法105條，訂定施行細則。

02:11:19 - 02:11:20
所以說司法是授權的。

02:11:21 - 02:11:21
好，然後呢？

02:11:22 - 02:11:23
請看

02:11:23 - 02:11:23
第一行後面。

02:11:24 - 02:11:27
本法102條第二項所稱醫療及迫切情形，所以停。

02:11:29 - 02:11:31
醫療及迫就是授權出去的條件。

02:11:32 - 02:11:35
哎呀,醫療及迫的話,你就不用遵守醫藥分業了。

02:11:35 - 02:11:38
醫師也可以直接這個開藥啊,太棒了,分藥啊,你很棒啊。

02:11:39 - 02:11:39
可是往下念。

02:11:41 - 02:11:41
這是施行細則。

02:11:42 - 02:11:43
所以事者怎麼說呢?

02:11:44 - 02:11:49
細指醫師於醫療機構為急迫醫療處置,需立即使用之情況。

02:11:50 - 02:11:51
所以我們放慢動作。

02:11:52 - 02:11:55
請把第二行前面的醫療及迫畫底線。

02:11:57 - 02:12:00
然後請把第二行後面的立即使用

02:12:00 - 02:12:00
使用畫底線。

02:12:01 - 02:12:03
我問你哦，你去翻翻你的字典。

02:12:04 - 02:12:05
腦海裡有字典也可以。

02:12:05 - 02:12:11
請問醫療急迫要用藥，限於馬上就要吃藥這種狀況嗎，限於嗎？

02:12:12 - 02:12:14
不限於這一秒要吃藥嗎？

02:12:14 - 02:12:21
這個意思是說，你是一個醫師，病人在裡面說，啊肚子好痛啊，這個時候你當然可以馬上開藥給他。

02:12:22 - 02:12:27
可是請問你是一個醫師，你的病人會不會回去產生另外的危險？

02:12:27 - 02:12:33
比方說糖尿病患者，他今天的胰島素不夠了，沒有意識，沒有鑰匙給他開胰島素。

02:12:33 - 02:12:36
那這個時候你可不可以提前幫他備好胰島素？

02:12:37 - 02:12:43
因為醫師在偏鄉他的移動都是用禮拜來算，他這個禮拜移動到這邊，下個禮拜移動到那邊。

02:12:43 - 02:12:48
他就跟古時候去背東西賣東西的商人一樣，他可能是移動。

02:12:48 - 02:12:51
他下次再來幫你開藥可能是兩個禮拜後的事情。

02:12:52 - 02:12:55
所以兩個禮拜之後，如果你在中間需要胰島素那怎麼辦？

02:12:55 - 02:12:56
所以回到你的第二行。

02:12:57 - 02:13:02
醫療急迫不限於當下急迫，也會限於未來有急迫的狀況，對吧？

02:13:02 - 02:13:04
所以呢，請看處理字。

02:13:04 - 02:13:07
是透過細則規定二跟細則函的闡釋，

02:13:07 - 02:13:09
細則規定一就是母法，

02:13:09 - 02:13:11
所稱醫療急迫的情形，

02:13:11 - 02:13:15
一律限於醫師於醫療機構為急迫醫療處置，

02:13:15 - 02:13:18
須立即當場施與針劑跟口服藥劑的狀況。

02:13:19 - 02:13:26
為細則規定一就是母法，所稱醫療急迫的情形，情況多端，即需使用的狀況未必僅限於立即當場。

02:13:26 - 02:13:27
這樣大家看懂了嗎？

02:13:28 - 02:13:28
所以。

02:13:29 - 02:13:30
請看這段落的倒數第四行。

02:13:31 - 02:13:34
中間處理字，逐漸細徵規定二

02:13:34 - 02:13:36
跟細徵含，一律把醫療急迫

02:13:36 - 02:13:39
限於急迫處置，須立即使用，

02:13:39 - 02:13:42
當場要吃針劑跟口服藥劑的情形。

02:13:43 - 02:13:47
過度限縮醫療急迫的狀況，均為增加法律所無的限制。

02:13:48 - 02:13:52
講白話，人家是告訴你，你要去把所有的醫療急迫都規範。

02:13:52 - 02:13:55
你自己增加條件，就是某些就不規範。

02:13:55 - 02:13:59
你增加了法律所無的限制，你違反了法律的這個授權範圍。

02:13:59 - 02:14:00
這樣。

02:14:00 - 02:14:00
可以嗎？

02:14:00 - 02:14:01
所以

02:14:02 - 02:14:04
聽起來像是一個故事跟典故，但實際上這是一個考點。

02:14:06 - 02:14:08
法律保留其中一個考點就是

02:14:09 - 02:14:15
相對法律保留下,我給你做命令,但是你這個命令作為執法,有沒有超出法律所無的授權限制,這樣聽懂了嗎?

02:14:16 - 02:14:17
好,這是一個考點。

02:14:18 - 02:14:21
好,我們在前面的24分析有討論過。

02:14:21 - 02:14:21
好。

02:14:22 - 02:14:25
那我們回到命題喔。

02:14:26 - 02:14:28
你現在學到兩件事情喔。

02:14:28 - 02:14:35
第一件事情，法規命令的定義，第幾條，150條，它是經過授權可以對外部不特定人來做效力。

02:14:35 - 02:14:37
第二個，這個授權要明確。

02:14:38 - 02:14:42
而且這個授權明確呢，還不可以違反當時它授權的範圍，這樣OK嗎？

02:14:43 - 02:14:44
好，再來我們往下看。

02:14:45 - 02:14:46
它的界線還有另外一個。

02:14:47 - 02:14:49
請看阿拉伯數字二，逾越立法精神。

02:14:50 - 02:14:52
這個逾越立法精神的例子在下一頁。

02:14:54 - 02:15:00
這個立法精神的意思就是說，如果母法它的規範方式是怎麼講，A模式。

02:15:00 - 02:15:03
你在立法的時候就不可以熊熊用B模式。

02:15:03 - 02:15:04
這個不是超出所有的限制，這個是指你跟人家相反。

02:15:07 - 02:15:11
講個梗圖的例子就是說，我開車，怎麼大家都在逆向。

02:15:11 - 02:15:13
立法精神就是大家都在順向。

02:15:13 - 02:15:15
結果你一個人違反立法精神都逆向，懂嗎？

02:15:15 - 02:15:16
這是逆向的意思。

02:15:16 - 02:15:18
好，我們來看一下，他怎麼逆向。

02:15:18 - 02:15:19
請看第一行。

02:15:20 - 02:15:21
四字598就提到，注意這是個例子。

02:15:21 - 02:15:24
這不用背，你只要看他是例子就好，依土地法69條規定。

02:15:27 - 02:15:32
登記錯誤或遺漏，應以書面申請該管機關查明核准後不得更正。

02:15:32 - 02:15:33
所以呢

02:15:34 - 02:15:36
這個69條,我是說母法。

02:15:37 - 02:15:40
請問他的更正是要以什麼為程序?

02:15:41 - 02:15:42
請看第二行中間。

02:15:42 - 02:15:45
非以書面申請，經該管長官查明核准後不得更正。

02:15:46 - 02:15:51
大法官認為找長官doublecheck是這個相關規定的立法精神。

02:15:51 - 02:15:54
只要有修正就要找長官doublecheck。

02:15:54 - 02:15:58
所以你看第四行中間，以查明核准為法定程序。

02:15:59 - 02:15:59
好。

02:16:00 - 02:16:00
那這個時候,順的念好。

02:16:02 - 02:16:06
並無使主管機關得以命令授權其他機關行使權限之餘地。

02:16:06 - 02:16:08
上開登記規則就是執法。

02:16:08 - 02:16:09
122條第二項,

02:16:09 - 02:16:11
前項登記之錯誤或遺漏,

02:16:11 - 02:16:12
如純屬繕寫疏忽,

02:16:12 - 02:16:15
並有原始登記原因證明文件可稽者,

02:16:15 - 02:16:18
上級長官可授權登記機關逕為更正。

02:16:18 - 02:16:18
好。

02:16:18 - 02:16:21
聰明的各位，有沒有發現到不一樣的地方？

02:16:21 - 02:16:29
上面的魔法大官評價認為說，喔，我們不可以，我們一定要doublecheck，不可以丟給別人。

02:16:29 - 02:16:32
結果下面的那個東西，有沒有說授權給你逕為更正，有沒有看到？

02:16:33 - 02:16:34
有吧。

02:16:34 - 02:16:35
好，再講一次。

02:16:37 - 02:16:39
前四行是立法精神。

02:16:40 - 02:16:46
立法精神就在於說第二行中間，非以書面申請長官查明核准不得更正。

02:16:46 - 02:16:50
所以第五行，並無使主管機關得以命令授權其他機關為權限。

02:16:51 - 02:16:54
可是你看下一行，上開土地規則就是執法。

02:16:55 - 02:17:04
122條二項就規定，前項登記的錯誤或遺漏，純屬人員疏忽，並有原始登記可稽者，上級地政機關竟然可以授權出去讓別人更正了。

02:17:04 - 02:17:05
所以有沒有前後不一樣。

02:17:06 - 02:17:07
逆向了吧，看到了吧。

02:17:07 - 02:17:08
所以請看處理字。

02:17:09 - 02:17:13
雖有簡化行政程序之便，但已逾越第37條二項的授權範圍。

02:17:13 - 02:17:18
且於69條辦理登記，力求謹慎，與上級長官查明核准之一致不符。

02:17:18 - 02:17:20
這個一致就是指立法的大方向。

02:17:20 - 02:17:21
OK。

02:17:22 - 02:17:26
當他的立法大方向是要讓長官doublecheck，你立了一個東西讓長官丟出去。

02:17:27 - 02:17:28
這就逆向了。

02:17:28 - 02:17:29
這樣懂嗎？所以這個違反立法精神指的是。

02:17:30 - 02:17:31
是逆向的部分。

02:17:32 - 02:17:34
好，那我們先停頓一下，因為累積一點素材了。

02:17:47 - 02:17:49
好，我們做一個很像的比較。

02:17:49 - 02:17:51
讓大家知道說，學那麼多是要幹嘛。

02:17:52 - 02:17:53
因為不想一直推進度。

02:17:55 - 02:17:56
讓大家停頓一下。

02:17:57 - 02:17:59
我們現在學了三種行政行為。

02:18:00 - 02:18:00
好

02:18:01 - 02:18:05
在講三種行為之前呢，我們做一個簡單的複習，大概五分鐘就好，不要長篇大論。

02:18:06 - 02:18:07
我們從第一天開始，

02:18:07 - 02:18:09
我就告訴你，行政是一個，

02:18:09 - 02:18:12
你要用積極說跟消極說去思考的東西，

02:18:12 - 02:18:15
所以它大概有個範圍，沒那麼精準就是了，

02:18:15 - 02:18:17
因為它是個人為的概念。

02:18:17 - 02:18:19
而行政學完之後,我們學到了行政法。

02:18:20 - 02:18:26
然後我告訴你行政法有很多的法源,然後甚至還告訴你,喔,他有成文法源,他有不成文法源。

02:18:27 - 02:18:29
好,學到現在,你就會知道法源的重要性,為什麼?

02:18:30 - 02:18:34
假設行政這邊做的是行政處分。

02:18:34 - 02:18:37
然後行政處分他欠缺了陳述意見。

02:18:38 - 02:18:44
所以他欠缺陳述意見的前提下，如果你要去定他的這個合法性的話，請問你在法院當中你要去找哪邊法院？

02:18:45 - 02:18:48
答案就是成文法院裡面的法律。

02:18:48 - 02:18:53
而且眾多世間當中的法律，你要找的是行政程序法，這樣明白了嗎？

02:18:54 - 02:18:59
所以呢，你當時在學法人的時候，只是因為學者是後見之明，你是第一次學。

02:19:00 - 02:19:00
第一次的角度略有不同。

02:19:01 - 02:19:06
後見之明的意思就是，哎呀，我知道，控制行政有一堆拉哩拉雜東西，所以我把它列出來全部給你看。

02:19:06 - 02:19:09
那第一次學的人就會覺得說烏薩薩，哪這麼多。

02:19:09 - 02:19:10
但實際上就這麼多。

02:19:11 - 02:19:11
好，那再問。

02:19:12 - 02:19:15
行政，這個做出來的東西，它是處分。

02:19:15 - 02:19:17
那處分的內容，如果很不明確的話。

02:19:19 - 02:19:21
這個時候它超不明確的，那我們在法院上，我們要怎麼去批判這個不明確？

02:19:24 - 02:19:28
除了用法律去點出第五條，法律行為應明確之外。

02:19:29 - 02:19:31
我們為了說明明確這件事情，我們還要用不成文法源。

02:19:31 - 02:19:33
也就是大法官解釋，哎呀，大法官解釋在四字第432號。

02:19:36 - 02:19:38
有去解讀這個明確的含義。

02:19:38 - 02:19:41
所以我們為了去說明這個事情，我們就會借用很多的標準。

02:19:42 - 02:19:44
那法院這個觀念就是先幫你這些整理好，那你爾後就一一的填上去。

02:19:47 - 02:19:48
他先給你一個架構。

02:19:48 - 02:19:52
有點像是空的偶像卡的那個架，先把那個架送給你。

02:19:54 - 02:19:57
哎呀，你以後要放什麼法律，就是那個卡片進去，你隨便放。

02:19:57 - 02:19:58
這樣懂嗎？

02:19:58 - 02:20:00
你有那個偶像卡的夾。

02:20:00 - 02:20:00
都是透明的

02:20:00 - 02:20:01
全部都沒卡，只有本分

02:20:03 - 02:20:04
那你這個法源就是一個本分

02:20:04 - 02:20:07
你就要把後面的那個法律一一把它放進去

02:20:07 - 02:20:07
OK

02:20:08 - 02:20:09
那看到什麼時候就把它抽出來

02:20:10 - 02:20:12
好，那我們順著交

02:20:12 - 02:20:19
於是乎我們基本上就是在第二章之餘，就慢慢進入到某一個法律，會聚焦在行政程序法

02:20:19 - 02:20:25
因為行政程序法是眾多法律裡面，針對不同行政行為有大幅度規定的一個重要法律

02:20:26 - 02:20:29
所以我們才會在這麼多法律裡面，瞄準到這個程序法

02:20:30 - 02:20:33
因為它是很多行政行為共同的類似總則性的規定

02:20:34 - 02:20:36
好，為什麼我們不學其他法律

02:20:37 - 02:20:38
程序法是最主要的

02:20:39 - 02:20:46
所以把鏡頭再縮小一點，有點像是那個快速縮小到法律這個地方，然後再縮小到行政程序法

02:20:47 - 02:20:49
於是乎在行政程序法的學習上

02:20:51 - 02:20:53
我們開始學習是從92條

02:20:54 - 02:20:56
有點像做夢一樣，就是怎麼沒頭沒尾了

02:20:56 - 02:20:56
對

02:20:56 - 02:20:59
因為我們要學的是行為的某一些

02:20:59 - 02:21:00
合法性判準

02:21:01 - 02:21:03
所以最大規模規範的就是剛好是程序法

02:21:03 - 02:21:06
那我們切92條的原因是因為它是第一個行為

02:21:08 - 02:21:11
那92條到下一個法條之間是135條

02:21:11 - 02:21:12
因為這邊是契約

02:21:13 - 02:21:18
所以你會發現到134到92條之間有很多控制處分的點點滴滴

02:21:18 - 02:21:22
那各位的學習任務就是，中間的點點滴滴有什麼呢

02:21:22 - 02:21:25
你要把它按照你的體系把它記得

02:21:25 - 02:21:26
好

02:21:26 - 02:21:27
那記得的原因是什麼

02:21:27 - 02:21:28
是被哪個老師盯嗎

02:21:28 - 02:21:28
不是

02:21:28 - 02:21:29
我們又不是小學生

02:21:30 - 02:21:32
你背這些點點滴滴的原因是因為

02:21:32 - 02:21:34
考試，這些點點滴滴

02:21:35 - 02:21:37
每一個點點滴滴都有它的特徵

02:21:40 - 02:21:42
那考試就是要反向推理

02:21:42 - 02:21:44
考卷上面會有很多特徵啊

02:21:46 - 02:21:48
你在考量上看到某個特徵的時候

02:21:48 - 02:21:51
就要想起，喔，這個特徵是第幾條的某個點

02:21:51 - 02:21:51
舉例

02:21:52 - 02:21:55
我們在行政程序法學習的時候啊

02:21:55 - 02:21:59
有學到就是說當你要去呈現一個處分的時候，我們的特徵就是

02:21:59 - 02:22:00
你呈現的時候

02:22:00 - 02:22:02
要具備相關的這個理由。

02:22:03 - 02:22:04
96條

02:22:06 - 02:22:07
寫錯了。

02:22:07 - 02:22:11
96條第六項，96條第六款嘛。

02:22:12 - 02:22:14
那你要付這個第二款。

02:22:14 - 02:22:15
要付理由。

02:22:15 - 02:22:18
所以我們在呈現的章節

02:22:19 - 02:22:21
就是要去呈現一個好的理由。

02:22:21 - 02:22:24
那如果考試的某甲機關，他就是沒有呈現這個理由。

02:22:25 - 02:22:27
那我們要如何判斷它的合法性。

02:22:27 - 02:22:30
我們就要搭配這個特徵去想呈現的第幾個

02:22:30 - 02:22:31
十六條條文。

02:22:31 - 02:22:32
這樣大家明白了嗎？

02:22:32 - 02:22:33
就要往回推，再講一次。

02:22:34 - 02:22:36
我們每一個章節都有它的特徵，如呈現這個章節的特徵就是

02:22:38 - 02:22:40
我們處分要怎麼對外去表現，如上面要寫理由。

02:22:43 - 02:22:50
所以當你學完這個東西，在題目中看到，哎呀，某甲機關真的沒寫理由的時候，就能夠回想，你要從呈現這邊去想一個對應的條文。

02:22:50 - 02:22:54
你要事先先把這邊一個一個按照某個邏輯塞好，然後考試的時候才能回推。

02:22:56 - 02:22:59
嗯，最後如果他考你

02:22:59 - 02:23:00
沒有寫理由

02:23:00 - 02:23:02
罪該萬死嗎？

02:23:02 - 02:23:02
應該無效嗎？

02:23:02 - 02:23:05
那這時候你就要去看瑕疵的處理。

02:23:06 - 02:23:07
那在瑕疵的處理

02:23:07 - 02:23:13
這邊呢,你就會想到說,哦,他是理由沒寫,所以是114條第一項第二款嘛,理由事後補正就好了,懂嗎?

02:23:14 - 02:23:15
所以呢

02:23:15 - 02:23:18
你要這個處理的任務就是事先把你的知識

02:23:19 - 02:23:23
按照圖書館的書一樣,不同的那個重點把它排排排,所以呢

02:23:24 - 02:23:24
好

02:23:24 - 02:23:26
往下講收尾，就回到課本這邊。

02:23:29 - 02:23:31
那我們從7月1號開始這樣學啊。

02:23:32 - 02:23:34
就學到了這個150條

02:23:35 - 02:23:36
也就是法規命令。

02:23:37 - 02:23:39
那法規命令呢，你剛剛學了兩個重要的東西。

02:23:39 - 02:23:40
第一個就是它的定義。

02:23:41 - 02:23:45
它是經法律授權而對外不特定人發生法律效果的一個規範。

02:23:45 - 02:23:49
然後呢，我們在150條的這個第一項是定義。

02:23:49 - 02:23:50
第二項就接著學到。

02:23:52 - 02:23:58
第二項學到，哦，我們的法規命令呢，是不可以抵觸授權，不可以逾越授權範圍，也不可以抵觸立法精神。

02:23:59 - 02:24:00
你剛剛學到這兩個東西。

02:24:00 - 02:24:00
好

02:24:01 - 02:24:03
那麼我們回到講義，來這邊是比較流水性的東西，請回到480頁。

02:24:09 - 02:24:14
480頁為什麼流水性呢，因為你看一下內容，他說

02:24:15 - 02:24:20
制定、變更、廢棄的程序，也就是說他要怎麼去定，他要怎麼去跑流程，SOP才會怎麼樣弄完。

02:24:20 - 02:24:23
所以請看括號一，這是第一個動作，訂定提議。

02:24:23 - 02:24:30
請看第一句話，152條規定，法規命令是訂定，除由機關自行草擬者外，並由人民團體或提議。

02:24:30 - 02:24:31
所以

02:24:31 - 02:24:32
這邊請注意。

02:24:32 - 02:24:34
我們任何一個人，因為他寫的是人民。

02:24:34 - 02:24:40
也許你今天上這個保成就可以隔天去行政院提議說，我要有一個這個卓太出來面對法規命令。

02:24:41 - 02:24:43
所以這邊你也可以去訂這樣的法規命令，只是他不理你而已。

02:24:44 - 02:24:47
所以記住，人民單獨的也可以去提這個東西。

02:24:48 - 02:24:51
好，再來請看一下最後一句話，因下列情形分別處理，請看右邊。

02:24:53 - 02:24:56
基本上大概看一下就好，雖然這邊有三四點。

02:24:58 - 02:24:59
為什麼呢？

02:24:59 - 02:24:59
你讀完就知道。

02:24:59 - 02:24:59
來一

02:25:00 - 02:25:01
非主管事項移送。

02:25:01 - 02:25:03
這是廢話中的廢話嘛，難不成非主管你會繼續瞧嗎？

02:25:03 - 02:25:06
哪那麼清高的公務員,二,依法不得定定的事項要付理由。

02:25:09 - 02:25:11
這也是看看就好,因為你不會定就不會定嘛。

02:25:12 - 02:25:15
三,無須定定的事項虛付理由,怎麼看都是在推卸理由嗎

02:25:15 - 02:25:15
四

02:25:17 - 02:25:19
有定定之必要著手言你,這不是廢話嗎,有必要你當然就會做了。

02:25:20 - 02:25:24
請問你會立法說有吃飯的必要者吃飯嗎？這聽起來就是廢話中的廢話嗎。

02:25:26 - 02:25:27
好

02:25:27 - 02:25:28
所以這四點看看就好。

02:25:29 - 02:25:30
只是啊

02:25:30 - 02:25:30
你要

02:25:30 - 02:25:30
要注意喔。

02:25:31 - 02:25:32
這邊有一個深度學習，請注意看。

02:25:33 - 02:25:36
再者，當人民提議，不是說死的下面內行，再者，當人民提議制定法規命令被拒絕時

02:25:36 - 02:25:44
學理有云，這個是陳情的一種，所以不得進一步救濟，所以這個時候倒數第二行，人民到底有沒有請求權去請求制定、修改或廢止法規命令呢

02:25:44 - 02:25:44
這個

02:25:44 - 02:25:45
已經不是天方夜譚了，為什麼

02:25:45 - 02:25:48
去年大法庭就有類似的問題，在環保議題

02:26:00 - 02:26:01
裡面，

02:26:01 - 02:26:03
比方說氣候變遷越來越嚴重，

02:26:03 - 02:26:04
所以呢，環保團體，

02:26:04 - 02:26:05
真的環保團體，

02:26:06 - 02:26:12
他就在去年還是什麼的，去請求相關機關制定一個防堵氣候變遷的行政法規命令。

02:26:12 - 02:26:13
那我就問，

02:26:14 - 02:26:16
他可不可以被拒絕之後去打行政訴訟？

02:26:16 - 02:26:20
那他被拒絕要去打行政訴訟的話，核心問題是什麼？

02:26:20 - 02:26:22
他有沒有去主張這個的請求權嘛,

02:26:22 - 02:26:23
這樣懂了嗎？

02:26:23 - 02:26:25
好，所以你看一下黑板。

02:26:25 - 02:26:30
雖然我們現在在講的是提議程序，

02:26:30 - 02:26:33
但是提議程序是機關的義務。

02:26:33 - 02:26:36
那相對於此，人民有沒有對應的權利？

02:26:36 - 02:26:37
那就是另外一個獨立的問題嘛。

02:26:38 - 02:26:41
而人民有沒有對應的權利，就是我們前面章節學的，

02:26:41 - 02:26:42
就是公權力的判斷，

02:26:43 - 02:26:43
這樣懂嗎？

02:26:44 - 02:26:44
要怎麼判斷？

02:26:45 - 02:26:49
一樣的邏輯啊，法令位階有沒有明文規定或解釋上我們保護規範嘛，

02:26:49 - 02:26:50
或者是憲法上有沒有嘛，

02:26:51 - 02:26:51
對不對？

02:26:52 - 02:26:55
那可想而知，相關的法令一定沒有明文規定。

02:26:55 - 02:26:58
而實務上也對於這個相關的氣候變遷的規範,

02:26:58 - 02:27:00
有沒有保護規範存在,

02:27:00 - 02:27:02
也是沒那麼容易解釋,

02:27:02 - 02:27:05
更別說是憲法的規定可不可以去請求給付一個法規命令，很難嘛。

02:27:06 - 02:27:11
所以這邊我們幾乎無法在實務上承認人民有提議的請求權。

02:27:11 - 02:27:11
這樣明白了嗎?

02:27:12 - 02:27:14
好，所以你可以看這個實務見解。

02:27:14 - 02:27:15
你看深度學習，講錯。

02:27:17 - 02:27:18
深度學習這邊有提到，

02:27:19 - 02:27:23
前述所稱提議制定命令經拒絕，其救濟要件學理認為如下。

02:27:23 - 02:27:25
第一，機關有制定命令之義務。

02:27:25 - 02:27:26
沒錯。

02:27:26 - 02:27:28
再來第二，有制定之期限。

02:27:28 - 02:27:30
若為明文個案權衡。

02:27:31 - 02:27:31
好。

02:27:31 - 02:27:33
三，人民有請求制定命令的權利。

02:27:33 - 02:27:35
此部分得藉助公法上權利的判斷理論。

02:27:36 - 02:27:36
所以請注意，

02:27:37 - 02:27:40
我們一般去要求打訴訟，

02:27:40 - 02:27:41
最困難的就是三。

02:27:41 - 02:27:42
其他都還好。

02:27:43 - 02:27:45
實務上在三的部分就會被打槍，

02:27:45 - 02:27:47
包含去年做的大法庭的裁定。

02:27:47 - 02:27:48
好。

02:27:48 - 02:27:48
好。

02:27:48 - 02:27:50
再來括號四,

02:27:50 - 02:27:52
訴訟類型有給付訴訟、一般給付跟確認之訴。

02:27:53 - 02:27:54
好，你先不要管原因，

02:27:55 - 02:27:56
你先結論是一般給付之訴，

02:27:56 - 02:27:58
因為這個是細節，還沒辦法教。

02:27:59 - 02:28:00
所以我們來看實例。

02:28:00 - 02:28:00
否定見解。

02:28:01 - 02:28:02
事物多採否定見解。

02:28:03 - 02:28:03
為什麼？

02:28:03 - 02:28:04
因為他說，

02:28:05 - 02:28:06
請看倒數第二行,

02:28:06 - 02:28:08
原提議者對於答覆無論滿意與否,

02:28:09 - 02:28:11
其對其權益並無直接損害,

02:28:11 - 02:28:12
僅係反射利益,

02:28:12 - 02:28:13
而不得聲明不服

02:28:13 - 02:28:13
講白話，

02:28:14 - 02:28:17
法律並沒有明文或者是保護的依據，

02:28:18 - 02:28:20
就是沒有解釋上的依據讓他有保護規範，

02:28:20 - 02:28:22
所以橫豎他都不會有請求權，

02:28:22 - 02:28:23
在法令上。

02:28:23 - 02:28:24
所以呢，

02:28:24 - 02:28:25
食物通常是被拒絕的。

02:28:26 - 02:28:26
好，

02:28:26 - 02:28:28
這個見解已經一再被肯定了。

02:28:28 - 02:28:29
好。

02:28:29 - 02:28:29
好,

02:28:30 - 02:28:31
那我們繼續看黑板喔。

02:28:34 - 02:28:36
剛才第一個動作是提交,

02:28:37 - 02:28:39
第二個動作是制訂公告。

02:28:40 - 02:28:40
意思就是說,

02:28:41 - 02:28:42
我行政機關要做的事,

02:28:42 - 02:28:43
所以我會公告一些細節。

02:28:43 - 02:28:44
來,

02:28:44 - 02:28:45
你看他公告什麼東西,

02:28:45 - 02:28:47
來，你看最下一頁括號二。

02:28:47 - 02:28:48
154條規定，

02:28:49 - 02:28:51
擬定法規命令時，除情況急迫，

02:28:51 - 02:28:53
顯然無法事先公告周知外，

02:28:54 - 02:28:55
應於公報、新聞紙公告，

02:28:56 - 02:28:57
載明下列事項：

02:28:57 - 02:28:57
一、

02:28:57 - 02:28:58
名稱：

02:28:58 - 02:28:58
二、

02:28:58 - 02:28:59
依據：

02:28:59 - 02:28:59
三、

02:28:59 - 02:29:40
主要內容

02:29:40 - 02:29:40
四

02:29:41 - 02:29:42
像指定機關陳述意見的意旨

02:29:43 - 02:29:44
請把陳述意見劃底線。

02:29:44 - 02:29:44
各位

02:29:45 - 02:29:45
這很好玩喔。

02:29:47 - 02:29:49
目前現在是e化的時代了嘛,

02:29:50 - 02:29:51
所以在各大政府網站,

02:29:52 - 02:29:54
他們都會設置法規命令專區,

02:29:55 - 02:29:55
然後你點進去的話,

02:29:56 - 02:29:57
你就可以來陳述意見。

02:29:57 - 02:29:58
所以你今天就可以回去。

02:29:59 - 02:30:00
比方說點開行政院。

02:30:00 - 02:30:04
在養的時候可以允許，先不管臺灣有沒有，但是理論上可以允許他打藥，就是瘦肉精嘛。

02:30:05 - 02:30:07
他出來的肉都是瘦的嘛。

02:30:07 - 02:30:08
好，二。

02:30:09 - 02:30:11
那這個豬已經往生了嘛，阿彌陀佛。

02:30:11 - 02:30:14
所以它變成食品的時候，這個食品用藥管理。

02:30:14 - 02:30:18
它可不可以殘留一定成分的，一定計量的這個瘦肉精嘛。

02:30:18 - 02:30:20
所以這兩部法都開放一定劑量。

02:30:20 - 02:30:23
可是問題是，請問回到你的阿拉伯數字四。

02:30:23 - 02:30:29
他們在開放法規命令的時候，就是有這個任何人得於鎖定期期間來陳述意見啊。

02:30:29 - 02:30:30
什麼意思？

02:30:30 - 02:30:36
當時在農委會，因為還是農委會，還有衛福部的網站上都有這個開放意見的專區，我都有看到。

02:30:38 - 02:30:40
可是我看下面留言人數都幾十個。

02:30:41 - 02:30:42
那還是在沒有公投前的狀況。

02:30:43 - 02:30:45
公投的投票人數是多少？

02:30:45 - 02:30:48
我沒有去記憶啦，但是你少說有100萬嘛。

02:30:49 - 02:30:49
那我就問。

02:30:50 - 02:30:56
在有這個陳述意見的時候，只有小貓兩三隻去表達意見，而且都被罵。

02:30:56 - 02:30:57
然後後來出現100萬。

02:30:57 - 02:30:59
我不是說反對萊豬好或不好。

02:31:00 - 02:31:00
這不是重點。

02:31:00 - 02:31:02
重點是什麼叫知識的力量。

02:31:02 - 02:31:04
如果大家都知道有這個陳述意見的話喔。

02:31:05 - 02:31:09
你早點去噴爆行政機關，說不定我們就不用公投也不一定了。

02:31:09 - 02:31:11
因為行政機關很容易Q嘛。

02:31:11 - 02:31:11
好。

02:31:11 - 02:31:13
行政機關為什麼容易Q？

02:31:13 - 02:31:17
大家還記得那個NCC之前丟出來一個東西，馬上就Q回去了。

02:31:17 - 02:31:17
呵呵呵。

02:31:18 - 02:31:19
那個數位中介服務法。

02:31:20 - 02:31:22
兩三年前不是丟出來數位中介服務法嗎？

02:31:22 - 02:31:24
他在丟草案呢。

02:31:24 - 02:31:27
各位知道立法程序嗎？你們大二大一有學過立法程序嗎？

02:31:27 - 02:31:28
以技術法制為考量。

02:31:29 - 02:31:29
呃。

02:31:30 - 02:31:32
他的立法程序是這樣子喔，下課前先聊一下喔。

02:31:34 - 02:31:36
以行政機關為首的話。

02:31:36 - 02:31:39
他基本上是主管機關會先丟一個草案。

02:31:39 - 02:31:42
然後會送法務部來做一個會審。

02:31:42 - 02:31:45
然後再送行政院通過院會。

02:31:45 - 02:31:48
然後呢，再丟出去給立法院做一讀二讀三讀。

02:31:49 - 02:31:51
所以當時雖然NCC是獨立機關。

02:31:52 - 02:31:54
但是它還是會主管某個法條嘛。

02:31:54 - 02:31:56
所以他會去丟出一個草案嘛。

02:31:57 - 02:32:00
所以聰明的各位，NCC當時丟出草案的階段。

02:32:00 - 02:32:00
算是level幾？

02:32:01 - 02:32:02
level0啊。

02:32:02 - 02:32:03
才剛一開始源頭啊。

02:32:03 - 02:32:05
你三讀通過還有超遠的距離啊

02:32:05 - 02:32:10
結果在這個level1,level0的情況下,很多網友就說

02:32:10 - 02:32:12
哎喲,國家要獨裁了

02:32:12 - 02:32:13
去管制網路喔。

02:32:14 - 02:32:15
這個東西只是開始而已

02:32:16 - 02:32:18
還沒有經過三讀

02:32:18 - 02:32:20
離獨裁還有十萬八千里遠

02:32:20 - 02:32:20
那先不管

02:32:20 - 02:32:21
這個是知識的落差

02:32:22 - 02:32:23
但話說回來

02:32:23 - 02:32:25
你回到這邊,阿拉伯數字是4,

02:32:25 - 02:32:26
我為什麼要講陳述意見?

02:32:27 - 02:32:30
如果當時萊豬很多人表示陳述意見,

02:32:30 - 02:32:33
那麼當時的政治環境一定會顯然不一樣,

02:32:33 - 02:32:34
先不管要不要公投,

02:32:34 - 02:32:35
因為政府就會看到，

02:32:35 - 02:32:38
那他一定會做出回應或者是其他看法，

02:32:38 - 02:32:40
那宇宙的樣子一定又會不一樣，

02:32:40 - 02:32:41
好，

02:32:41 - 02:32:42
總之，

02:32:42 - 02:32:43
這邊大家可以回去玩玩看,

02:32:44 - 02:32:45
因為政府有超多法規命令,

02:32:46 - 02:32:47
那現在都一化了,

02:32:47 - 02:32:48
你可以回去留個意見,

02:32:48 - 02:32:51
什麼這個保成學生到此一遊啊,

02:32:51 - 02:32:51
不要你寫高點好了

02:32:52 - 02:32:52
好

02:32:52 - 02:32:53
所以就是隨便你寫

02:32:54 - 02:32:54
好

02:32:56 - 02:32:57
那麼這邊有個小東西

02:32:57 - 02:32:59
你看一下這一頁的第一

02:32:59 - 02:33:00
第一句話

02:33:01 - 02:33:02
這一頁最上面第一句話

02:33:02 - 02:33:03
中間。

02:33:03 - 02:33:05
因應政府公報或新聞紙公告

02:33:05 - 02:33:07
所以這個地方就是預告程序,

02:33:07 - 02:33:07
對不對?

02:33:08 - 02:33:10
所以請進到你的實務大聲說。

02:33:10 - 02:33:12
未經預告程序,

02:33:12 - 02:33:14
後來做成的法規命令其效力如何?

02:33:14 - 02:33:16
我們結束完這個問題就下課

02:33:16 - 02:33:16
很快

02:33:16 - 02:33:17
給我兩分鐘。

02:33:18 - 02:33:18
好

02:33:18 - 02:33:19
所以請注意喔

02:33:19 - 02:33:20
你看黑板。

02:33:25 - 02:33:27
這是一個法規命令，

02:33:27 - 02:33:29
我沒有要講廢話，你忍耐一下，

02:33:30 - 02:33:32
這個是我們所謂的最後決定，

02:33:32 - 02:33:33
所以這個是實體決定。

02:33:35 - 02:33:38
那中間呢，你可能會經過很多的程序，

02:33:38 - 02:33:40
這個叫程序規定。

02:33:40 - 02:33:41
所以我請問你喔，

02:33:41 - 02:33:42
繼續看黑板。

02:33:43 - 02:33:44
法規命令做出來，這是一個內容。

02:33:45 - 02:33:46
請問內容之前的過程叫程序,

02:33:47 - 02:33:51
請問我們的預告程序是屬於這邊的規定還是屬於那邊的規定?

02:33:51 - 02:33:52
這邊的規定吧,

02:33:52 - 02:33:53
對不對?

02:33:53 - 02:33:54
它是一個SOP嘛。

02:33:54 - 02:33:55
好，所以現在的問題就是，

02:33:56 - 02:33:58
SOP如果違法的話，

02:33:58 - 02:34:00
那這個命令...

02:34:00 - 02:34:01
要不要無效，讓大家懂問題了嗎？

02:34:02 - 02:34:04
好，這邊有看法兩說。

02:34:04 - 02:34:10
哎呀，他最不自持啊，他只不過是一個程式啊，不做不會死對不對，命令好才是好嘛，好，這是一說。

02:34:11 - 02:34:17
另外一說就是程式很重要，如果沒有堅守程式的話，命令就會亂做，所以這個程式很重要，那這邊命令就要無效。

02:34:18 - 02:34:19
接下來就是比票數了。

02:34:20 - 02:34:21
所以我們來看一下這個答案。

02:34:24 - 02:34:26
來，請看一下你的發文。

02:34:27 - 02:34:31
法務部,這個法律字第09

02:34:31 - 02:34:31
10258號。

02:34:31 - 02:34:34
你會很聰明的發現第一行是88年。

02:34:35 - 02:34:37
老師幾年的放88。

02:34:37 - 02:34:39
各位,你有看過Marvel的復仇者聯盟嗎?

02:34:40 - 02:34:42
你看一下第一行後面這是什麼小組。

02:34:42 - 02:34:45
法務部行政程序法諮詢小組。

02:34:45 - 02:34:47
這個就是臺灣的公法界的復仇者聯盟。

02:34:48 - 02:34:53
裡面不是什麼翁嶽生，就是什麼各大專院校的那個公法界的超級大前輩。

02:34:53 - 02:34:56
這個諮詢小組的年齡加起來。

02:34:57 - 02:34:59
有沒有上千歲，沒那麼誇張。

02:34:59 - 02:34:59
因為沒有100個人。

02:35:01 - 02:35:04
起碼，我想看，起碼也有個就是快1000歲了，因為這樣零零總總加起來。

02:35:04 - 02:35:07
五六個人加起來是80歲什麼的，好。

02:35:09 - 02:35:10
所以請注意看括號一。

02:35:11 - 02:35:13
認為有效者有十位委員。

02:35:14 - 02:35:20
所以你注意看粗體字，未曾見行預告程序，人民無法及時提供意見，程序不無瑕疵，但是跟命令效力無關。

02:35:20 - 02:35:22
因為他們是重實體輕程序。

02:35:23 - 02:35:23
再來括號二。

02:35:24 - 02:35:26
認為顯無效者有一位委員。

02:35:27 - 02:35:32
所以你看一下粗體字，使人民有參與法規命令擬定之機會，並考量情況急迫。

02:35:32 - 02:35:39
故未進行預告程序的法規命令，並無人民參與，施行既有困難，且會進行預告程序與立法之作為，應認為無效。

02:35:39 - 02:35:42
所以這兩個有效無效不是重點。

02:35:42 - 02:35:43
重點是背後的精神。

02:35:43 - 02:35:46
有一派認為程序沒關係啦，內容比較重要。

02:35:47 - 02:35:52
好，另外一派認為說不行不行，程序很基本，如果這個都做不好，命令怎麼會好呢？

02:35:52 - 02:35:54
所以各自有兩面的看法。

02:35:54 - 02:35:56
那以一個大趨勢來講，

02:35:57 - 02:35:59
程序法跟法理法。

02:36:00 - 02:36:03
的國家相對比較重內容，相對的，這不是絕對的，這是大方向。

02:36:04 - 02:36:09
這個大方向是供你而後看到類似爭議的時候，去思考他們怎麼選。

02:36:09 - 02:36:18
因為他們大方向的邏輯就是以這個行政程序法為例，跟歐陸法傳統的公法學者為例，他們比較重視實體的結果。

02:36:18 - 02:36:20
程序是比較沒那麼重視的。

02:36:20 - 02:36:25
那相對的，如果是英美法系的國家或學者留學回來，他就很重視程序面向，這樣子。

02:36:26 - 02:36:29
好，好，那我們先這個約定一下頁數。

02:36:30 - 02:36:36
我們就這個在括號三這邊開始，然後下次如果在大會議室的話，我就會把下次處理來處理一下。

02:36:36 - 02:36:39
那不好意思，本週黑板比較窄，我們先暫停一次。

02:36:39 - 02:36:42
好，那我們就下個禮拜見，謝謝大家。